05 संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं आधारभूत ढाँचा सिद्धांत

भाग 20, अनुच्छेद 368 | संशोधन की तीन विधियाँ | बहुमत के प्रकार | केशवानंद भारती से आज तक — संविधान की आत्मा की रक्षा

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) **17 अप्रैल 2026** की शाम, जयपुर के मालवीय नगर में एक परिवार टीवी पर लोकसभा का मतदान देख रहा है। स्क्रीन पर नतीजा आता है — **पक्ष में 298, विपक्ष में 230**। दादाजी खुश होकर कहते हैं, "जीत गए! ज़्यादा वोट तो पक्ष में हैं।" पर अगले ही पल अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026** पारित **नहीं** हुआ। दादाजी हैरान हैं — 68 वोट ज़्यादा मिलने पर भी हार कैसे?

आरएएस की तैयारी कर रही उनकी पोती **मीनल** समझाती है — "दादाजी, साधारण क़ानून के लिए आधे से ज़्यादा वोट काफ़ी हैं, पर **संविधान बदलने** के लिए **अनुच्छेद 368** का **विशेष बहुमत** चाहिए — मौजूद और वोट देने वाले 528 सदस्यों का **दो-तिहाई, यानी 352**। 298 उससे बहुत कम था।" फिर वह याद दिलाती है कि **2 सितंबर 2016** को राजस्थान विधानसभा ने जीएसटी वाले संशोधन का **अनुसमर्थन** किया था — कुछ संशोधनों में संसद के बाद **आधे राज्यों की "हाँ"** भी ज़रूरी होती है। और अगर दो-तिहाई बहुमत मिल भी जाए, तब भी संसद संविधान की **"आत्मा"** — लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन — नहीं मिटा सकती। यही है **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत**।

✨ केरल के एक छोटे से मठ (एडनीर मठ (Edneer Mutt)) के प्रमुख — **स्वामी केशवानंद भारती** — कभी राजनीति या क़ानून में रुचि नहीं रखते थे। 1970 में केरल सरकार ने भूमि सुधार क़ानून के तहत उनके मठ की ज़मीन अधिग्रहित करने की कोशिश की, तो उन्होंने केवल अपनी संपत्ति बचाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह मुक़दमा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केस बन जाएगा! **68 दिनों** की सुनवाई, **13 न्यायाधीशों** की अब तक की सबसे बड़ी पीठ, लगभग **703 पन्नों** का फ़ैसला, और अंततः **7:6** के मामूली बहुमत से — **24 अप्रैल 1973** को सर्वोच्च न्यायालय ने वह सिद्धांत गढ़ा जिसने भारतीय संविधान को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया — **"आधारभूत ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)"**। स्वामी केशवानंद भारती अपना मुक़दमा तकनीकी रूप से हार गए, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लिए यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी सरकार, कितना भी बड़ा बहुमत क्यों न हो, संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। आइए समझें — संसद संविधान को कैसे संशोधित कर सकती है, और किन सीमाओं के भीतर।

यह अध्याय दो भागों में है। **भाग A** में संशोधन की ज़रूरत, कठोर और लचीले संविधान का अंतर, दूसरे देशों की प्रक्रियाएँ, अनुच्छेद 368 के चरण, बहुमत के प्रकार, संशोधन की तीन विधियाँ, आलोचनाएँ और भारतीय संविधान की मिश्रित प्रकृति। **भाग B** में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत का जन्म (1951-1973), केशवानंद भारती केस, आधारभूत ढाँचे के तत्व, बाद के बड़े फ़ैसले (2024 तक), सिद्धांत की आलोचना-समर्थन, दूसरे देशों में इसका असर, पहले से 106वें तक के प्रमुख संशोधन और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य।

📋 विषय-सूची

1	भाग A — संशोधन प्रक्रिया: संविधान संशोधन क्या है और क्यों ज़रूरी है
2	परिचय — संशोधन की आवश्यकता, कठोर बनाम लचीला संविधान
3	दूसरे देशों में संविधान संशोधन — तुलनात्मक दृष्टि
4	अनुच्छेद 368 — संशोधन प्रक्रिया के चरण
5	बहुमत के प्रकार — साधारण, पूर्ण, प्रभावी और विशेष
6	संशोधन की 3 विधियाँ — साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत+राज्य अनुसमर्थन
7	संशोधन प्रक्रिया की आलोचनाएँ
8	कठोरता बनाम लचीलापन — भारतीय संविधान की मिश्रित प्रकृति
9	भाग B — आधारभूत ढाँचा सिद्धांत एवं संशोधनों का अवलोकन: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — उद्भव की संपूर्ण कालरेखा (1951-1973)
10	केशवानंद भारती केस — विस्तार से
11	आधारभूत ढाँचा के तत्व
12	केशवानंद के बाद के केस — इंदिरा गांधी चुनाव केस, 42वाँ संशोधन, मिनर्वा मिल्स, NJAC और आगे
13	आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — आलोचना, समर्थन एवं संसद बनाम न्यायपालिका
14	दुनिया में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत
15	अब तक के प्रमुख संविधान संशोधनों का अवलोकन (पहले से 106वें तक)
16	भाग C — गहन अध्ययन: अनुच्छेद 368 — प्रक्रिया की गहन तालिकाएँ एवं राज्य-अनुसमर्थन
17	संविधान संशोधनों का युग-वार इतिहास (1951-2026)
18	आधारभूत ढाँचा — केस-दर-केस विकास
19	संशोधन प्रक्रिया — चार देशों से विस्तृत तुलना
20	गहन बहसें, 2024-2026 घटनाक्रम एवं राजस्थान संदर्भ
21	निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, शब्दावली एवं अंतिम बात

NEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

📜 **भाग A — संविधान संशोधन प्रक्रिया (भाग 20, अनुच्छेद 368)**

इस भाग में खंड 1 से 8 तक — संशोधन का अर्थ और ज़रूरत, कठोर और लचीला संविधान, दूसरे देशों की प्रक्रियाएँ, अनुच्छेद 368 के चरण, बहुमत के प्रकार, संशोधन की तीन विधियाँ, प्रक्रिया की आलोचनाएँ और भारतीय संविधान की मिश्रित प्रकृति।

1. संविधान संशोधन क्या है और क्यों ज़रूरी है

1.1 "संशोधन" का अर्थ

संशोधन (Amendment) का सीधा अर्थ है — किसी लिखी हुई चीज़ में **सुधार या बदलाव** करना। संविधान के संदर्भ में संशोधन का अर्थ है संविधान के किसी प्रावधान में **कुछ जोड़ना (परिवर्धन)**, **कुछ बदलना (परिवर्तन)** या **कुछ हटाना (निरसन)**। अनुच्छेद 368(1) ठीक यही तीन शब्द इस्तेमाल करता है — संसद "परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन (addition, variation or repeal)" के रूप में संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन कर सकती है।

उदाहरण के लिए, **86वें संशोधन (2002)** ने **अनुच्छेद 21क** जोड़ा (परिवर्धन), **61वें संशोधन** ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की (परिवर्तन), और **44वें संशोधन (1978)** ने संपत्ति के मौलिक अधिकार वाले **अनुच्छेद 31** को हटा दिया (निरसन)। तीनों ही "संशोधन" हैं।

🔍 आसान परिभाषा: संविधायी शक्ति (Constituent Power)

📘 **परिभाषा:** संविधान को बनाने या उसमें संशोधन करने की शक्ति, जो साधारण क़ानून बनाने की विधायी शक्ति (Legislative Power) से ऊँचे दर्जे की है; अनुच्छेद 368(1) कहता है कि संसद यह संशोधन अपनी "संविधायी शक्ति के प्रयोग में" करती है।

💡 **आसान भाषा में:** संसद दो टोपियाँ पहनती है — एक से रोज़ के क़ानून बनाती है, दूसरी से संविधान बदलती है; दूसरी टोपी की शर्तें कहीं ज़्यादा कड़ी हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल का प्रधानाचार्य रोज़ की समय-सारिणी खुद बदल सकता है, पर स्कूल का संविधान (उपनियम) बदलने के लिए प्रबंध समिति की विशेष बैठक चाहिए।

1.2 संविधान में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

कोई भी संविधान अपने समय की ज़रूरतों और सोच से बनता है। समय बदलता है, समाज बदलता है, तकनीक और अर्थव्यवस्था बदलती है — तो संविधान को भी बदलना पड़ता है। अगर संविधान बिल्कुल न बदले, तो लोग उसे बोझ समझने लगते हैं और असंवैधानिक रास्ते (क्रांति, विद्रोह) अपनाने का ख़तरा बढ़ जाता है। संशोधन की ज़रूरत के मुख्य कारण ये हैं:

1. **बदलती सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतें** — जैसे ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार के लिए पहला, चौथा और 17वाँ संशोधन।
2. **नई राजनीतिक व्यवस्थाएँ** — जैसे पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा (73वाँ, 74वाँ संशोधन, 1992)।
3. **अदालती फ़ैसलों से पैदा हुई स्थिति** — जैसे चंपकम दोराईराजन फ़ैसले के बाद पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।
4. **क्षेत्रीय बदलाव** — नए राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सीमा समझौते (7वाँ, 9वाँ, 100वाँ संशोधन)।
5. **आर्थिक सुधार** — जैसे पूरे देश में एक जैसा अप्रत्यक्ष कर लाने के लिए जीएसटी (101वाँ संशोधन, 2016)।
6. **कमियाँ और दुरुपयोग रोकना** — जैसे आपातकाल के अनुभव के बाद 44वाँ संशोधन (1978) और दल-बदल रोकने के लिए 52वाँ (1985) व 91वाँ (2003) संशोधन।

1.3 संविधान सभा की सोच

संविधान सभा के सामने दो ख़तरे थे। अगर संविधान बहुत कठोर बनता, तो आने वाली पीढ़ियाँ उसे बदल नहीं पातीं; और अगर बहुत लचीला बनता, तो हर सत्ताधारी दल उसे अपनी सुविधा से बदल देता। कुछ सदस्यों ने सुझाव भी दिया था कि शुरुआती कुछ वर्षों तक संशोधन **साधारण बहुमत** से हो सके, पर सभा ने अंत में **स्तर-वार (तीन तरह की)** प्रक्रिया चुनी।

> *"सभा ने इस संविधान पर अंतिम और अचूक होने की मुहर नहीं लगाई है ... बल्कि संविधान में संशोधन की एक अत्यंत सरल प्रक्रिया प्रदान की है।* (has not only refrained from putting a seal of finality and infallibility upon this Constitution ... but has provided a most facile procedure for amending the Constitution)
> **— डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा का समापन भाषण, 25 नवंबर 1949**

> *"संविधानों में स्थायित्व नहीं होता। उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को कठोर और स्थायी बना देंगे, तो आप राष्ट्र के विकास को रोक देंगे।* (there is no permanence in Constitutions. There should be a certain flexibility) **— जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा, 8 नवंबर 1948**

1.4 औपचारिक और अनौपचारिक बदलाव

संविधान केवल अनुच्छेद 368 के **औपचारिक संशोधन** से ही नहीं बदलता। कई बार उसका अर्थ **न्यायिक व्याख्या** से बदल जाता है — जैसे "जीवन के अधिकार" (अनुच्छेद 21) में अदालतों ने निजता, स्वच्छ पर्यावरण और गरिमा से जीने का अधिकार पढ़ा। कई बार **संसदीय परंपराएँ** और **साधारण क़ानून** भी व्यवस्था को बदलते हैं। पर **लिखे हुए शब्द** बदलने का एकमात्र औपचारिक रास्ता संशोधन ही है।

बदलाव का तरीका	कैसे होता है	उदाहरण
औपचारिक संशोधन	अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संविधान के शब्द बदलते हैं।	42वाँ संशोधन (1976) — प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष", "अखंडता"

बदलाव का तरीका	कैसे होता है	उदाहरण
साधारण बहुमत वाले प्रावधान	संविधान खुद कहता है कि यह बदलाव अनुच्छेद 368 के अर्थ में संशोधन नहीं माना जाएगा।	अनुच्छेद 4 के तहत नए राज्य बनाना; अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाना
न्यायिक व्याख्या	सर्वोच्च न्यायालय शब्दों का नया, व्यापक अर्थ निकालता है।	मेनका गांधी (1978), पुट्टस्वामी (2017, निजता)
परंपरा और व्यवहार	लिखित नियम नहीं, पर लंबे समय से माना जाने वाला चलन।	लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना

📊 संविधान में संशोधन से जुड़े प्रावधान — एक नज़र में

1. **अनुच्छेद 368(1)** — संसद की संविधायी शक्ति: परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन।
2. **अनुच्छेद 368(2)** — प्रक्रिया और विशेष बहुमत; उसका **परंतुक** — आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
3. **अनुच्छेद 368(3) और 13(4)** — अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन पर लागू नहीं (24वाँ संशोधन, 1971)।
4. **अनुच्छेद 4(2), 169(3), 239क(2)**, पाँचवीं अनुसूची का पैरा 7(2), छठी अनुसूची का पैरा 21(2) — इनके तहत बने क़ानून "संविधान का संशोधन" नहीं माने जाते।
5. **अनुच्छेद 368(4) और 368(5)** — 42वें संशोधन (1976) से जुड़े, मिनर्वा मिल्स (1980) में रद्द।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मूल संविधान बनाम आज

मूल संविधान (1950) में **395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ** थीं। लगातार संशोधनों के बाद आज इसमें लगभग **470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ** हैं — फिर भी अनुच्छेदों की मूल संख्या (1 से 395) वही रखी गई है; नए अनुच्छेद "क", "ख" जैसे अक्षर जोड़कर (जैसे 21क, 243क) डाले जाते हैं।

📖 नवंबर 1948 — "मज़बूत पर जड़ नहीं" संविधान की बहस

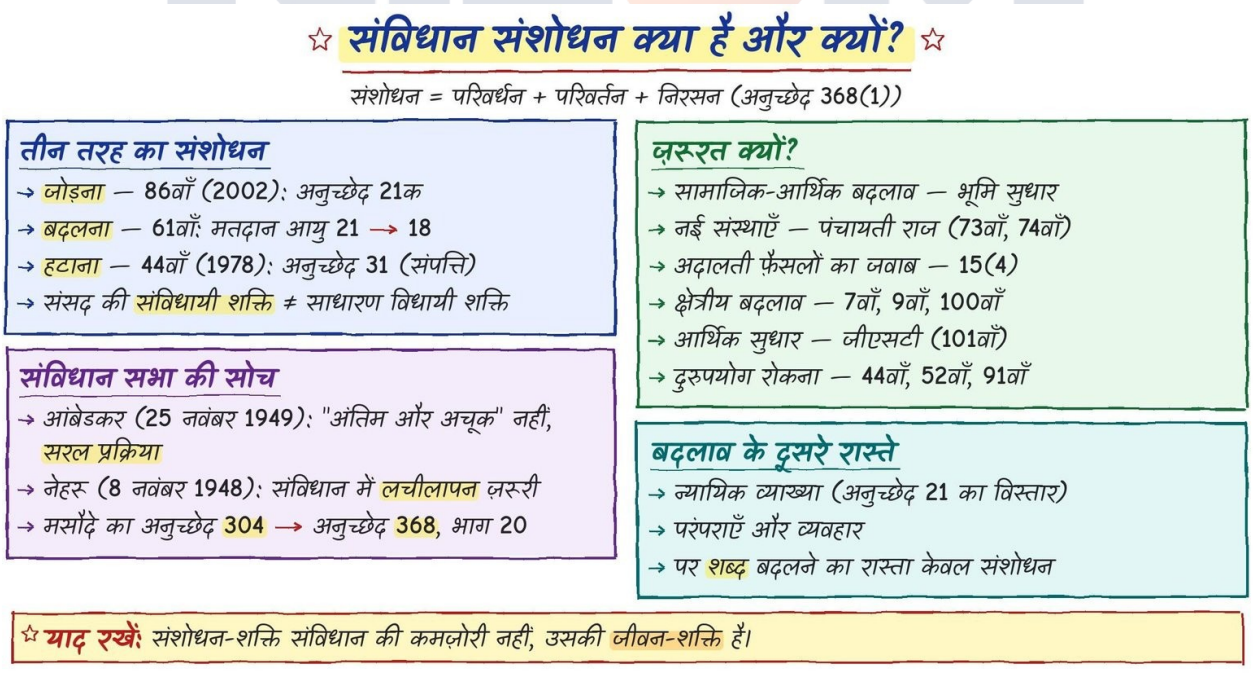
4 नवंबर 1948 को डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar) ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया। कई सदस्यों को डर था कि इतना लंबा और विस्तृत संविधान आगे चलकर देश के पैरों की बेड़ी बन जाएगा। आंबेडकर ने उसी दिन समझाया कि कठोरता और क़ानूनी जड़ता से बचने का एक साधन यह है कि संविधान को **आसानी से संशोधित** किया जा सके। एक वर्ष बाद, **25 नवंबर 1949** के अपने समापन भाषण में उन्होंने यही बात और ज़ोर से दोहराई कि सभा ने संविधान पर **"अंतिम और अचूक"** होने की मुहर नहीं लगाई है — कनाडा की तरह जनता से संशोधन का अधिकार नहीं छीना, और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण शर्तें भी नहीं रखीं, बल्कि **संशोधन की बहुत सरल प्रक्रिया** दी है।

चार दिन बाद, **8 नवंबर 1948** को प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** ने यही बात और गहराई से कही — "हम चाहते हैं कि यह संविधान जितना हो सके उतना ठोस और स्थायी ढाँचा हो, फिर भी संविधानों में स्थायित्व नहीं होता। उसमें कुछ **लचीलापन** होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को कठोर और स्थायी बना देंगे, तो आप राष्ट्र के विकास को — एक जीवित, जीवंत लोगों के विकास को — रोक देंगे।"

मसौदे में संशोधन वाला प्रावधान **अनुच्छेद 304** था, जो अंतिम संविधान में **अनुच्छेद 368** बना और **भाग 20** में रखा गया। यानी संविधान-निर्माताओं ने जानबूझकर एक बीच का रास्ता चुना — इतना कठोर नहीं कि बदला ही न जा सके, और इतना लचीला नहीं कि हर सरकार अपनी मर्ज़ी से उसे तोड़-मरोड़ दे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान सभा की यह बहस बताती है कि संशोधन-शक्ति संविधान की कमज़ोरी नहीं, उसकी **जीवन-शक्ति** है — इसी से अगला खंड (कठोर बनाम लचीला संविधान) निकलता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** मसौदे का अनुच्छेद 304 → संविधान का **अनुच्छेद 368, भाग 20**; आंबेडकर — 4 नवंबर 1948 (मसौदा पेश) और 25 नवंबर 1949 (समापन भाषण); नेहरू — 8 नवंबर 1948।



चित्र 5.1: संविधान संशोधन क्या है और क्यों ज़रूरी है — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — "लघु संविधान"**
> **42वाँ संशोधन (1976)** इतने अधिक प्रावधान बदलता है कि इसे **"लघु संविधान" (Mini Constitution)** कहा जाता है; यह **स्वर्ण सिंह समिति** की सिफ़ारिशों पर आधारित था।

2. परिचय — संशोधन की आवश्यकता, कठोर बनाम लचीला संविधान

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है — समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन ज़रूरी है। संविधान निर्माताओं ने इसे न तो अत्यधिक कठोर (Rigid) बनाया जैसे अमेरिका का संविधान (जहाँ संशोधन बेहद कठिन है), और न ही अत्यधिक लचीला (Flexible) जैसे ब्रिटेन का संविधान (जहाँ साधारण क़ानून की तरह ही संशोधन हो जाता है) — बल्कि दोनों का **"स्वर्णिम मध्य मार्ग (Synthesis)"** अपनाया।

🔍 आसान परिभाषा: कठोर संविधान (Rigid Constitution)

📘 **परिभाषा:** ऐसा संविधान जिसमें संशोधन के लिए सामान्य क़ानून बनाने की प्रक्रिया से अलग एक विशेष, अधिक जटिल प्रक्रिया (जैसे विशेष बहुमत, राज्यों का अनुसमर्थन) अपनानी पड़ती है।

💡 **आसान भाषा में:** जिसे बदलना आसान न हो, बल्कि कई कठिन चरणों से गुज़रना पड़े, वह "कठोर संविधान" कहलाता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर के मुख्य दरवाज़े में कई ताले लगे हों और सबकी चाबी अलग-अलग लोगों के पास हो, तो दरवाज़ा खोलना आसान नहीं — अमेरिका का संविधान ऐसा ही कठोर है, जहाँ 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए; भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर है — कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत+राज्य अनुसमर्थन ज़रूरी है।

🔍 आसान परिभाषा: लचीला संविधान (Flexible Constitution)

📘 **परिभाषा:** ऐसा संविधान जिसमें संशोधन उसी साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से हो जाता है जिससे सामान्य क़ानून बनते हैं; संवैधानिक क़ानून और साधारण क़ानून में कोई मौलिक भेद नहीं रहता।

💡 **आसान भाषा में:** जिसे संसद रोज़ के क़ानून की तरह आसानी से बदल सके, वह "लचीला संविधान" है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर का वह दरवाज़ा जिसमें केवल एक साधारण कुंडी हो — कोई भी परिवार-सदस्य उसे खोल सकता है; ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड में संसद साधारण बहुमत से संवैधानिक व्यवस्था बदल सकती है।

2.1 कठोर और लचीले संविधान में अंतर

आधार	कठोर संविधान	लचीला संविधान
1. संशोधन प्रक्रिया	विशेष और जटिल प्रक्रिया — विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति, कभी-कभी जनमत संग्रह।	साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत से संशोधन।
2. संवैधानिक और साधारण क़ानून	दोनों में साफ़ भेद — संविधान ऊँचा, क़ानून उसके नीचे।	कोई मौलिक भेद नहीं; दोनों एक ही प्रक्रिया से बनते हैं।
3. सर्वोच्चता	संविधान सर्वोच्च; संसद उसका सरलता से उल्लंघन नहीं कर सकती।	संसद सर्वोच्च; वह किसी भी क़ानून को साधारण प्रक्रिया से बदल सकती है।
4. स्थिरता बनाम अनुकूलनशीलता	बहुत स्थिर, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, पर बदलती परिस्थितियों में ढलना कठिन।	बहुत गतिशील, समाज के साथ जल्दी बदलता है, पर स्थिरता कम।
5. न्यायपालिका की स्थिति	न्यायपालिका शक्तिशाली; संविधान की व्याख्या और न्यायिक पुनरावलोकन के व्यापक अधिकार।	न्यायपालिका की भूमिका सीमित; संसद के क़ानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती।
6. उदाहरण	संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड	यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), न्यूज़ीलैंड

भारत का संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला, बल्कि दोनों का एक अनोखा **समन्वय (मिश्रण)** है। इसके कुछ प्रावधान संसद के **साधारण बहुमत** से (लचीला हिस्सा) तथा कुछ प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत **विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति** से (कठोर हिस्सा) संशोधित किए जाते हैं।

2.2 संविधान में संशोधन का स्थान

भाग एवं अनुच्छेद	विवरण
भाग 20 (Part XX)	संविधान संशोधन से संबंधित एकमात्र भाग; इसमें केवल एक अनुच्छेद है — अनुच्छेद 368।
अनुच्छेद 368	संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया — दोनों का वर्णन करता है।
मूल प्रेरणा	दक्षिण अफ्रीका के संविधान से — जिसमें भी विशेष बहुमत की प्रक्रिया थी।
1971 से पहले	अनुच्छेद 368 का शीर्षक केवल "संविधान के संशोधन की प्रक्रिया" था — 24वें संशोधन 1971 ने संसद की संशोधन-शक्ति को स्पष्ट रूप से जोड़ा और शीर्षक "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया" किया।
मसौदा संविधान (1948)	संशोधन वाला प्रावधान मसौदे में अनुच्छेद 304 था।

> *“ संविधान का सबसे व्यावहारिक भाग होना चाहिए संशोधन प्रक्रिया — क्योंकि यदि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी तो लोग असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेंगे। दूसरी ओर, अगर इसे बहुत आसान बना दिया गया तो संविधान की स्थिरता ख़तरे में पड़ जाएगी। ”* **— डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान सभा में व्यक्त विचारों का सार**

⚠️ भ्रम से बचें

संशोधन प्रक्रिया **दक्षिण अफ़्रीका** से ली गई मानी जाती है, **अमेरिका** से नहीं — अमेरिका में राज्य भी संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, भारत में नहीं।

भाग 20 में **केवल एक** अनुच्छेद (368) है। संविधान में साधारण बहुमत से बदलने वाले प्रावधान दूसरे अनुच्छेदों (जैसे 4, 169, 239क, पाँचवीं-छठी अनुसूची) में बिखरे हैं।

📖 मानसरोवर की सोसायटी के नियम (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के मानसरोवर में एक आवासीय सोसायटी के **नियम-पत्र (उपनियम)** में तीन तरह के नियम लिखे थे। पहला — पार्किंग में किस रंग की पट्टी हो, या पानी की टंकी कब साफ़ हो — इन्हें **कार्यकारिणी की साधारण बैठक** बदल सकती थी। दूसरा — रख-रखाव शुल्क या चौकीदार की नियुक्ति के नियम — इन्हें बदलने के लिए **आम सभा में दो-तिहाई सदस्यों** की हाँ चाहिए थी।

तीसरे तरह के नियम सबसे ख़ास थे — **हर फ़्लैट-मालिक का वोट का बराबर हक़**, और **हर ब्लॉक का अपना प्रतिनिधि**। इन्हें बदलने के लिए आम सभा के दो-तिहाई बहुमत के साथ **आधे ब्लॉकों की अलग से सहमति** भी ज़रूरी थी, ताकि कोई बड़ा ब्लॉक छोटे ब्लॉकों का हक़ न छीन सके। एक बार किसी ने प्रस्ताव रखा कि "सिर्फ़ बड़े फ़्लैट वालों को ही वोट मिले।" सचिव ने कहा — "यह नियम बदलना नहीं, **सोसायटी की आत्मा** बदलना है; इसकी इजाज़त कोई बहुमत नहीं दे सकता।"

भारत का संविधान भी ठीक ऐसा ही है — कुछ प्रावधान **साधारण बहुमत** से, ज़्यादातर **विशेष बहुमत** से, और संघीय ढाँचे वाले प्रावधान **विशेष बहुमत + आधे राज्यों के अनुसमर्थन** से बदलते हैं; और उसकी "आत्मा" — **आधारभूत ढाँचा** — किसी भी बहुमत से नहीं मिटती।

🎯 **इस कहानी से समझें:** तीन स्तर की कठिनाई = भारत की **"न अति कठोर, न अति लचीली"** प्रक्रिया; सचिव की बात = **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** (खंड 9-13)।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारत में संशोधन की **तीन विधियाँ** हैं; राज्यों के अनुसमर्थन की शर्त **संघीय ढाँचे** की रक्षा के लिए है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — ब्रिटेन का "संविधान" कहाँ है?

ब्रिटेन में भारत की तरह कोई एक लिखित संविधान नहीं है। वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था कई ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, क़ानूनों और परंपराओं से बनी है — जैसे **मैग्ना कार्टा (1215)**, **अधिकार-पत्र (1689)** और **संसद अधिनियम (1911 व 1949)**। इन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे **लचीला** संविधान माना जाता है।

💡 भारत में एक ही दिन, दो तरह के बदलाव

मान लीजिए संसद एक ही सत्र में दो विधेयक पारित करती है — पहला, किसी राज्य का नाम बदलने का (अनुच्छेद 3-4), और दूसरा, किसी मौलिक अधिकार में बदलाव का। पहला विधेयक **साधारण बहुमत** से पारित हो जाएगा और उसे संविधान का "संशोधन" भी नहीं माना जाएगा, जबकि दूसरे के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग **विशेष बहुमत** चाहिए। यही भारत की "आंशिक कठोर, आंशिक लचीली" व्यवस्था है।

☆ कठोर बनाम लचीला संविधान ☆

भारत = "स्वर्णिम मध्य मार्ग" — न अति कठोर, न अति लचीला

आधार	कठोर (अमेरिका)	लचीला (ब्रिटेन)
प्रक्रिया	विशेष, जटिल — 3/4 राज्य	साधारण क़ानून जैसी
संविधान बनाम क़ानून	साफ़ भेद	कोई भेद नहीं
सर्वोच्च कौन?	संविधान	संसद
स्थिरता / बदलाव	स्थिरता ज़्यादा	बदलाव आसान
न्यायपालिका	शक्तिशाली	सीमित भूमिका

भाग 20 — अनुच्छेद 368
- → संशोधन का एकमात्र भाग और अनुच्छेद
- → प्रेरणा: दक्षिण अफ़्रीका
- → 24वाँ (1971): शक्ति भी स्पष्ट लिखी

भारत का मिश्रण
- → कुछ प्रावधान — साधारण बहुमत (लचीला)
- → ज़्यादातर — विशेष बहुमत
- → संघीय प्रावधान — विशेष बहुमत + आधे राज्य (कठोर)

☆ **याद रखें:** अमेरिका से नहीं, दक्षिण अफ़्रीका से — भारत में राज्य संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते।

चित्र 5.2: कठोर बनाम लचीला संविधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. दूसरे देशों में संविधान संशोधन — तुलनात्मक दृष्टि

भारत की संशोधन प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए दूसरे बड़े लोकतंत्रों की प्रक्रिया देखना उपयोगी है। हर देश ने अपने इतिहास और ढाँचे (एकात्मक या संघीय) के हिसाब से अलग रास्ता चुना है। संघीय देशों में राज्यों की भागीदारी ज़रूरी मानी जाती है, जबकि कई देशों में जनता की सीधी मंज़ूरी — **जनमत संग्रह (Referendum)** — भी ज़रूरी है।

देश	संशोधन की प्रक्रिया	ख़ास बात
संयुक्त राज्य अमेरिका (अनुच्छेद 5)	प्रस्ताव: कांग्रेस के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, या 2/3 राज्यों के आवेदन पर बुलाया गया विशेष सम्मेलन। अनुसमर्थन: 3/4 राज्यों के विधानमंडल या सम्मेलन।	1789 से अब तक केवल 27 संशोधन; राज्य भी प्रस्ताव की पहल कर सकते हैं।
यूनाइटेड किंगडम	कोई एक लिखित संविधान नहीं; संसद साधारण बहुमत से कोई भी संवैधानिक क़ानून बदल सकती है।	संसदीय संप्रभुता — सबसे लचीली व्यवस्था।
स्विट्ज़रलैंड	हर संशोधन पर अनिवार्य जनमत संग्रह; "दोहरा बहुमत" — जनता का बहुमत और कैंटनों (राज्यों) का बहुमत। 1 लाख नागरिक हस्ताक्षर करके खुद संशोधन प्रस्ताव (जन-पहल) ला सकते हैं।	प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण।
ऑस्ट्रेलिया (धारा 128)	संसद से पारित प्रस्ताव पर जनमत संग्रह; राष्ट्रीय बहुमत + छह में से कम से कम चार राज्यों में बहुमत।	1901 से 45 प्रस्तावों में केवल 8 पारित।
कनाडा (1982 से)	सामान्य सूत्र: संसद + कम से कम 7 प्रांतों की विधानसभाएँ, जिनमें देश की कम से कम आधी जनसंख्या हो। कुछ विषयों पर सभी प्रांतों की सहमति।	"7/50 सूत्र" के नाम से प्रसिद्ध।
दक्षिण अफ़्रीका	संसद का विशेष बहुमत; कुछ मूल प्रावधानों (जैसे धारा 1 — मूल मूल्य) के लिए 75% बहुमत और प्रांतों की परिषद की सहमति।	भारत ने विशेष बहुमत वाली विधि का विचार यहीं से लिया माना जाता है।
जर्मनी (मूल विधि, अनुच्छेद 79)	संसद के दोनों सदनों (बुंडेस्टाग और बुंडेसराट) का 2/3 बहुमत।	अनुच्छेद 79(3) — "शाश्वत खंड": मानव गरिमा, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था कभी नहीं बदले जा सकते।
आयरलैंड	संसद (ओइरेक्टास) से पारित विधेयक पर अनिवार्य जनमत संग्रह।	जनता का अंतिम निर्णय।
जापान (1947)	दोनों सदनों का 2/3 बहुमत + जनमत संग्रह में बहुमत।	1947 से आज तक एक भी संशोधन नहीं।
भारत (अनुच्छेद 368)	केवल संसद में प्रस्ताव; विशेष बहुमत; संघीय विषयों पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन; कोई जनमत संग्रह नहीं।	1950 से अक्टूबर 2026 तक 106 संशोधन।

🔍 आसान परिभाषा: जनमत संग्रह (Referendum)

📘 **परिभाषा:** किसी प्रस्तावित क़ानून या संवैधानिक संशोधन पर देश के सभी मतदाताओं से सीधे "हाँ" या "ना" में मत लेने की प्रक्रिया, जिसके परिणाम से तय होता है कि प्रस्ताव लागू होगा या नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** जब किसी बड़े फ़ैसले पर नेता नहीं, सीधे जनता वोट देकर फ़ैसला करती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे गाँव की चौपाल में कुएँ की जगह तय करने के लिए हर परिवार हाथ उठाकर राय दे — स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में संविधान बदलने के लिए ऐसा ही होता है; भारत में यह व्यवस्था नहीं है।

3.1 भारत ने क्या लिया, क्या नहीं लिया

- **लिया:** विशेष बहुमत की विधि (दक्षिण अफ़्रीका की प्रेरणा); संघीय विषयों पर राज्यों की भागीदारी (अमेरिका जैसे संघीय देशों की सीख, पर हल्के रूप में — 3/4 नहीं, केवल आधे राज्य)।
- **नहीं लिया:** जनमत संग्रह (स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया); विशेष संविधान सभा या सम्मेलन (अमेरिका); राज्यों द्वारा प्रस्ताव की पहल (अमेरिका); लिखित "शाश्वत खंड" (जर्मनी) — पर भारत में यह काम आगे चलकर न्यायालय के **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** ने किया।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 203 साल बाद पारित संशोधन

अमेरिका का **27वाँ संशोधन** (सांसदों के वेतन-परिवर्तन से जुड़ा) **1789** में प्रस्तावित हुआ था, पर ज़रूरी 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन पूरा होने में **1992** तक का समय लगा — यानी लगभग **203 वर्ष**। अमेरिका में अनुसमर्थन की कोई सामान्य समय-सीमा न होने से ऐसा हो सका। भारत में भी राज्यों के अनुसमर्थन की कोई समय-सीमा तय नहीं है।

📊 जनमत-संग्रह से संविधान संशोधन — दुनिया के उदाहरण

1. **ऑस्ट्रेलिया:** 1901 से अब तक **45** संशोधन प्रस्ताव जनमत-संग्रह में गए, जिनमें से केवल **8** पारित हुए।
2. **स्विट्ज़रलैंड:** संशोधन के लिए **जनता का बहुमत** और **कैंटनों का बहुमत** — दोनों ज़रूरी (दोहरा बहुमत)।
3. **आयरलैंड:** **2015** में जनमत-संग्रह से समलैंगिक विवाह को संवैधानिक मान्यता मिली।
4. **भारत:** संविधान में जनमत-संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं — संशोधन पूरी तरह **प्रतिनिधि संस्थाओं** (संसद और राज्य विधानमंडल) के हाथ में है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — ब्रिटेन — कोई अलग प्रक्रिया नहीं

ब्रिटेन का संविधान **अलिखित** है; वहाँ संसद **साधारण क़ानून** बनाकर ही संवैधानिक व्यवस्था बदल सकती है — इसलिए उसे **लचीले संविधान** का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।

📖 14 अक्टूबर 2023 — जब जनता ने संशोधन ठुकरा दिया

ऑस्ट्रेलिया में संविधान बदलने के लिए संसद का पारित करना काफ़ी नहीं — प्रस्ताव पर **जनमत संग्रह** होता है, और उसे **दोहरा बहुमत** चाहिए: पूरे देश के मतदाताओं का बहुमत **और** छह में से कम से कम **चार राज्यों** में बहुमत। **14 अक्टूबर 2023** को देश के मूल निवासियों (आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी) के लिए संसद को सलाह देने वाली एक संवैधानिक संस्था — **"द वॉइस (The Voice)"** — बनाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ।

नतीजा साफ़ था — लगभग **60 प्रतिशत** मतदाताओं ने "नहीं" कहा, और **सभी छह राज्यों** में प्रस्ताव गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में 1901 से अब तक रखे गए **45 संशोधन प्रस्तावों में से केवल 8** ही पारित हो पाए हैं। यह दिखाता है कि जहाँ जनता की सीधी मंज़ूरी चाहिए, वहाँ संविधान बदलना कितना कठिन होता है।

भारत में ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं होता। यहाँ जनता की ओर से उसके **चुने हुए प्रतिनिधि** — संसद और ज़रूरत पड़ने पर राज्य विधानमंडल — संशोधन करते हैं। इसी कारण भारत में 1950 से अक्टूबर 2026 तक **106** संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में 230 से ज़्यादा वर्षों में केवल **27**।

🎯 **इस कहानी से समझें:** दूसरे देशों की तुलना से समझ आता है कि भारत ने **जनमत संग्रह और विशेष संविधान सभा** की जगह **संसद-केंद्रित** प्रक्रिया क्यों और कैसे चुनी — यही अगला खंड (अनुच्छेद 368) है।

📌 **याद रखने लायक बात:** ऑस्ट्रेलिया: जनमत संग्रह + दोहरा बहुमत (देश + 4/6 राज्य); भारत: **कोई जनमत संग्रह नहीं**।

☆ दूसरे देशों में संविधान संशोधन ☆

जनमत संग्रह, राज्यों की सहमति या संसद — हर देश का अपना रास्ता

देश	प्रक्रिया	ख़ास बात
अमेरिका	कांग्रेस 2/3 + 3/4 राज्य	1789 से केवल 27
ब्रिटेन	संसद, साधारण बहुमत	सबसे लचीला
स्विट्ज़रलैंड	जनमत संग्रह — जनता + कैंटन	1 लाख हस्ताक्षर से जन-पहल
ऑस्ट्रेलिया	जनमत संग्रह — देश + 4/6 राज्य	45 में से केवल 8 पारित
जर्मनी	दोनों सदनों का 2/3	अनुच्छेद 79(3) — शाश्वत खंड
जापान	2/3 + जनमत संग्रह	1947 से एक भी नहीं
भारत	संसद + संघीय विषयों पर आधे राज्य	अक्टूबर 2026 तक 106

☆ **याद रखें:** भारत में जनमत संग्रह नहीं — जनता की ओर से चुने हुए प्रतिनिधि संशोधन करते हैं।

चित्र 5.3: दूसरे देशों में संविधान संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. अनुच्छेद 368 — संशोधन प्रक्रिया के चरण

अनुच्छेद **368**

संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी **संविधायी शक्ति** का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का **परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन** के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। (2) संशोधन का आरंभ संसद के **किसी भी सदन** में विधेयक पुरःस्थापित करके ही होगा; विधेयक **प्रत्येक सदन** में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होने पर **राष्ट्रपति** के समक्ष रखा जाएगा, जो **अपनी अनुमति देंगे**।

4.1 संशोधन के चरण — क्रमवार

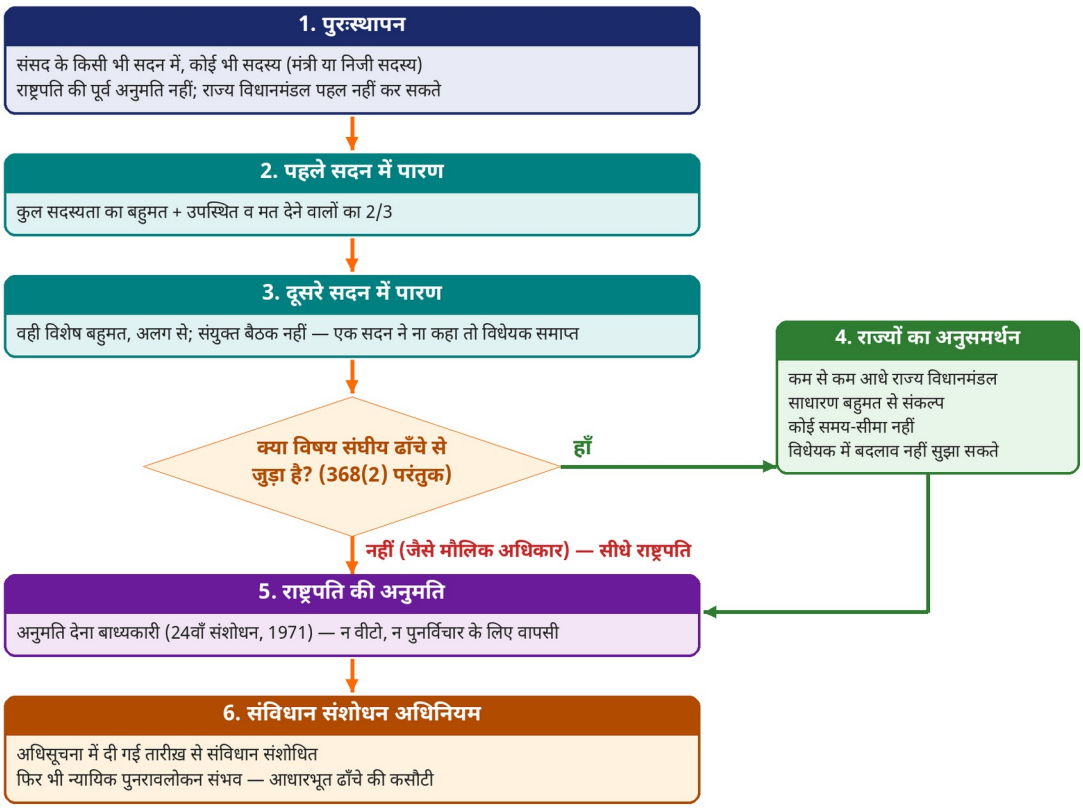
1. **प्रस्ताव (Initiation)** — संशोधन विधेयक केवल **संसद** (लोकसभा या राज्यसभा) के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है — **राज्य विधानमंडल नहीं**। यह **निजी सदस्य विधेयक** या **सरकारी विधेयक** हो सकता है — राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं।
2. **पारण (Passage)** — विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होना होगा। दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक — (क) सदन की **कुल सदस्य संख्या का बहुमत** (Majority of Total Membership) + (ख) **उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत**। कोई **संयुक्त बैठक (Joint Sitting)** का प्रावधान नहीं — दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना अनिवार्य।
3. **राज्यों का अनुसमर्थन (Ratification, यदि लागू हो)** — कुछ प्रावधानों में — कम से कम **आधे राज्यों** के विधानमंडलों द्वारा **साधारण बहुमत** से अनुमोदन आवश्यक। कोई **समय-सीमा** तय नहीं।
4. **राष्ट्रपति की सहमति (Presidential Assent)** — विधेयक दोनों सदनों (और यदि आवश्यक हो राज्यों) से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति को इसे अस्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार नहीं — **[24वें संशोधन 1971 से अनिवार्य]** — सहमति देनी ही होगी।

5. **प्रवृत्त होना (Commencement)** — राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही संविधान **संशोधन अधिनियम** के रूप में संशोधित हो जाता है; अधिनियम में अलग तारीख़ तय हो तो उसी तारीख़ से (जैसे 106वाँ संशोधन — स्वीकृति 28 सितंबर 2023, प्रवृत्त 16 अप्रैल 2026)।

📊 अनुच्छेद 368 — एक नज़र में

1. संविधान का **भाग 20** केवल एक अनुच्छेद — **अनुच्छेद 368** — से बना है।
2. **24वें संशोधन (1971)** ने इसका शीर्षक बदलकर "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया" किया और खंड (1) जोड़ा।
3. इसी संशोधन ने संशोधन विधेयक पर **राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य** कर दी।
4. **42वें संशोधन** ने खंड (4) और (5) जोड़कर न्यायिक समीक्षा रोकनी चाही; **मिनर्वा मिल्स (1980)** ने दोनों को असंवैधानिक ठहराया।

अनुच्छेद 368 — संशोधन विधेयक की यात्रा



चित्र 5.4: अनुच्छेद 368 — संविधान संशोधन विधेयक की यात्रा (प्रवाह-चित्र)

4.2 याद रखने लायक बारीक बातें

बिंदु	स्थिति
कौन पेश कर सकता है?	संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य — मंत्री (सरकारी विधेयक) या निजी सदस्य।
राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश?	आवश्यक नहीं (धन विधेयक या अनुच्छेद 3 वाले विधेयक की तरह कोई शर्त नहीं)।
किस सदन में पहले?	लोकसभा या राज्यसभा — दोनों में से किसी में भी।
संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)?	नहीं; एक सदन ने अस्वीकार किया तो विधेयक समाप्त।
राज्य विधानमंडल की भूमिका	केवल अनुसमर्थन (हाँ/ना) — वह भी कुछ विषयों में; विधेयक में कोई संशोधन नहीं सुझा सकता।
अनुसमर्थन का बहुमत	राज्य विधानमंडल का साधारण बहुमत (उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का)।
अनुसमर्थन की समय-सीमा	संविधान में कोई समय-सीमा नहीं।
राष्ट्रपति का वीटो	न पूर्ण वीटो, न निलंबनकारी वीटो, न जेबी वीटो — 24वें संशोधन (1971) से अनुमति देना बाध्यकारी।
अनुच्छेद 13 का संबंध	अनुच्छेद 368(3): अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी (24वाँ संशोधन)।

🔍 आसान परिभाषा: राज्यों का अनुसमर्थन (Ratification by States)

📘 **परिभाषा:** संविधान के संघीय ढाँचे से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, न्यायपालिका संबंधी प्रावधान) में संशोधन हेतु, विशेष बहुमत के अतिरिक्त, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति देना आवश्यक होता है।

💡 **आसान भाषा में:** कुछ बहुत महत्वपूर्ण संशोधनों में सिर्फ़ संसद की मंज़ूरी काफ़ी नहीं, आधे राज्यों को भी "हाँ" कहना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे संयुक्त परिवार के संपत्ति-बँटवारे के नियम बदलने के लिए परिवार की आधी शाखाओं की सहमति भी चाहिए — ताकि केंद्र अकेले संघीय ढाँचा न बदल सके।

4.3 अनुच्छेद 368 का विकास — एक नज़र में

वर्ष	संशोधन / फ़ैसला	अनुच्छेद 368 पर असर
1950	मूल संविधान	केवल "प्रक्रिया"; शक्ति स्पष्ट रूप से नहीं लिखी। राष्ट्रपति "अनुमति देंगे" — पर बाध्यता पर बहस।
1956	7वाँ संशोधन	परंतुक में "भाग क और भाग ख के राज्य" की जगह केवल "राज्य" (राज्यों का पुनर्गठन)।
1967	गोलकनाथ फ़ैसला	368 केवल प्रक्रिया बताता है; संशोधन भी "विधि" है — मौलिक अधिकार नहीं घटाए जा सकते।
1971	24वाँ संशोधन	खंड (1) — संविधायी शक्ति; खंड (3) — अनुच्छेद 13 लागू नहीं; राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी।
1973	केशवानंद भारती	24वाँ संशोधन वैध, पर आधारभूत ढाँचा अपरिवर्तनीय।
1976	42वाँ संशोधन	खंड (4) — संशोधन को किसी अदालत में चुनौती नहीं; खंड (5) — संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं।
1980	मिनर्वा मिल्स	खंड (4) और (5) असंवैधानिक घोषित।
2016	101वाँ संशोधन	परंतुक की सूची में अनुच्छेद 279क (जीएसटी परिषद) जोड़ा।

4.4 संविधान संशोधन विधेयक बनाम साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक

आधार	संविधान संशोधन विधेयक (368)	साधारण विधेयक	धन विधेयक (110)
कहाँ पेश	किसी भी सदन में	किसी भी सदन में	केवल लोकसभा में
राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश	नहीं चाहिए	सामान्यतः नहीं (कुछ विशेष विधेयकों को छोड़कर)	ज़रूरी
आवश्यक बहुमत	विशेष बहुमत, हर सदन में अलग	साधारण बहुमत	साधारण बहुमत (लोकसभा निर्णायक)
राज्यसभा की शक्ति	बराबर — अस्वीकार करे तो विधेयक समाप्त	बराबर — गतिरोध पर संयुक्त बैठक	केवल 14 दिन तक रोक; सिफ़ारिशें मानना लोकसभा पर निर्भर
संयुक्त बैठक	नहीं	हाँ (अनुच्छेद 108)	नहीं (आवश्यकता नहीं)
राज्यों की भूमिका	कुछ विषयों में अनुसमर्थन	नहीं	नहीं
राष्ट्रपति के विकल्प	अनुमति देना बाध्यकारी	अनुमति, रोकना या एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना	अनुमति या रोकना; लौटा नहीं सकते

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को **पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते** — यह शक्ति (अनुच्छेद 111) केवल साधारण विधेयकों पर है।

संशोधन विधेयक पर **संयुक्त बैठक नहीं** होती; पर साधारण बहुमत वाले "संशोधन" (जैसे अनुच्छेद 4 वाले क़ानून) तकनीकी रूप से साधारण विधेयक हैं।

अनुच्छेद 368(4) और (5) आज भी संविधान की किताब में छपे दिखते हैं, पर **मिनर्वा मिल्स (1980)** के बाद वे **निष्प्रभावी** हैं।

📖 1951 — संविधान लागू होने के 17 महीने में पहला संशोधन

संविधान **26 जनवरी 1950** को लागू हुआ, और बहुत जल्दी अदालतों में टकराव शुरू हो गए। मद्रास में **चंपकम दोराईराजन (Champakam Dorairajan)** मामले में जाति-आधारित सीटें रद्द हुईं; **रोमेश थापर (Romesh Thappar)** मामले में प्रेस पर रोक हटी; और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के ज़मींदारी उन्मूलन क़ानूनों को अदालतों में चुनौती मिली। सरकार को लगा कि भूमि-सुधार और सामाजिक न्याय की पूरी योजना ही अटक जाएगी।

उस समय पहली लोकसभा चुनी नहीं गई थी — संविधान सभा ही **अस्थायी संसद (Provisional Parliament)** के रूप में काम कर रही थी, और उसमें **राज्यसभा** भी नहीं थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने मई 1951 में संशोधन विधेयक पेश किया, और **18 जून 1951** को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ **पहला संविधान संशोधन अधिनियम** लागू हो गया। इसने **नौवीं अनुसूची**, अनुच्छेद **31क-31ख** और अनुच्छेद **15(4)** जोड़े, तथा अनुच्छेद 19(2) में नए "उचित प्रतिबंध" रखे।

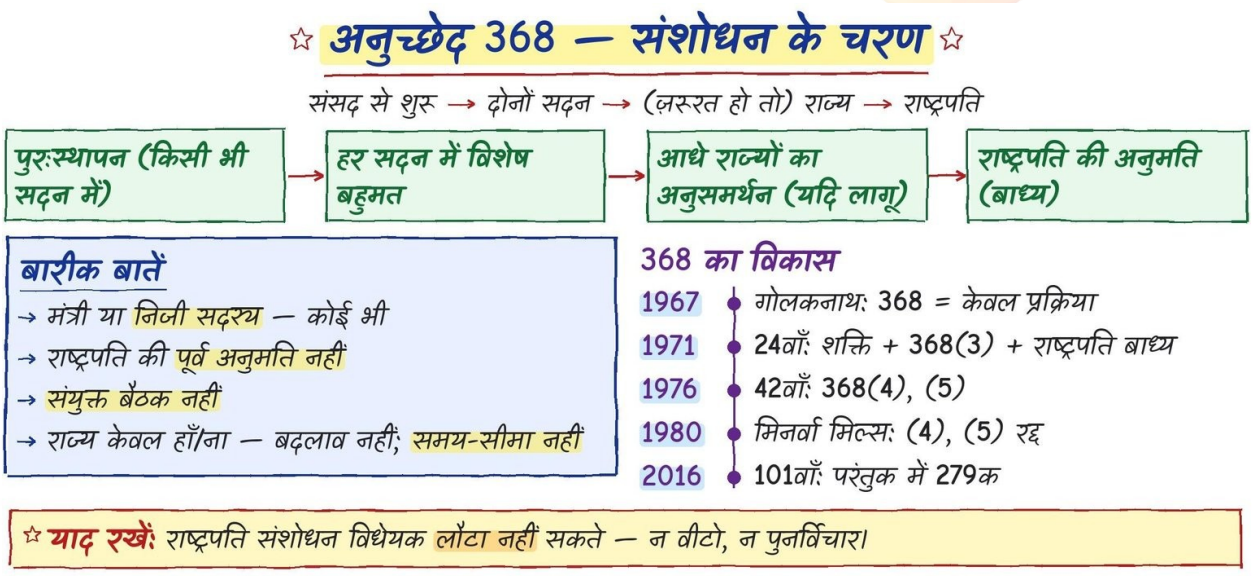
इसी संशोधन को **शंकरी प्रसाद** ने अदालत में चुनौती दी — और यहीं से वह लंबी बहस शुरू हुई कि **क्या संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है?** इस बहस का अंतिम उत्तर 1973 में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत के रूप में मिला।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया पहली बार कैसे चली, और कैसे पहले ही संशोधन ने **संसद बनाम न्यायपालिका** की बहस (खंड 9) को जन्म दिया।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला संशोधन **1951** — अस्थायी संसद ने पारित किया; नौवीं अनुसूची, 31क, 31ख, 15(4) जोड़े।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संयुक्त बैठक — अब तक केवल तीन बार

संसद की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) अब तक केवल तीन बार हुई है — **दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961)**, **बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978)** और **आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)** पर। इनमें से कोई भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं था, क्योंकि संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है।



चित्र 5.5: अनुच्छेद 368 — संशोधन प्रक्रिया के चरण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. बहुमत के प्रकार — साधारण, पूर्ण, प्रभावी और विशेष

संविधान में अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तरह का बहुमत रखा गया है। संशोधन प्रक्रिया समझने से पहले इन्हें साफ़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा भ्रम यहीं होता है। मान लीजिए लोकसभा की **कुल सदस्य संख्या 543** है, **3 सीटें ख़ाली** हैं (यानी प्रभावी संख्या 540), और किसी दिन **500 सदस्य उपस्थित** हैं, जिनमें से **480 मतदान** करते हैं।

बहुमत	अर्थ	उदाहरण (543 / 540 / 480)	कहाँ प्रयोग होता है
साधारण (कामकाजी) बहुमत	उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का आधे से अधिक।	480 में से 241	साधारण विधेयक, धन विधेयक, अविश्वास/विश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष का चुनाव, अनुच्छेद 4 व 169 वाले क़ानून
पूर्ण बहुमत	सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक।	543 में से 272	संविधान में अलग से नहीं; सरकार बनाने के राजनीतिक अर्थ में; विशेष बहुमत की पहली शर्त
प्रभावी बहुमत	सदन की प्रभावी संख्या (कुल − रिक्त स्थान) का आधे से अधिक।	540 में से 271	उपराष्ट्रपति को हटाने का राज्यसभा का संकल्प (अनुच्छेद 67(ख)); राज्यसभा के उपसभापति (90(ग)); लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाना (94(ग)); विधानसभा अध्यक्ष (179(ग))
विशेष बहुमत — प्रकार 1	उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3।	480 में से 320	अनुच्छेद 249 (राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा का संकल्प), अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवा)

NIFOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

बहुमत	अर्थ	उदाहरण (543 / 540 / 480)	कहाँ प्रयोग होता है
विशेष बहुमत — प्रकार 2 (अनुच्छेद 368)	कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 — दोनों।	कम से कम 272 और 480 में से 320	संविधान संशोधन; उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना; राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन (अनुच्छेद 352); अनुच्छेद 169 का विधानसभा संकल्प
विशेष बहुमत — प्रकार 3 (अनुच्छेद 61)	सदन की कुल सदस्यता का 2/3।	543 में से 362	राष्ट्रपति पर महाभियोग

🔍 आसान परिभाषा: प्रभावी बहुमत (Effective Majority)

📘 **परिभाषा:** सदन की कुल सदस्य संख्या में से रिक्त स्थानों को घटाकर बची हुई "प्रभावी संख्या" का आधे से अधिक बहुमत; संविधान इसे "सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत" कहता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो सीटें ख़ाली हैं उन्हें गिनती से हटा दो, फिर बचे हुए सदस्यों में आधे से ज़्यादा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कक्षा में 50 सीटें हों पर 4 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया हो, तो मॉनिटर हटाने के लिए 46 में से 24 बच्चों की सहमति चाहिए, 50 में से 26 की नहीं।

📌 ध्यान दें — विशेष बहुमत की दोहरी शर्त

अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत में **दोनों शर्तें** एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर बहुत कम सदस्य उपस्थित हों (जैसे 300), तो उनका 2/3 (200) काफ़ी नहीं — **कुल सदस्यता का बहुमत (272)** भी चाहिए।

अगर बहुत ज़्यादा सदस्य उपस्थित हों (जैसे 528), तो 272 काफ़ी नहीं — **528 का 2/3 = 352** चाहिए। 17 अप्रैल 2026 को यही हुआ।

💡 राजस्थान विधानसभा में विशेष बहुमत का गणित

राजस्थान विधानसभा में **200** सीटें हैं। अगर विधानसभा अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाने का संकल्प पारित करना चाहे, तो उसे **कुल सदस्यता का बहुमत (कम से कम 101)** और **उपस्थित व मत देने वालों का दो-तिहाई** — दोनों चाहिए। मान लीजिए 180 विधायक मतदान करते हैं, तो कम से कम **120** वोट चाहिए; और अगर केवल 140 विधायक मतदान करें, तो दो-तिहाई 94 होता है, पर कुल सदस्यता वाली शर्त के कारण कम से कम **101** वोट चाहिए। संविधान संशोधन के अनुसमर्थन वाले संकल्प के लिए यह शर्त नहीं है — वहाँ विधानसभा का **साधारण बहुमत** काफ़ी है।

📖 17 अप्रैल 2026 — 298 वोट, फिर भी हार

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य था — 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके लोकसभा की सीटें बढ़ाना और **महिला आरक्षण** को जल्दी लागू करना। दो दिन की बहस के बाद **17 अप्रैल 2026** को लोकसभा में मत-विभाजन हुआ। **528** सदस्यों ने मतदान किया — **298** पक्ष में, **230** विरोध में, कोई तटस्थ नहीं।

अब गणित देखिए। पहली शर्त — सदन की **कुल सदस्यता का बहुमत**: 298 इस शर्त को पार कर गया। दूसरी शर्त — **उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई**: 528 का दो-तिहाई = **352**। 298 इससे **54 कम** था। इसलिए अध्यक्ष ने घोषणा की कि विधेयक "सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ"। साथ के दो साधारण विधेयक (परिसीमन विधेयक आदि) सरकार ने वापस ले लिए।

यह इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि **विशेष बहुमत** की दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ध्यान रहे — इससे **106वाँ संशोधन (2023)** रद्द नहीं हुआ; वह लागू है, बस महिला आरक्षण का वास्तविक अमल जनगणना के बाद के परिसीमन से जुड़ा है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** साधारण बहुमत और विशेष बहुमत का अंतर — यही अगले उप-खंड (बहुमत के प्रकार) की कुंजी है।

📌 **याद रखने लायक बात:** विशेष बहुमत = **कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मत देने वालों का 2/3** — दोनों शर्तें एक साथ।

📊 राज्यसभा में विशेष बहुमत का गणित

1. राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या **250** है (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत); वर्तमान स्वीकृत संख्या **245** (233 + 12)।
2. मान लीजिए किसी दिन **240** सदस्य मतदान करते हैं — तब 2/3 = **160**; और कुल सदस्यता का बहुमत = 245 का आधे से अधिक = **123**। दोनों शर्तें पूरी करने के लिए कम से कम 160 वोट चाहिए।
3. अगर केवल **150** सदस्य मतदान करें, तो 2/3 = 100 — पर कुल सदस्यता की शर्त के कारण कम से कम **123** वोट चाहिए।
4. यानी उपस्थिति ज़्यादा हो तो **2/3 वाली शर्त** निर्णायक होती है, और उपस्थिति कम हो तो **कुल सदस्यता वाली शर्त**।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अध्यक्ष का निर्णायक मत

अनुच्छेद 100 के अनुसार सदन में साधारण निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होते हैं। पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) पहले मत नहीं देते, केवल **मत बराबर होने पर निर्णायक मत** देते हैं।

☆ बहुमत के प्रकार ☆

उदाहरण: कुल 543 | रिक्त 3 (प्रभावी 540) | मतदान करने वाले 480

बहुमत	अर्थ	उदाहरण	कहाँ
साधारण	मत देने वालों का आधे से अधिक	241	साधारण विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव
पूर्ण	कुल सदस्यता का आधे से अधिक	272	सरकार बनाना; 368 की पहली शर्त
प्रभावी	प्रभावी संख्या का आधे से अधिक	271	उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष को हटाना
विशेष — 249, 312	मत देने वालों का 2/3	320	राज्यसभा के संकल्प
विशेष — 368	कुल का बहुमत + मत देने वालों का 2/3	272 और 320	संशोधन, न्यायाधीश हटाना, 352
विशेष — 61	कुल सदस्यता का 2/3	362	राष्ट्रपति पर महाभियोग

☆ **याद रखें:** 17 अप्रैल 2026: 298 बनाम 230 — पर 528 का 2/3 = 352 चाहिए था, इसलिए 131वाँ विधेयक गिरा।

चित्र 5.6: बहुमत के प्रकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. संशोधन की 3 विधियाँ — साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत+राज्य अनुसमर्थन

अनुच्छेद 368 केवल **2 विधियाँ** प्रावधानित करता है (विशेष बहुमत वाली, अनुसमर्थन के साथ या बिना), जबकि संविधान के अन्य अनुच्छेद (व्यापक रूप से) **साधारण बहुमत** वाली तीसरी विधि की अनुमति देते हैं।

विधि	आवश्यक बहुमत	उदाहरण (कौन-से प्रावधान)
1. साधारण बहुमत (Simple Majority)	संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत — अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर, तकनीकी रूप से "संशोधन" नहीं।	नए राज्य का प्रवेश/निर्माण (अनुच्छेद 2, 3, 4); राज्यों के नाम बदलना; विधान परिषद का सृजन/उन्मूलन (अनुच्छेद 169); दूसरी अनुसूची — वेतन-भत्ते; संसद में गणपूर्ति (Quorum); नागरिकता संबंधी प्रावधान
2. विशेष बहुमत (Special Majority — अनुच्छेद 368)	कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित-मतदान सदस्यों का 2/3 बहुमत — प्रत्येक सदन में अलग-अलग।	मौलिक अधिकार; नीति निदेशक तत्व; संविधान के अन्य सभी प्रावधान जो न तो साधारण बहुमत में हैं, न संघीय ढाँचे से जुड़े हैं
3. विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन	ऊपर जैसा विशेष बहुमत + कम से कम 50% राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति (साधारण बहुमत से)।	संघीय ढाँचे से जुड़े प्रावधान — राष्ट्रपति चुनाव पद्धति (अनुच्छेद 54, 55); संघ-राज्य कार्यपालिका शक्ति विस्तार (अनुच्छेद 73, 162); उच्चतम/उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124-147, 214-231); संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची); अनुच्छेद 368 स्वयं

🌟 क्या आप जानते हैं? — विधान परिषद और राजस्थान

अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या हटाने के लिए पहले उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है, फिर संसद साधारण क़ानून बनाती है। आज **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश** — इन छह राज्यों में विधान परिषद है। राजस्थान विधानसभा ने भी विधान परिषद के लिए संकल्प पारित किया था, और इससे जुड़ा विधेयक संसद में पेश हुआ, पर अब तक क़ानून नहीं बना।

संशोधन की तीन विधियाँ — कठिनाई के तीन स्तर

सबसे आसान

1. साधारण बहुमत
(अनुच्छेद 368 से बाहर)

- नए राज्य, नाम, सीमा (अनु. 2, 3, 4)
- विधान परिषद (अनु. 169)
- नागरिकता; चुनाव; परिसीमन
- दूसरी अनुसूची; गणपूर्ति; वेतन-भत्ते
- संसदीय विशेषाधिकार; प्रक्रिया-नियम
- केंद्रशासित प्रदेश; पाँचवीं-छठी अनुसूची
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या

मध्यम कठिन

2. विशेष बहुमत
(अनुच्छेद 368(2))

- मौलिक अधिकार (भाग 3)
- नीति निदेशक तत्व (भाग 4)
- वे सब प्रावधान जो पहली या तीसरी श्रेणी में नहीं
- उदाहरण: 44वाँ, 86वाँ, 100वाँ, 103वाँ संशोधन

सबसे कठिन

3. विशेष बहुमत + आधे राज्य
(अनुच्छेद 368(2) का परंतुक)

- राष्ट्रपति का निर्वाचन (54, 55)
- कार्यपालिका शक्ति (73, 162); 241; 279क
- उच्चतम/उच्च न्यायालय; विधायी संबंध
- सातवीं अनुसूची की सूचियाँ
- राज्यसभा में प्रतिनिधित्व
- स्वयं अनुच्छेद 368
- उदाहरण: 7वाँ, 42वाँ, 99वाँ, 101वाँ

चित्र 5.7: संशोधन की तीन विधियाँ — कौन-सा प्रावधान किस रास्ते से बदलता है

6.1 पहली विधि — संसद का साधारण बहुमत (पूरी सूची)

इन प्रावधानों को बदलने वाले क़ानून के बारे में संविधान खुद कहता है कि वह **अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा** (जैसे अनुच्छेद 4(2), 169(3), 239क(2), पाँचवीं अनुसूची का पैरा 7(2), छठी अनुसूची का पैरा 21(2))। इसलिए इन्हें संसद साधारण विधेयक की तरह पारित करती है, और दोनों सदनों में गतिरोध होने पर **संयुक्त बैठक** भी हो सकती है।

क्रम	साधारण बहुमत से बदलने वाले विषय
1	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2); नए राज्य बनाना, क्षेत्र, सीमा या नाम बदलना (अनुच्छेद 3, 4)
2	राज्यों में विधान परिषद का उत्सादन या सृजन (अनुच्छेद 169) — संबंधित विधानसभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प के बाद
3	दूसरी अनुसूची — राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्षों, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार
4	संसद में गणपूर्ति (कोरम); संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते; संसद में प्रक्रिया के नियम; संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार
5	संसद में अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग; राजभाषा का प्रयोग
6	उच्चतम न्यायालय में अवर (पुइसने) न्यायाधीशों की संख्या; उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता देना
7	नागरिकता का अर्जन और समाप्ति
8	संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव; निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
9	केंद्रशासित प्रदेश; अनुच्छेद 239क के तहत कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में विधानमंडल/मंत्रिपरिषद बनाना
10	पाँचवीं अनुसूची — अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन; छठी अनुसूची — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

6.2 दूसरी विधि — विशेष बहुमत

संविधान के **ज़्यादातर प्रावधान** इसी विधि से बदलते हैं — **मौलिक अधिकार (भाग 3)**, **नीति निदेशक तत्व (भाग 4)**, और वे सभी प्रावधान जो न पहली श्रेणी में आते हैं, न तीसरी में। जैसे 44वाँ संशोधन (संपत्ति का अधिकार हटाना), 86वाँ संशोधन (अनुच्छेद 21क) और 103वाँ संशोधन (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण) केवल विशेष बहुमत से पारित हुए।

🔍 आसान परिभाषा: विशेष बहुमत (Special Majority — अनुच्छेद 368)

📘 **परिभाषा:** संविधान संशोधन हेतु आवश्यक वह दोहरी शर्त — (1) सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा (2) उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत — दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए, और यह प्रत्येक सदन में अलग-अलग लागू होती है।

💡 **आसान भाषा में:** सिर्फ़ मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत काफ़ी नहीं, सदन की पूरी सदस्य संख्या का भी आधे से ज़्यादा समर्थन चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** जैसे 100 सदस्यों वाली सोसायटी में बैठक में मौजूद 30 लोगों के 2/3 (20) से काम नहीं चलेगा — कम से कम 51 भी सहमत हों, और वे मौजूद सदस्यों के 2/3 भी हों।

6.3 तीसरी विधि — विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (अनुच्छेद 368(2) का परंतुक)

परंतुक का खंड	किन प्रावधानों में बदलाव के लिए
(क)	अनुच्छेद 54 (राष्ट्रपति का निर्वाचन), 55 (निर्वाचन की रीति), 73 (संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), 162 (राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार), 241 (केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय), 279क (जीएसटी परिषद — 101वें संशोधन से)
(ख)	भाग 5 का अध्याय 4 (संघ की न्यायपालिका — उच्चतम न्यायालय); भाग 6 का अध्याय 5 (राज्यों के उच्च न्यायालय); भाग 11 का अध्याय 1 (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध)
(ग)	सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची — संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
(घ)	संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची — राज्यसभा में सीटों का बँटवारा)
(ङ)	स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंध

⚠️ महत्वपूर्ण नोट

राजस्थान संदर्भ: संविधान की सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ) में परिवर्तन भी विशेष बहुमत + राज्य अनुसमर्थन विधि से होता है — क्योंकि यह संघीय ढाँचे का मूल स्तंभ है। राजस्थान सहित सभी राज्य विधानसभाओं की सहमति ऐसे किसी संशोधन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब ऐसा विधेयक राजस्थान विधानसभा के पास आता है, तो विधानसभा संकल्प द्वारा उसका अनुसमर्थन कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है, पर उसमें **कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं** कर सकती।

उदाहरण संशोधन	विधि	कारण
7वाँ (1956)	विशेष बहुमत + अनुसमर्थन	राज्यों का पुनर्गठन; राज्यों की श्रेणियाँ और सूचियाँ बदलीं।
15वाँ (1963)	विशेष बहुमत + अनुसमर्थन	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष।

उदाहरण संशोधन	विधि	कारण
42वाँ (1976)	विशेष बहुमत + अनुसमर्थन	सातवीं अनुसूची में पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में; न्यायपालिका की शक्तियाँ।
99वाँ (2014)	विशेष बहुमत + अनुसमर्थन	उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ (भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5)।
101वाँ (2016)	विशेष बहुमत + अनुसमर्थन	कर-शक्तियाँ (सातवीं अनुसूची) और नया अनुच्छेद 279क।
100वाँ (2015)	केवल विशेष बहुमत	पहली अनुसूची (राज्यों के क्षेत्र) परंतुक की सूची में नहीं।
103वाँ (2019)	केवल विशेष बहुमत	मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 15, 16) — परंतुक में नहीं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे पहले असम

जीएसटी संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला **पहला राज्य असम** था। ज़रूरी 15 से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन पूरा होते ही विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया; जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 से अस्तित्व में आई और जीएसटी **1 जुलाई 2017** से पूरे देश में लागू हुआ।

📖 2 सितंबर 2016 — जयपुर में जीएसटी पर "हाँ"

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए **संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक, 2014** राज्यसभा ने **3 अगस्त 2016** को और लोकसभा ने **8 अगस्त 2016** को पारित किया। पर इतने से काम नहीं चला — यह विधेयक केंद्र और राज्यों की **कर-शक्तियों** को बदलता था, यानी **संघीय ढाँचे** को छूता था। इसलिए अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार इसे **कम से कम आधे राज्यों** के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए था।

सबसे पहले **असम** ने अनुसमर्थन किया। **2 सितंबर 2016** को राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर अनुसमर्थन दिया और राजस्थान ऐसा करने वाला **17वाँ राज्य** बना। ज़रूरी संख्या पूरी होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, और **8 सितंबर 2016** को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** बना।

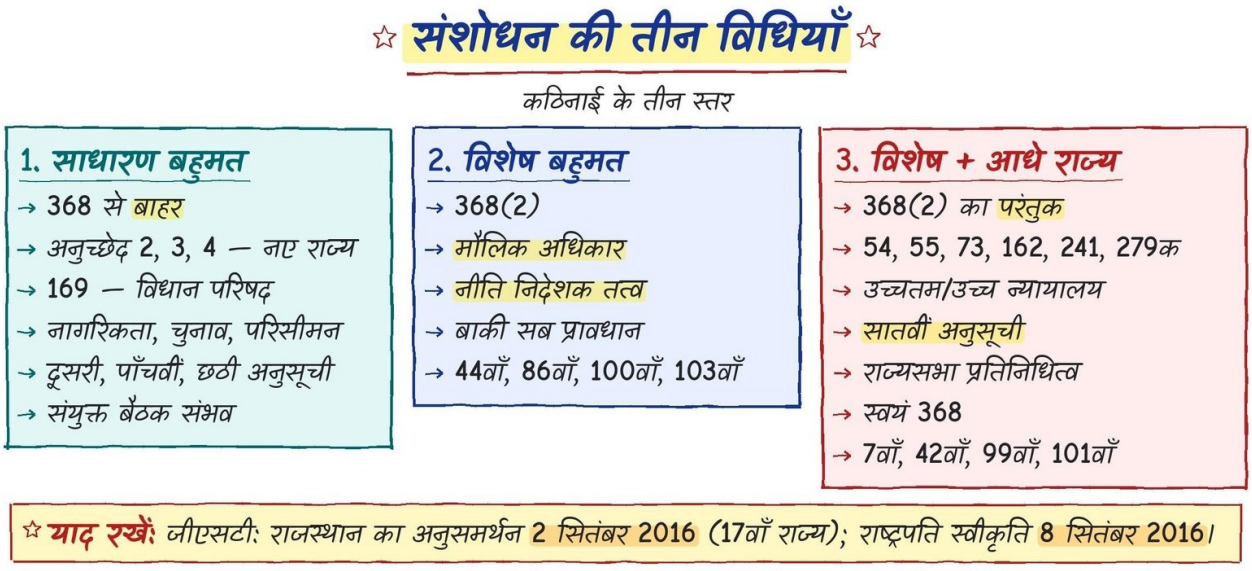
ध्यान दीजिए — विधेयक का नंबर **122वाँ** था, पर अधिनियम **101वाँ** बना। कारण: कई संशोधन विधेयक कभी पारित ही नहीं होते, इसलिए विधेयक की संख्या और अधिनियम की संख्या अलग-अलग चलती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संशोधन की **तीसरी विधि** (विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन) व्यवहार में कैसे चलती है — राजस्थान विधानसभा केवल "हाँ" या "ना" कह सकती है, विधेयक में बदलाव नहीं कर सकती।

📌 **याद रखने लायक बात:** 101वाँ संशोधन: राष्ट्रपति स्वीकृति **8 सितंबर 2016**; राजस्थान का अनुसमर्थन **2 सितंबर 2016** (17वाँ राज्य)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — परंतुक की सूची भी बदलती है

अनुच्छेद 368(2) का परंतुक — यानी वे विषय जिनके लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए — खुद भी संशोधन से बदला जा सकता है, और ऐसा बदलाव भी अनुसमर्थन से ही होगा, क्योंकि "स्वयं अनुच्छेद 368" परंतुक में है। **101वें संशोधन (2016)** ने परंतुक के खंड (क) में **अनुच्छेद 279क (जीएसटी परिषद)** जोड़ा। इसका अर्थ है कि अब जीएसटी परिषद की बनावट या शक्तियों में कोई भी बदलाव करना हो, तो संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति भी ज़रूरी होगी — यानी केंद्र अकेले परिषद में राज्यों की भूमिका नहीं घटा सकता।



चित्र 5.8: संशोधन की तीन विधियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. संशोधन प्रक्रिया की आलोचनाएँ

संविधान निर्माताओं ने एक व्यावहारिक प्रक्रिया बनाई, फिर भी संविधान-विशेषज्ञों ने इसकी कई कमियाँ गिनाई हैं। इनमें से कुछ आलोचनाएँ प्रक्रिया की बनावट से जुड़ी हैं, और कुछ इस डर से कि बड़ा बहुमत पाकर कोई सरकार संविधान को अपनी सुविधा से बदल सकती है।

आलोचना	तर्क
राज्यों की सीमित भूमिका	संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत केवल संसद कर सकती है — राज्य विधानमंडल को कोई भूमिका नहीं (अमेरिका के विपरीत, जहाँ राज्य भी प्रस्ताव दे सकते हैं)। अपवाद: अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाने/हटाने के लिए विधानसभा का संकल्प।
राज्यों का अनुसमर्थन सीमित मामलों तक	संघीय प्रावधानों में भी राज्यों की भूमिका "अनुसमर्थन" तक सीमित — नए प्रावधान का प्रस्ताव नहीं दे सकते; केवल आधे राज्यों की सहमति ही काफ़ी — सभी की नहीं (अमेरिका में 3/4)।
अस्पष्ट प्रक्रिया	कोई समय-सीमा तय नहीं — विधेयक कब तक लंबित रह सकता है, अनुसमर्थन में कितना समय लगेगा — स्पष्ट नहीं। यह भी साफ़ नहीं कि कोई राज्य एक बार दिया अनुसमर्थन वापस ले सकता है या नहीं।
संयुक्त बैठक का अभाव	यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो तो — साधारण विधेयकों की तरह संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) का कोई प्रावधान नहीं — गतिरोध बना रह सकता है।
संसद की स्वेच्छाचारिता की आशंका	विशेष बहुमत प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं — 1971 (24वाँ), 1976 (42वाँ) जैसे संशोधनों में इसका दुरुपयोग देखा गया।
विशेष निकाय का अभाव	अमेरिका की तरह विशेष संवैधानिक सम्मेलन या किसी अलग संविधान सभा का प्रावधान नहीं; संशोधन की सर्वोच्च शक्ति सामान्य विधायिका (संसद) के हाथ में ही है।
जनता की सीधी भागीदारी नहीं	स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की तरह कोई जनमत संग्रह नहीं।
बहुत ज़्यादा लचीलापन	अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान (नए राज्य, सीमा परिवर्तन, नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, पाँचवीं-छठी अनुसूची) केवल साधारण बहुमत से बदल जाते हैं।
मुक़दमेबाज़ी को जन्म	प्रक्रिया की अस्पष्टता के कारण लंबे समय तक संसद और न्यायपालिका में टकराव चला — शंकरी प्रसाद (1951) से केशवानंद (1973) और मिनर्वा मिल्स (1980) तक।

7.1 संतुलित मूल्यांकन — प्रक्रिया की खूबियाँ

इन आलोचनाओं के बावजूद यह प्रक्रिया व्यवहार में सफल रही है। इसने देश की ज़रूरतों के हिसाब से 106 बार संविधान को ढाला — पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, जीएसटी, महिला आरक्षण — और फिर भी संविधान की मूल पहचान बनी रही। संघीय विषयों पर राज्यों की सहमति ने केंद्र की मनमानी पर रोक लगाई, और जहाँ प्रक्रिया कमज़ोर पड़ी, वहाँ **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** ने सुरक्षा कवच का काम किया।

> *"संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे कुशलता से रचे गए पहलुओं में से एक सिद्ध किया है।* (the amending process has proved itself one of the most ably conceived aspects of the Constitution) — **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)**

> *"संशोधन प्रक्रिया में विविधता बुद्धिमानी है, पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है।* (variety in the amending process is wise but is rarely found) — **के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare)**

📊 दसवीं अनुसूची — संशोधनों की कहानी

1. **52वाँ संशोधन (1985)** — दल-बदल विरोधी क़ानून, दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
2. **किहोतो होलोहन (1992)** — अनुच्छेद 7 (न्यायिक समीक्षा पर रोक) राज्यों के अनुसमर्थन के बिना पारित होने के कारण अमान्य।
3. **91वाँ संशोधन (2003)** — दल में "विभाजन" (एक-तिहाई) वाली छूट हटाई; अब केवल **दो-तिहाई** सदस्यों का **विलय** मान्य।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अयोग्यता का निर्णय कौन करता है

दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल पर अयोग्यता का निर्णय सदन का **अध्यक्ष या सभापति** करता है; **किहोतो होलोहन** के अनुसार यह निर्णय **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है।

📖 किहोतो होलोहन 1992 — जब अनुसमर्थन न होने से एक पैराग्राफ़ गिर गया

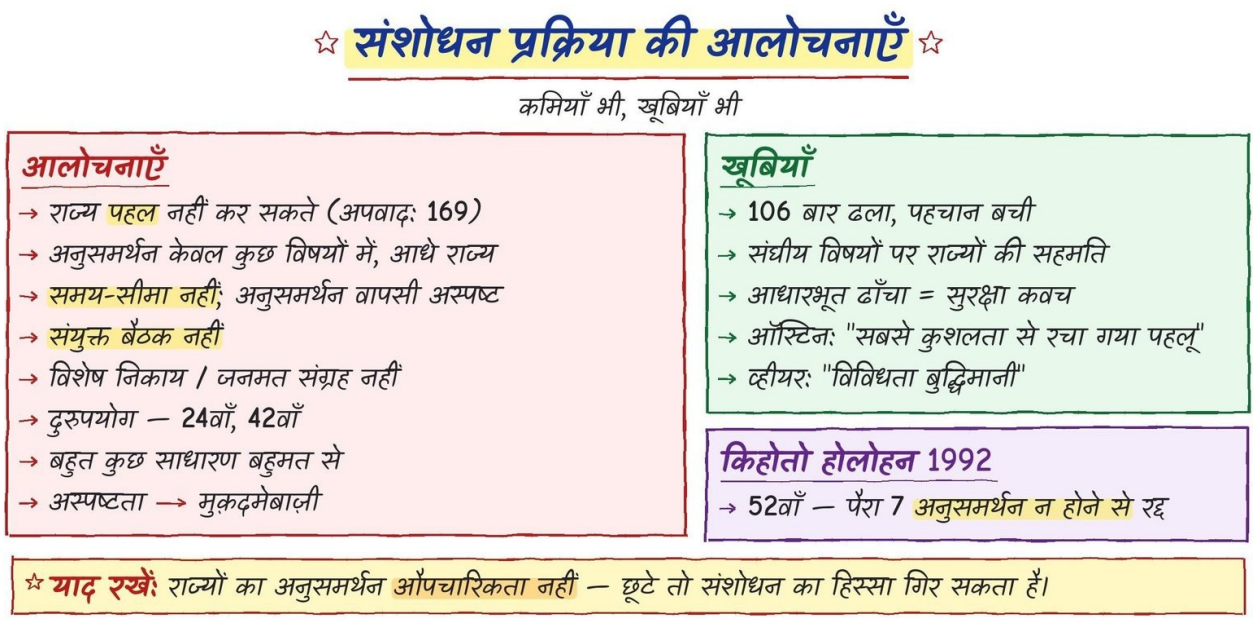
1985 में **52वें संशोधन** ने दल-बदल विरोधी क़ानून के रूप में **दसवीं अनुसूची** जोड़ी। इसके **पैराग्राफ़ 7** में लिखा था कि दल-बदल पर अध्यक्ष या सभापति के फ़ैसले को **कोई अदालत** नहीं परख सकेगी। यह संशोधन संसद में विशेष बहुमत से पारित हुआ था, पर इसे राज्यों के अनुसमर्थन के लिए नहीं भेजा गया।

नगालैंड के विधायक से जुड़े **किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू (Kihoto Hollohan v. Zachillhu)** मामले में **18 फ़रवरी 1992** को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — पैराग्राफ़ 7 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों (अनुच्छेद 136, 226, 227) को घटाता है, और ये विषय अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में आते हैं; इसलिए इसे **आधे राज्यों का अनुसमर्थन** चाहिए था। अनुसमर्थन न होने के कारण पैराग्राफ़ 7 **असंवैधानिक** ठहराया गया, और बाकी दसवीं अनुसूची बचा ली गई।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष दल-बदल के मामलों में एक **न्यायाधिकरण** की तरह काम करते हैं, इसलिए उनका फ़ैसला **न्यायिक पुनरावलोकन** के अधीन है। बाद में इसी फ़ैसले को **स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव** और **लोकतंत्र** को आधारभूत ढाँचा मानने वाले फ़ैसलों में गिना जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रक्रिया की छोटी-सी चूक भी संशोधन को गिरा सकती है — इसलिए आलोचनाओं (खंड 7) के साथ यह भी समझें कि राज्यों का अनुसमर्थन केवल औपचारिकता नहीं है।

📌 **याद रखने लायक बात:** 52वाँ संशोधन 1985; किहोतो होलोहन **1992** — पैराग्राफ़ 7 अनुसमर्थन के अभाव में रद्द।



चित्र 5.9: संशोधन प्रक्रिया की आलोचनाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. कठोरता बनाम लचीलापन — भारतीय संविधान की मिश्रित प्रकृति

अत्यंत कठोर संविधान (जैसे USA)	अत्यंत लचीला संविधान (जैसे UK)
संशोधन बेहद कठिन — दशकों में मुश्किल से कुछ संशोधन	साधारण क़ानून जैसी ही प्रक्रिया
केवल 27 संशोधन 230+ वर्षों में	कोई विशेष प्रक्रिया नहीं — संसद सर्वोच्च
राज्यों की सहमति अनिवार्य — 3/4 राज्य चाहिए	तुरंत बदला जा सकता है
स्थिरता अधिक, लेकिन परिवर्तनशीलता कम	परिवर्तनशीलता अधिक, लेकिन स्थिरता कम

भारतीय संविधान **"कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत संतुलन"** है — संविधान-विशेषज्ञ **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)** ने इसकी संशोधन-प्रक्रिया को संविधान के सबसे कुशलता से रचे गए पहलुओं में गिना है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसमें **3 अलग-अलग विधियाँ** मौजूद हैं — कुछ प्रावधान बेहद आसानी से (साधारण बहुमत), कुछ कठिनाई से (विशेष बहुमत), और संघीय ढाँचे से जुड़े कुछ प्रावधान सबसे कठिनाई से (विशेष बहुमत + राज्य अनुसमर्थन) बदले जा सकते हैं — इसीलिए 75+ वर्षों में 100 से अधिक (अक्टूबर 2026 तक **106**) संशोधन हो चुके हैं, फिर भी संविधान की मूल भावना और स्थिरता बनी हुई है।

8.1 भारत में लचीलापन क्यों ज़्यादा दिखता है?

- **विस्तृत संविधान** — भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में है; इसमें प्रशासन की बारीकियाँ (जैसे वेतन, सीटें, सेवाएँ) भी लिखी हैं, इसलिए छोटे-छोटे बदलावों के लिए भी संशोधन चाहिए।
- **सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का औज़ार** — भूमि-सुधार, आरक्षण, पंचायती राज जैसे बड़े सामाजिक बदलाव संशोधनों से ही आए।
- **ज़्यादातर प्रावधानों में राज्यों की ज़रूरत नहीं** — केवल परंतुक वाले विषयों में अनुसमर्थन चाहिए।
- **एक दल के लंबे बहुमत के दौर** — 1950-1977 और फिर कई बार केंद्र में मज़बूत बहुमत ने विशेष बहुमत जुटाना आसान बनाया।

8.2 भारत में कठोरता कहाँ है?

- संघीय विषयों (राष्ट्रपति चुनाव, न्यायपालिका, सातवीं अनुसूची, राज्यसभा प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368) पर **आधे राज्यों** की सहमति।
- दोनों सदनों में **अलग-अलग** विशेष बहुमत; **संयुक्त बैठक नहीं** — राज्यसभा में बहुमत न हो तो संशोधन रुक जाता है (जैसे जीएसटी विधेयक लोकसभा से मई 2015 में पारित होकर भी राज्यसभा में अगस्त 2016 तक अटका रहा)।
- सबसे बड़ी कठोरता — **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत**: कुछ बातें किसी भी बहुमत से नहीं बदल सकतीं।

📊 संशोधन — संख्याओं में

1. भारत: 26 जनवरी 1950 से अक्टूबर 2026 तक **106** संशोधन अधिनियम (सबसे नया — 106वाँ, 2023)।
2. अमेरिका: 1789 से **27** संशोधन; पहले 10 संशोधन "अधिकार-पत्र (Bill of Rights)" कहलाते हैं (1791)।
3. पहला संशोधन लागू होने के लगभग **17 महीने** बाद (18 जून 1951) आ गया था।
4. संशोधन **विधेयक** की संख्या अलग चलती है — जैसे 131वाँ संशोधन विधेयक, 2026 (पारित नहीं हुआ)।

📊 संशोधन जिन्होंने आम नागरिक की ज़िंदगी बदली

1. **61वाँ** — 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार।
2. **73वाँ और 74वाँ (1992)** — गाँव और शहर की स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा; महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें।
3. **86वाँ (2002)** — 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार।
4. **101वाँ (2016)** — पूरे देश में एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (जीएसटी)।
5. **106वाँ (2023)** — लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें (परिसीमन के बाद)।

📊 संशोधन की गिनती — विधेयक संख्या बनाम अधिनियम संख्या

1. संविधान का **पहला संशोधन (1951)** अस्थायी संसद ने पारित किया था।
2. संशोधन **विधेयक** की संख्या और पारित **अधिनियम** की संख्या अलग होती है — जैसे 105वाँ संशोधन अधिनियम (2021) संसद में **127वाँ संशोधन विधेयक** था।
3. इसी प्रकार **106वाँ संशोधन अधिनियम (2023)** — नारी शक्ति वंदन — **128वाँ संशोधन विधेयक** के रूप में पेश हुआ था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पारित विधेयक, पर संशोधन नहीं

जो विधेयक संसद में गिर जाए या लोकसभा भंग होने से समाप्त हो जाए, उसकी विधेयक-संख्या बनी रहती है, पर अधिनियम-संख्या आगे नहीं बढ़ती — इसी कारण दोनों गिनतियों में अंतर आता है।

📖 बाड़मेर की पुरानी हवेली (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

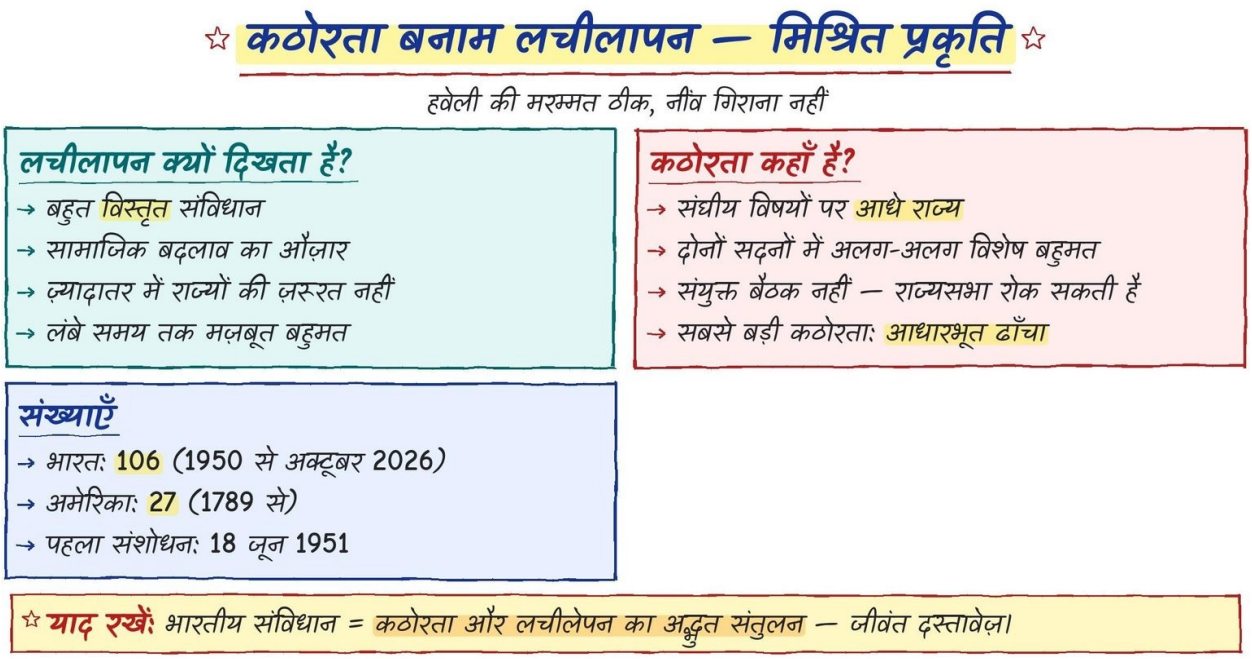
यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बाड़मेर में **रघुवीर सिंह** को अपने दादा की सौ साल पुरानी हवेली विरासत में मिली। परिवार बढ़ा तो ज़रूरतें बदलीं — बिजली की नई वायरिंग, पानी की पाइपलाइन, एक नई रसोई और ऊपर दो कमरे। रघुवीर ने ये सब बदलाव किए, क्योंकि हवेली को रहने लायक बनाए रखना ज़रूरी था। अगर वह कुछ भी न बदलते, तो परिवार हवेली छोड़कर चला जाता — यानी **ज़्यादा कठोरता** हवेली को ख़ाली कर देती।

पर एक दिन एक ठेकेदार ने सलाह दी — "बीच का आँगन और पत्थर की नक्काशी वाली मुख्य दीवारें हटा दीजिए, यहाँ आधुनिक इमारत बना देते हैं।" रघुवीर ने साफ़ मना किया — "मरम्मत और विस्तार ठीक है, पर अगर आँगन और नींव ही बदल दी, तो यह **हवेली** रहेगी ही नहीं।" यानी **ज़्यादा लचीलापन** हवेली की पहचान मिटा देता।

भारतीय संविधान भी ऐसी ही हवेली है। समय के साथ 106 बार उसकी "वायरिंग और पाइपलाइन" बदली गई — मतदान की उम्र, पंचायती राज, जीएसटी, शिक्षा का अधिकार। पर उसका **आँगन और नींव** — लोकतंत्र, संघवाद, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों का सार — नहीं बदले जा सकते।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कठोरता और लचीलेपन का संतुलन (खंड 8) ही आगे चलकर **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** (खंड 9) की ओर ले जाता है — विस्तार की अनुमति, विनाश की नहीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** संविधान = **जीवंत दस्तावेज़**: बदलाव की अनुमति, पर "पहचान" (आधारभूत ढाँचा) सुरक्षित।



चित्र 5.10: कठोरता बनाम लचीलापन — मिश्रित प्रकृति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📜 **भाग B — आधारभूत ढाँचा सिद्धांत एवं संशोधनों का अवलोकन**

इस भाग में खंड 9 से 16 तक — आधारभूत ढाँचा सिद्धांत का जन्म (1951-1973), केशवानंद भारती केस, आधारभूत ढाँचे के तत्व, केशवानंद के बाद के फ़ैसले (2024 तक), सिद्धांत की आलोचना और समर्थन, दुनिया में इसका असर, पहले से 106वें तक के प्रमुख संशोधन और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य।

🌟 **क्या आप जानते हैं? — एक ही विचार, कई नाम**

हिंदी में इस सिद्धांत को **"आधारभूत ढाँचा"**, **"मूल ढाँचा"**, **"मूल संरचना"** या **"आधारभूत लक्षण"** का सिद्धांत भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसके लिए "बेसिक स्ट्रक्चर (Basic Structure)" और "बेसिक फ़ीचर्स (Basic Features)" दोनों शब्द चलते हैं। परीक्षा में ये सब एक ही अर्थ में आते हैं।

9. आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — उद्भव की संपूर्ण कालरेखा (1951-1973)

9.1 आधारभूत ढाँचा सिद्धांत क्या है?

आधारभूत ढाँचा (मूल संरचना) सिद्धांत के अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की **व्यापक शक्ति** है, पर यह शक्ति **असीमित** नहीं है। संसद संविधान के उन **मूल आदर्शों, दर्शन और आधारभूत लक्षणों** को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती, जिन पर पूरी संवैधानिक व्यवस्था टिकी है। यह सिद्धांत संविधान में कहीं लिखा नहीं है — यह पूरी तरह **न्यायिक व्याख्या** से विकसित हुआ है।

9.2 टकराव की जड़ — अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368

अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई **"विधि (Law)"** नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती या घटाती हो, और ऐसी विधि शून्य होगी। सवाल उठा — क्या **संविधान संशोधन** भी "विधि" है? अगर हाँ, तो संसद संशोधन से भी मौलिक अधिकार नहीं घटा सकती। अगर नहीं, तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद कुछ भी बदल सकती है। 1951 से 1973 तक की पूरी कहानी इसी एक सवाल का उत्तर ढूँढने की कहानी है।

वर्ष / केस	क्या हुआ
शंकरी प्रसाद केस 1951	सर्वोच्च न्यायालय: अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन-शक्ति में मौलिक अधिकार भी शामिल हैं — "विधि" (अनुच्छेद 13) में "संशोधन" शामिल नहीं। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित/छीन सकती है।
सज्जन सिंह केस 1965	सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को दोहराया — संसद मौलिक अधिकार संशोधित कर सकती है। 2 न्यायाधीशों ने संदेह व्यक्त किया कि क्या मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से छीना जाना चाहिए।
गोलकनाथ केस 1967	सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा (11 में से 6:5) — संसद के पास मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति नहीं। अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रिया बताता है, संशोधन-शक्ति नहीं देता। मौलिक अधिकार "सर्वोपरि (Transcendental) स्थिति" रखते हैं — संशोधन भी "विधि" है (अनुच्छेद 13 के तहत)।
24वाँ संशोधन 1971	संसद ने गोलकनाथ का प्रभाव समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 में स्पष्ट संशोधन किया — संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है; राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी।

वर्ष / केस	क्या हुआ
केशवानंद भारती केस 1973	13-न्यायाधीशों की पीठ — अब तक की सबसे बड़ी — ने 7:6 बहुमत से कहा: संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन वह संविधान के "आधारभूत ढाँचे (Basic Structure)" को नष्ट या बदल नहीं सकती।

9.3 शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951)

पहले संशोधन (1951) को, ख़ासकर भूमि-सुधार क़ानूनों को बचाने वाले **अनुच्छेद 31क और 31ख** को, चुनौती दी गई। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **सर्वसम्मति** से कहा कि संविधान में दो तरह की शक्ति है — साधारण **विधायी शक्ति** और **संविधायी शक्ति**। अनुच्छेद 13 में "विधि" का अर्थ केवल साधारण क़ानून है, संविधान संशोधन नहीं। इसलिए संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार भी बदल सकती है।

9.4 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

17वें संशोधन (1964) ने राजस्थान सहित कई राज्यों के भूमि-सुधार क़ानून नौवीं अनुसूची में डाले। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद वाला रुख़ ही अपनाया और संशोधन को वैध माना। पर **न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला** और **न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर** ने अपनी राय में संदेह जताया। न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पूछा कि क्या संविधान की **"मूल विशेषताओं"** में बदलाव केवल संशोधन है या संविधान को फिर से लिखना है — यही वाक्य आगे आधारभूत ढाँचा सिद्धांत का बीज बना। राजस्थान से जुड़ा यह मुक़दमा इसलिए राज्य के विद्यार्थियों के लिए ख़ास याद रखने लायक है।

> **🌟 क्या आप जानते हैं? — सज्जन सिंह में बहुमत की राय**
>
> सज्जन सिंह मामले में बहुमत की राय मुख्य न्यायाधीश **पी.बी. गजेंद्रगडकर** ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि अगर संविधान-निर्माता मौलिक अधिकारों को संशोधन से बाहर रखना चाहते, तो वे यह बात साफ़ लिख देते।

> **📖 राजस्थान का मुक़दमा और एक जर्मन प्रोफ़ेसर का सवाल**
>
> **1964** में संसद ने **17वाँ संशोधन** पारित कर कई राज्यों के भूमि-सुधार क़ानूनों को **नौवीं अनुसूची** में डाल दिया, ताकि उन्हें मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती न दी जा सके। प्रभावित भूस्वामियों ने इसे चुनौती दी — मुक़दमा कहलाया **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (Sajjan Singh v. State of Rajasthan)**। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने संशोधन को सही ठहराया (तर्क के स्तर पर 3:2), पर दो न्यायाधीशों — **न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला** और **न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर** — ने गहरा संदेह जताया।
>
> न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पूछा — क्या संविधान की **"मूल विशेषताओं (basic features)"** को बदलना केवल "संशोधन" है, या यह संविधान के एक हिस्से को **फिर से लिखना** है? कुछ ही महीने बाद, **फ़रवरी 1965** में जर्मनी के हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर **डीट्रिच कोनराड (Dietrich Conrad)** ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में **"संशोधन-शक्ति की अंतर्निहित सीमाएँ (Implied Limitations of the Amending Power)"** पर व्याख्यान दिया। उन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया, जहाँ नाज़ी शासन ने संविधान को भीतर से खोखला कर दिया था।
>
> कोनराड का पूछा एक सवाल बहुत चर्चित हुआ — क्या संसद अपनी संशोधन-शक्ति से **अनुच्छेद 1** बदलकर भारत को दो देशों में बाँट सकती है? यही विचार वरिष्ठ वकील **एम.के. नांबियार (M.K. Nambiar)** के ज़रिए **गोलकनाथ** मामले में पहुँचा, और आगे **नानी पालकीवाला (Nani Palkhivala)** ने इसे **केशवानंद भारती** मामले में पूरी ताक़त से रखा।
>
> **🎯 इस कहानी से समझें:** आधारभूत ढाँचा सिद्धांत अचानक पैदा नहीं हुआ — **सज्जन सिंह (1965)** का संदेह, **कोनराड (1965)** का व्याख्यान और **गोलकनाथ (1967)** की बहस उसकी सीढ़ियाँ थीं।
>
> **📌 याद रखने लायक बात:** "मूल विशेषताएँ" का विचार पहली बार **न्यायमूर्ति मुधोलकर** (सज्जन सिंह, 1965) की राय में; कोनराड का व्याख्यान **फ़रवरी 1965, BHU**।

9.5 आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

11 न्यायाधीशों की पीठ ने **27 फ़रवरी 1967** को **6:5** के बहुमत से शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के फ़ैसले पलट दिए। बहुमत (मुख्य न्यायाधीश **के. सुब्बा राव** सहित) ने कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल **प्रक्रिया** है, संशोधन की **शक्ति** संसद को अनुच्छेद 245-248 (अवशिष्ट शक्ति) से मिलती है; इसलिए संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) की **"विधि"** है। अतः संसद मौलिक अधिकारों को **छीन या घटा नहीं** सकती। बहुमत ने यह भी कहा कि अगर मौलिक अधिकार बदलने ही हों, तो संसद इसके लिए **नई संविधान सभा** बुला सकती है।

> **🔍 आसान परिभाषा: भविष्यलक्षी निरसन (Prospective Overruling)**
>
> 📘 **परिभाषा:** ऐसा न्यायिक सिद्धांत जिसमें न्यायालय किसी पुराने क़ानूनी नियम को ग़लत घोषित करता है, पर नया नियम केवल भविष्य के मामलों पर लागू करता है; पहले हो चुके कामों को वैध रहने देता है।
>
> 💡 **आसान भाषा में:** अदालत कहती है — "अब से नियम बदल गया, पर जो पहले हो चुका, उसे नहीं छेड़ेंगे।" 🏠 **उदाहरण:** जैसे स्कूल नया ड्रेस-कोड घोषित करे कि अगले सत्र से नीली कमीज़ ही चलेगी, पर इस सत्र के लिए सिलवाई गई सफ़ेद कमीज़ें मान्य रहेंगी — गोलकनाथ में पहला, चौथा और 17वाँ संशोधन इसी तरह बचे रहे।

> **⚠️ भ्रम से बचें**
>
> **गोलकनाथ** की पीठ **11** न्यायाधीशों की थी (6:5); **केशवानंद** की **13** न्यायाधीशों की (7:6)। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह — दोनों में **5** न्यायाधीश।
>
> **24वाँ संशोधन** गोलकनाथ का जवाब था; **25वाँ** बैंक राष्ट्रीयकरण (आर.सी. कूपर, 1970) का; **26वाँ** प्रिवी पर्स (माधवराव सिंधिया, 1970) फ़ैसले का।
>
> "मूल विशेषताएँ" वाली बात पहली बार **सज्जन सिंह (1965)** में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने उठाई — गोलकनाथ में नहीं।
>
> गोलकनाथ ने **भविष्यलक्षी निरसन** अपनाया, इसलिए पहले हुए संशोधन रद्द नहीं हुए।

📖 गोलकनाथ परिवार — जालंधर की ज़मीन से "भविष्यलक्षी" फ़ैसले तक

पंजाब के जालंधर में **गोलकनाथ परिवार** के पास 500 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन थी। **पंजाब भू-धारण सुरक्षा अधिनियम, 1953** के तहत सरकार ने उसका बड़ा हिस्सा "अतिरिक्त" घोषित कर दिया। परिवार ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि यह क़ानून उनके संपत्ति और व्यवसाय के अधिकार छीनता है, और जिस **17वें संशोधन** ने इस क़ानून को नौवीं अनुसूची में डाला, वह भी अवैध है।

27 फ़रवरी 1967 को **11 न्यायाधीशों** की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश **के. सुब्बा राव** के नेतृत्व में **6:5** के बहुमत से फ़ैसला दिया — संसद **मौलिक अधिकारों को छीन या घटा नहीं सकती**, क्योंकि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 में लिखी **"विधि"** ही है। पर न्यायालय ने **"भविष्यलक्षी निरसन (Prospective Overruling)"** का सिद्धांत अपनाया — यानी यह नियम केवल **आगे से** लागू होगा; पहले हुए संशोधन (पहला, चौथा, 17वाँ) वैध बने रहेंगे। इसलिए गोलकनाथ परिवार की ज़मीन वापस नहीं मिली।

संसद ने इस फ़ैसले को अपनी शक्ति पर रोक माना और **1971** में **24वाँ संशोधन** पारित किया। अब बहस का अंतिम मुक़ाबला होना था — और वह मंच बना **केशवानंद भारती** का मुक़दमा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** गोलकनाथ (1967) → 24वाँ संशोधन (1971) → केशवानंद (1973): तीनों मिलकर एक ही कहानी हैं — संसद की शक्ति **कितनी** है?

📌 **याद रखने लायक बात:** गोलकनाथ: **11 न्यायाधीश, 6:5**, 27 फ़रवरी 1967; "भविष्यलक्षी निरसन" का सिद्धांत।

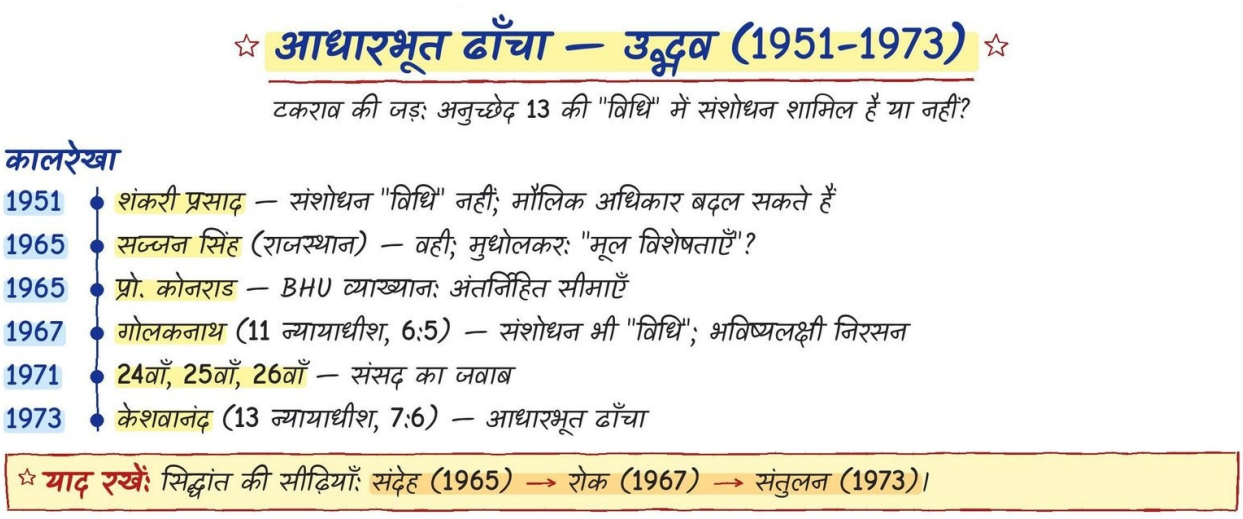
9.6 संसद का जवाब — 1971-72 के संशोधन

संशोधन	क्या किया	उद्देश्य
24वाँ (1971)	अनुच्छेद 13 में खंड (4) और अनुच्छेद 368 में खंड (3) जोड़कर कहा कि संशोधन "विधि" नहीं; अनुच्छेद 368(1) में "संविधायी शक्ति" लिखा; राष्ट्रपति की अनुमति बाध्यकारी।	गोलकनाथ को निष्प्रभावी करना
25वाँ (1971)	अनुच्छेद 31(2) में "प्रतिकर (compensation)" की जगह "रकम (amount)"; नया अनुच्छेद 31ग — अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को लागू करने वाले क़ानून अनुच्छेद 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती से मुक्त, और ऐसी घोषणा वाले क़ानून को अदालत में न परखने की व्यवस्था।	बैंक राष्ट्रीयकरण (आर.सी. कूपर, 1970) जैसे फ़ैसलों का असर ख़त्म करना
26वाँ (1971)	पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त; अनुच्छेद 291 और 362 हटाए, 363क जोड़ा।	माधवराव सिंधिया (प्रिवी पर्स) फ़ैसला, 1970 का असर ख़त्म करना
29वाँ (1972)	केरल के दो भूमि-सुधार क़ानून नौवीं अनुसूची में डाले।	केशवानंद भारती की याचिका वाले क़ानूनों को सुरक्षा

इन्हीं चार संशोधनों में से **24वें, 25वें और 29वें** की वैधता को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। यानी केशवानंद केस केवल एक मठ की ज़मीन का नहीं, बल्कि **संसद की संपूर्ण संशोधन-शक्ति** का मुक़दमा बन गया।

📊 1951 से 1973 — संख्याओं में

1. **शंकरी प्रसाद (1951)** — 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मति; चुनौती: पहला संशोधन।
2. **सज्जन सिंह (1965)** — 5 न्यायाधीश; चुनौती: 17वाँ संशोधन; दो न्यायाधीशों का संदेह।
3. **गोलकनाथ (1967)** — 11 न्यायाधीश, 6:5; मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव; 17वाँ संशोधन भी परखा गया।
4. **24वाँ संशोधन (1971)** — गोलकनाथ के लगभग साढ़े चार वर्ष बाद।
5. **केशवानंद भारती (1973)** — 13 न्यायाधीश, 7:6; चुनौती: 24वाँ, 25वाँ, 29वाँ संशोधन।
6. यानी 22 वर्षों में चार बड़े फ़ैसले और न्यायालय की पीठ **5 → 11 → 13** न्यायाधीशों तक बढ़ी।



चित्र 5.11: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — उद्भव की कालरेखा (1951-1973) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. केशवानंद भारती केस — विस्तार से

📊 केस के महत्वपूर्ण तथ्य — नवीनतम आँकड़े

1. पूरा नाम — केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु बनाम केरल राज्य (Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. State of Kerala)
2. पीठ का आकार — **13 न्यायाधीश** (भारतीय न्यायिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ)
3. सुनवाई की अवधि — **68 कार्य-दिवस** (31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973; सबसे लंबी सुनवाइयों में से एक)
4. निर्णय की तिथि — **24 अप्रैल 1973**
5. निर्णय का आकार — लगभग **703 पृष्ठ**, **11 अलग-अलग राय**
6. बहुमत — **7:6** (बेहद संकीर्ण अंतर से)
7. मुख्य याचिकाकर्ता — स्वामी केशवानंद भारती (एडनीर मठ, कासरगोड, केरल के प्रमुख)
8. मुख्य वकील — याचिकाकर्ता की ओर से **नानी पालकीवाला**; केरल की ओर से **एच.एम. सीरवई**; भारत संघ की ओर से महान्यायवादी **निरेन डे**

> *"संसद के पास संविधान के किसी भी और सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है, बशर्ते संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान का "आधारभूत ढाँचा" नष्ट न हो।"* — **सर्वोच्च न्यायालय — केशवानंद भारती केस 1973 (मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी सहित बहुमत)**

🔍 आसान परिभाषा: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

📘 **परिभाषा:** केशवानंद भारती केस (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, परंतु वह संविधान के "आधारभूत ढाँचे" — जैसे लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, शक्ति-पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन — को नष्ट अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** संसद संविधान को बदल सकती है, पर उसकी "आत्मा और नींव" को कभी नहीं मिटा सकती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे पुराने किले के जीर्णोद्धार में अंदर की सजावट, रंग-रोगन, फ़र्नीचर बदला जा सकता है, पर दीवारें, नींव, बुर्ज नहीं गिराए जा सकते — वरना वह किला नहीं रहेगा।

10.1 न्यायालय ने क्या-क्या तय किया?

प्रश्न	निर्णय
गोलकनाथ (1967) सही था?	नहीं — गोलकनाथ का फ़ैसला पलटा गया; संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 की "विधि" नहीं है।
24वाँ संशोधन (1971)	पूरी तरह वैध — संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
25वाँ संशोधन (1971)	"प्रतिकर" की जगह "रकम" वाला बदलाव वैध; अनुच्छेद 31ग का पहला हिस्सा वैध, पर वह दूसरा हिस्सा **अवैध** जो कहता था कि "ऐसी घोषणा वाले क़ानून को किसी अदालत में इस आधार पर नहीं परखा जाएगा" — क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन छीनता था।
29वाँ संशोधन (1972)	वैध — केरल के क़ानून नौवीं अनुसूची में रहे (बाद में उनकी अलग से जाँच संभव)।
संशोधन-शक्ति की सीमा	संसद की शक्ति व्यापक है, पर "संशोधन" का अर्थ संविधान को नष्ट करना या उसकी पहचान बदलना नहीं; आधारभूत ढाँचा अपरिवर्तनीय।
प्रस्तावना	प्रस्तावना संविधान का अंग है (बेरूबाड़ी, 1960 की राय बदली गई) और उसमें भी संशोधन हो सकता है, पर आधारभूत ढाँचे को छुए बिना।

New India Education by Omkar Sir

10.2 बहुमत और अल्पमत के न्यायाधीश

पक्ष	न्यायाधीश
बहुमत (7)	मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, जे.एम. शेलत, ए.एन. ग्रोवर, के.एस. हेगड़े, ए.के. मुखर्जी, पी. जगनमोहन रेड्डी, एच.आर. खन्ना
अल्पमत (6)	ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के.के. मैथ्यू, एम.एच. बेग, एस.एन. द्विवेदी, वाई.वी. चंद्रचूड़
निर्णायक राय	न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना — उन्होंने संसद की शक्ति को व्यापक माना, पर कहा कि "संशोधन" शब्द ही बताता है कि पुराना संविधान अपनी मूल पहचान के साथ बना रहे।
"बहुमत का मत" सार	फ़ैसले के अंत में 13 में से 9 न्यायाधीशों ने एक संक्षिप्त सार ("बहुमत का मत") पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आधारभूत ढाँचे की सीमा दर्ज थी।

⚠️ भ्रम से बचें

केशवानंद भारती **मुक़दमा हार गए** थे — उनकी ज़मीन वाले क़ानून बचे रहे। पर देश के लिए संविधान की सुरक्षा का सिद्धांत जीत गया।

इस केस में न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे के तत्वों की **कोई अंतिम सूची** नहीं दी — अलग-अलग न्यायाधीशों ने अलग-अलग उदाहरण दिए।

केशवानंद (1973) ने **गोलकनाथ (1967)** को पलटा; पर **24वें संशोधन** को वैध माना।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे लंबी सुनवाई

केशवानंद मामले की **68 दिन** की सुनवाई दशकों तक सर्वोच्च न्यायालय की सबसे लंबी सुनवाई मानी जाती रही। इसके बाद **आधार** योजना की वैधता वाले मामले (2018) की सुनवाई **38 दिन** चली, जिसे उस समय दूसरी सबसे लंबी सुनवाई कहा गया; बाद में **2019** में अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई **40 दिन** चली। फिर भी केशवानंद की 68 दिन की सुनवाई आज भी सबसे लंबी मानी जाती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — फ़ैसले की 50वीं वर्षगाँठ

24 अप्रैल 2023 को केशवानंद भारती फ़ैसले के **50 वर्ष** पूरे होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस फ़ैसले, उसकी सुनवाई और पृष्ठभूमि से जुड़ा एक विशेष वेब-पृष्ठ जारी किया, ताकि नागरिक और विद्यार्थी इस ऐतिहासिक निर्णय को मूल रूप में पढ़ सकें।

📖 68 दिन, 13 न्यायाधीश और 24 अप्रैल 1973 की शाम

केरल के कासरगोड ज़िले के **एडनीर मठ** के प्रमुख **स्वामी केशवानंद भारती** ने **21 मार्च 1970** को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जल्दी ही यह याचिका एक मठ की ज़मीन के झगड़े से बढ़कर एक बड़े सवाल में बदल गई — **24वें, 25वें और 29वें संशोधन** वैध हैं या नहीं, और संसद की संशोधन-शक्ति की **सीमा** क्या है। इसके लिए इतिहास की सबसे बड़ी **13 न्यायाधीशों** की पीठ बनी।

सुनवाई **31 अक्टूबर 1972** से **23 मार्च 1973** तक, कुल **68 दिन** चली। याचिकाकर्ता की ओर से **नानी पालकीवाला** ने तर्क दिया कि "संशोधन" का अर्थ सुधारना है, नष्ट करना नहीं; केरल की ओर से **एच.एम. सीरवई (H.M. Seervai)** और केंद्र की ओर से महान्यायवादी **निरेन डे** ने संसद की असीमित शक्ति का पक्ष रखा। **24 अप्रैल 1973** को — जो मुख्य न्यायाधीश **एस.एम. सीकरी** के कार्यकाल का अंतिम दिन था — **11 अलग-अलग राय** वाला फ़ैसला सुनाया गया।

बहुमत (7 न्यायाधीश) ने कहा — संसद संविधान के **किसी भी भाग** (मौलिक अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है, पर उसके **आधारभूत ढाँचे** को नष्ट नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति **एच.आर. खन्ना** की राय निर्णायक मानी गई। अगले ही दिन, **25 अप्रैल 1973** को, तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों — **शेलत, हेगड़े और ग्रोवर** — को छोड़कर **ए.एन. रे** (जो अल्पमत में थे) को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और तीनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। स्वामी केशवानंद भारती का निधन **6 सितंबर 2020** को हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** केशवानंद केस ने गोलकनाथ और 24वें संशोधन के बीच का **संतुलन** निकाला — संसद को व्यापक शक्ति, पर "आत्मा" पर रोक; यही अगले खंड (आधारभूत ढाँचे के तत्व) की नींव है।

📌 **याद रखने लायक बात:** केशवानंद भारती: **13 न्यायाधीश, 7:6, 24 अप्रैल 1973**; 24वाँ संशोधन वैध; आधारभूत ढाँचा अपरिवर्तनीय।

🌟 क्या आप जानते हैं? — दो दिन में भंग हुई पीठ

आपातकाल के दौरान **नवंबर 1975** में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने केशवानंद फ़ैसले पर **पुनर्विचार** के लिए 13 न्यायाधीशों की एक नई पीठ बनाई थी। नानी पालकीवाला के ज़ोरदार तर्कों और न्यायाधीशों के विरोध के बाद यह पीठ केवल **दो दिन** की सुनवाई के बाद **भंग** कर दी गई। इस तरह आधारभूत ढाँचा सिद्धांत बच गया।

10.3 केशवानंद केस का महत्व

- **संवैधानिक संतुलन** — संसदीय संप्रभुता (ब्रिटेन जैसी) और न्यायिक सर्वोच्चता (अमेरिका जैसी) के बीच प्रभावी संतुलन; भारत में **संविधान सर्वोच्च** है।
- **संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा** — कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता पर अंकुश।
- **लोकतंत्र और अधिकारों का संरक्षण** — नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सार को स्थायी सुरक्षा कवच।
- **आपातकाल में भी कसौटी** — 1975-77 के आपातकाल में लाए गए 39वें और 42वें संशोधन इसी कसौटी पर परखे गए।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव** — बांग्लादेश, बेलीज़, मलेशिया आदि देशों की अदालतों में इसकी चर्चा (खंड 14)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे बड़ी पीठ

केशवानंद की **13 न्यायाधीशों** की पीठ आज तक सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ है। उससे पहले गोलकनाथ (1967) में 11 न्यायाधीश बैठे थे; बाद के कई बड़े संवैधानिक मामले — जैसे बोम्मई (1994), कोएल्हो (2007), निजता (2017) — 9 न्यायाधीशों की पीठों ने सुने।

📊 केशवानंद में बहुमत के न्यायाधीशों ने किसे "आधारभूत" कहा (उदाहरण)

1. **मुख्य न्यायाधीश सीकरी** — संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन, धर्मनिरपेक्षता, शक्ति-पृथक्करण, संघीय स्वरूप।
2. **न्यायमूर्ति शेलत और ग्रोवर** — इनके साथ कल्याणकारी राज्य का निर्देश, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
3. **न्यायमूर्ति हेगड़े और मुखर्जी** — भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक स्वरूप, देश की एकता, कल्याणकारी राज्य बनाने का दायित्व।
4. **न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी** — संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय लोकतंत्र, राज्य के तीनों अंग।
5. **न्यायमूर्ति खन्ना** — कोई सूची नहीं दी; कहा कि संशोधन के बाद भी संविधान की **पहचान** बनी रहनी चाहिए।

NIEOM ACADEMY New India Education by Omkar Sir

☆ केशवानंद भारती केस (1973) ☆

एडनीर मठ, कासरगोड → संसद की पूरी संशोधन-शक्ति का मुक़दमा

तथ्य

- 13 न्यायाधीश — सबसे बड़ी पीठ
- 68 दिन सुनवाई (31.10.1972 – 23.03.1973)
- फ़ैसला 24 अप्रैल 1973, 7:6
- 11 अलग राय; लगभग 703 पृष्ठ
- पालकीवाला बनाम सीरवई, निरेन डे

निर्णय

- गोलकनाथ पलटा
- 24वाँ संशोधन पूरी तरह वैध
- 25वाँ वैध, पर 31ग का "अदालत में न परखने" वाला हिस्सा अवैध
- 29वाँ वैध
- संसद सब बदल सकती है — आधारभूत ढाँचा नहीं
- प्रस्तावना संविधान का अंग

बाद में

- 25 अप्रैल 1973: ए.एन. रे मुख्य न्यायाधीश
- शेलत, हेगड़े, ग्रोवर का इस्तीफ़ा
- नवंबर 1975: पुनर्विचार पीठ 2 दिन में भंग

☆ **याद रखें:** केशवानंद मुक़दमा हारे, पर देश के लिए संविधान की आत्मा बच गई।

चित्र 5.12: केशवानंद भारती केस (1973) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. आधारभूत ढाँचा के तत्व

संविधान में "आधारभूत ढाँचा" शब्द कहीं परिभाषित नहीं है — यह पूर्णतः **न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation)** से विकसित हुआ है। समय-समय पर विभिन्न केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तत्वों को जोड़ा है — यह एक **"खुली सूची (Open-ended List)"** है।

🔍 आसान परिभाषा: शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

📘 **परिभाषा:** शासन की तीन शाखाओं — विधायिका (क़ानून बनाना), कार्यपालिका (क़ानून लागू करना) एवं न्यायपालिका (क़ानून की व्याख्या करना एवं न्याय देना) — के बीच कार्यों का विभाजन, ताकि किसी एक अंग के पास असीमित शक्ति केंद्रित न हो और एक-दूसरे पर नियंत्रण (Checks and Balances) बना रहे।

💡 **आसान भाषा में:** क़ानून बनाने वाला, क़ानून लागू करने वाला और क़ानून की व्याख्या करने वाला — तीनों अलग-अलग हाथों में हों। 🏠 **उदाहरण:** जैसे क्रिकेट में नियम बनाने वाली संस्था, खेलने वाली टीम और अंपायर — तीनों अलग होते हैं ताकि खेल निष्पक्ष रहे।

🔍 आसान परिभाषा: संघीय ढाँचा (Federal Character)

📘 **परिभाषा:** शासन की वह व्यवस्था जिसमें शक्तियाँ केंद्र (संघ) एवं राज्यों के बीच संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से बाँटी जाती हैं, दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और कोई भी एक पक्ष दूसरे की शक्तियों को अकेले समाप्त नहीं कर सकता।

💡 **आसान भाषा में:** देश चलाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ केंद्र सरकार के पास नहीं, राज्यों के पास भी अपनी तय शक्तियाँ होती हैं। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बड़ी कंपनी का मुख्यालय बड़े फ़ैसले लेता है, पर हर शहर की शाखा के पास स्थानीय मामलों की अपनी शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें मुख्यालय अकेले नहीं छीन सकता।

आधारभूत तत्व	किस केस में जोड़ा गया
संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)	केशवानंद भारती 1973
राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय सहित गणतांत्रिक-लोकतांत्रिक शासन प्रणाली	केशवानंद भारती 1973
शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)	केशवानंद भारती 1973
संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति (Secular Character)	केशवानंद भारती 1973; एस.आर. बोम्मई 1994
संघीय ढाँचा (Federal Character)	केशवानंद भारती 1973; एस.आर. बोम्मई 1994
राष्ट्र की एकता और अखंडता; भारत की संप्रभुता	केशवानंद भारती 1973; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975
व्यक्ति की गरिमा — मूल अधिकारों के माध्यम से	केशवानंद भारती 1973; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975
संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)	इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975
विधि का शासन (Rule of Law)	इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975
न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)	मिनर्वा मिल्स 1980; एस.पी. संपत कुमार 1987; एल. चंद्र कुमार 1997
मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन-सामंजस्य	मिनर्वा मिल्स 1980

आधारभूत तत्व	किस केस में जोड़ा गया
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव	इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975; किहोतो होलोहन 1992
न्यायपालिका की स्वतंत्रता	एस.पी. संपत कुमार 1987; किहोतो होलोहन 1992; NJAC केस 2015
प्रभावी न्याय तक पहुँच का अधिकार; उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 की शक्तियाँ	सेंट्रल कोलफ़ील्ड्स 1980 (न्याय तक पहुँच); दिल्ली न्यायिक सेवा संघ 1991 (उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ)
अनुच्छेद 32, 226, 227 के तहत न्यायिक शक्ति	एल. चंद्र कुमार 1997
9वीं अनुसूची में शामिल क़ानून भी आधारभूत ढाँचे की कसौटी पर परखे जाएँगे	आई.आर. कोएल्हो 2007

11.1 और तत्व — जो बाद के फ़ैसलों में जुड़े

तत्व	केस और वर्ष
संसद की सीमित संशोधन-शक्ति	मिनर्वा मिल्स 1980
कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)	भीम सिंहजी 1981
समानता का सिद्धांत	इंदिरा साहनी 1992; एम. नागराज 2006
लोकतंत्र और स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव	कुलदीप नैयर 2006
मौलिक अधिकारों का सार (अनुच्छेद 14, 19, 21)	आई.आर. कोएल्हो 2007
उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226, 227 वाली शक्ति	एल. चंद्र कुमार 1997

📌 ध्यान दें — क्या आधारभूत ढाँचा नहीं है?

संपत्ति का अधिकार आधारभूत ढाँचे का हिस्सा नहीं है — इसीलिए 44वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300क में केवल **संवैधानिक/क़ानूनी अधिकार** बना दिया।

आधारभूत ढाँचे का मतलब **किसी एक अनुच्छेद** की रक्षा नहीं, बल्कि उसके पीछे के **सिद्धांत** की रक्षा है — जैसे अनुच्छेद 14 का शब्द नहीं, समानता का सार।

आर्थिक आधार पर आरक्षण (103वाँ संशोधन) को **जनहित अभियान (2022)** में बहुमत ने आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन **नहीं** माना।

📖 जयपुर की चारदीवारी और विरासत के नियम (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर की चारदीवारी वाले पुराने शहर को **2019** में यूनेस्को ने **विश्व धरोहर** घोषित किया। जौहरी बाज़ार में दुकान चलाने वाले **आसिफ़ भाई** अपनी दुकान के अंदर कुछ भी बदल सकते हैं — नए शो-केस, नई रोशनी, एयर-कंडीशनर। शहर का प्रशासन भी समय-समय पर नियम बदलता है — पार्किंग, सफ़ाई, बाज़ार के समय।

पर जब एक बड़े व्यापारी ने बाज़ार की **गुलाबी मेहराबदार दीवार** तोड़कर काँच की ऊँची इमारत बनाने की अर्ज़ी दी, तो उसे मना कर दिया गया। कारण — गुलाबी रंग, मेहराबें, चौड़ी सीधी सड़कें और चौपड़ों का नक्शा ही जयपुर की **पहचान** है; इन्हें मिटाया तो चारदीवारी वाला शहर "धरोहर" नहीं रहेगा। ये नियम किसी एक दुकान के लिए नहीं, पूरे शहर की आत्मा के लिए हैं।

संविधान में यही काम **आधारभूत ढाँचा** करता है। **संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, शक्ति-पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन** — ये उस "गुलाबी दीवार और नक्शे" जैसे हैं। संसद अंदर की सजावट बदल सकती है, यह पहचान नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आधारभूत ढाँचा कोई लिखी हुई सूची नहीं — जैसे धरोहर के नियम शहर की पहचान से निकलते हैं, वैसे ही न्यायालय ने संविधान की **पहचान** से इसके तत्व निकाले (खंड 11)।

📌 **याद रखने लायक बात:** आधारभूत ढाँचे के तत्वों की **कोई अंतिम सूची नहीं** — यह मुक़दमों के साथ बढ़ती **खुली सूची** है।

☆ आधारभूत ढाँचा के तत्व ☆

कोई लिखी सूची नहीं — मुक़दमों से बढ़ती खुली सूची

तत्व	केस
संविधान की सर्वोच्चता; गणतांत्रिक-लोकतांत्रिक शासन; शक्ति-पृथक्करण	केशवानंद 1973
धर्मनिरपेक्षता; संघवाद	केशवानंद 1973; बोम्मई 1994
एकता-अखंडता; व्यक्ति की गरिमा	केशवानंद 1973; इंदिरा गांधी 1975
विधि का शासन; संसदीय प्रणाली; स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव	इंदिरा गांधी 1975; किहोतो 1992
न्यायिक पुनरावलोकन; सीमित संशोधन-शक्ति; भाग 3-4 संतुलन	मिनर्वा 1980; संपत कुमार 1987
न्यायपालिका की स्वतंत्रता	संपत कुमार 1987; NJAC 2015
अनुच्छेद 32, 226, 227 की शक्ति	चंद्र कुमार 1997
नौवीं अनुसूची भी कसौटी पर	कोएल्हो 2007

☆ **याद रखें:** संपत्ति का अधिकार आधारभूत ढाँचा नहीं — इसलिए 44वें ने उसे अनुच्छेद 300क में भेजा।

चित्र 5.13: आधारभूत ढाँचा के तत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

12. केशवानंद के बाद के केस — इंदिरा गांधी चुनाव केस, 42वाँ संशोधन, मिनर्वा मिल्स, NJAC और आगे

केस/घटना	वर्ष	विवरण
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण	1975	सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आधारभूत ढाँचा सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से लागू किया — 39वें संशोधन का वह भाग (अनुच्छेद 329क(4)) रद्द किया जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखता था — क्योंकि यह "स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव" और "न्यायिक पुनरावलोकन" के आधारभूत तत्वों का उल्लंघन था।
42वाँ संशोधन	1976	आपातकाल के दौरान पारित — अनुच्छेद 368 में संशोधन कर कहा गया कि संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, और संसद की संशोधन-शक्ति की कोई सीमा नहीं।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ	1980	सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को रद्द किया — "सीमित संशोधन-शक्ति स्वयं एक आधारभूत तत्व है — असीमित शक्ति आधारभूत ढाँचे के विरुद्ध है"। न्यायिक पुनरावलोकन को भी आधारभूत तत्व घोषित किया।
वामन राव बनाम भारत संघ	1981	सर्वोच्च न्यायालय: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद के निर्णय की तिथि) के बाद के सभी संशोधनों पर लागू होगा — उससे पहले के संशोधन प्रभावित नहीं।
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य	2007	9वीं अनुसूची — जो पहले मौलिक अधिकारों की समीक्षा से पूर्णतः सुरक्षित मानी जाती थी — 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए क़ानून भी अब आधारभूत ढाँचे की कसौटी पर परखे जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ (NJAC केस)	2015	सर्वोच्च न्यायालय ने 99वाँ संशोधन (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) रद्द किया — "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है; NJAC इसे कमज़ोर करता।

💡 NJAC केस आज भी प्रासंगिक

NJAC केस 2015 दिखाता है कि आधारभूत ढाँचा सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1973 में था — 21वीं सदी में भी संसद का बहुमत से पारित एक संशोधन (न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बदलने वाला) — आधारभूत ढाँचे के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

12.1 इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)

इस मामले में पहली बार किसी संविधान संशोधन के हिस्से को **आधारभूत ढाँचे के उल्लंघन** के आधार पर रद्द किया गया। न्यायालय ने **विधि का शासन**, **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव** और **लोकतंत्र** को आधारभूत ढाँचा माना। साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि संसद किसी चल रहे चुनावी विवाद का फ़ैसला खुद संशोधन के ज़रिए नहीं कर सकती — यह काम न्यायिक है।

📖 12 जून 1975 — इलाहाबाद से शुरू हुई कहानी

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति **जगमोहनलाल सिन्हा** ने रायबरेली से प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** का 1971 का चुनाव **चुनावी कदाचार** के आधार पर रद्द कर दिया। यह याचिका उनके प्रतिद्वंद्वी **राज नारायण** ने दाखिल की थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, और **25 जून 1975** की रात देश में **आंतरिक आपातकाल** घोषित हो गया।

आपातकाल के दौरान **10 अगस्त 1975** को **39वाँ संशोधन** लागू हुआ। इसमें **अनुच्छेद 329क** जोड़कर कहा गया कि **प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष** के चुनाव को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, और खंड (4) के ज़रिए इंदिरा गांधी के चुनाव को पिछली तारीख़ से वैध घोषित कर दिया गया — यानी अदालत में चल रहा मुक़दमा ही बेमानी कर दिया गया।

7 नवंबर 1975 को सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने **अनुच्छेद 329क(4)** को रद्द कर दिया — क्योंकि यह **स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव**, **विधि के शासन** और **न्यायिक पुनरावलोकन** जैसे आधारभूत तत्वों को नष्ट करता था। यह पहला मौक़ा था जब आधारभूत ढाँचे के आधार पर किसी संशोधन का हिस्सा गिराया गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** केशवानंद (1973) में बना सिद्धांत दो साल में ही **पहली परीक्षा** से गुज़रा — और आगे 42वाँ संशोधन व मिनर्वा मिल्स इसकी अगली कड़ियाँ बने।

📌 **याद रखने लायक बात:** इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण: **7 नवंबर 1975**; 39वें संशोधन का **अनुच्छेद 329क(4)** रद्द।

12.2 42वाँ संशोधन (1976) और मिनर्वा मिल्स (1980)

42वाँ संशोधन (राष्ट्रपति स्वीकृति 18 दिसंबर 1976) ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े और अनुच्छेद 31ग का दायरा बढ़ाकर **सभी** नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाले क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से मुक्त कर दिया। **मिनर्वा मिल्स (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने ये तीनों बदलाव रद्द किए और कहा कि **सीमित संशोधन-शक्ति**, **न्यायिक पुनरावलोकन** और **भाग 3-भाग 4 का संतुलन** आधारभूत ढाँचे के अंग हैं।

> “ *सीमित शक्ति प्राप्त करने वाला, उस शक्ति के प्रयोग से उसे असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता।* *(The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one)* ” — **मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़, मिनर्वा मिल्स (1980)**

📖 बेंगलुरु की कपड़ा मिल और "सीमित शक्ति" का पाठ

बेंगलुरु की **मिनर्वा मिल्स** एक पुरानी कपड़ा मिल थी। 1970 के दशक में सरकार ने इसे "बीमार" मानकर अपने प्रबंधन में ले लिया, और बाद में **रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974** के तहत इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मिल-मालिकों ने इस क़ानून को चुनौती दी — और साथ ही उस **42वें संशोधन (1976)** को भी, जिसने अनुच्छेद 368 में खंड **(4) और (5)** जोड़कर कहा था कि किसी संशोधन को **किसी भी आधार** पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद की संशोधन-शक्ति की **कोई सीमा नहीं** है।

मुख्य न्यायाधीश **वाई.वी. चंद्रचूड़** की अध्यक्षता वाली पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने **1980** में दोनों खंड रद्द कर दिए। फ़ैसले की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी — "**सीमित शक्ति पाने वाला, उस शक्ति के प्रयोग से उसे असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता।**" न्यायालय ने कहा कि **सीमित संशोधन-शक्ति** खुद आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।

न्यायालय ने 42वें संशोधन की वह व्यवस्था भी रद्द की, जिससे **सभी** नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 19) पर प्राथमिकता दी गई थी, और कहा कि **भाग 3 और भाग 4 का संतुलन** संविधान की नींव है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मिनर्वा मिल्स ने केशवानंद के सिद्धांत को और पक्का किया — संसद अपनी ही शक्ति बढ़ाकर आधारभूत ढाँचे से ऊपर नहीं जा सकती।

📌 **याद रखने लायक बात:** मिनर्वा मिल्स **1980**: अनुच्छेद 368(4) और 368(5) रद्द; **सीमित संशोधन-शक्ति** और **न्यायिक पुनरावलोकन** आधारभूत ढाँचा।

12.3 वामन राव (1981) — "कट-ऑफ़" तिथि

वामन राव बनाम भारत संघ में न्यायालय ने तय किया कि आधारभूत ढाँचा सिद्धांत **24 अप्रैल 1973** के बाद हुए संशोधनों पर ही लागू होगा। इससे पहले नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानून (जैसे पहले, चौथे, 17वें संशोधन वाले) इस कसौटी पर नहीं परखे जाएँगे, पर उसके बाद डाले गए क़ानून परखे जा सकेंगे। यह भी एक तरह का **भविष्यलक्षी** दृष्टिकोण था।

12.4 1987 से 2007 — सिद्धांत का विस्तार

केस	वर्ष	आधारभूत ढाँचे पर योगदान
एस.पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ	1987	न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढाँचा है; प्रशासनिक न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय का "प्रभावी विकल्प" हों तभी वैध।
किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्हू	1992	दसवीं अनुसूची वैध, पर पैराग्राफ़ 7 (अदालत की समीक्षा पर रोक) अनुसमर्थन न होने से अवैध; अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन; स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ	1992	विधि का शासन और समानता; आरक्षण की सामान्य सीमा 50%।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ	1994	नौ न्यायाधीश: अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन; संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र आधारभूत ढाँचा।
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ	1997	सात न्यायाधीश: अनुच्छेद 32 और 226-227 के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति आधारभूत ढाँचा; अनुच्छेद 323क(2)(घ) और 323ख(3)(घ) उस हद तक अवैध जहाँ वे यह शक्ति छीनते थे।
एम. नागराज बनाम भारत संघ	2006	पदोन्नति में आरक्षण वाले 77वें, 81वें, 82वें, 85वें संशोधन वैध, पर समानता का सिद्धांत आधारभूत ढाँचा।

केस	वर्ष	आधारभूत ढाँचे पर योगदान
आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य	2007	नौ न्यायाधीश: 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाला गया कोई भी क़ानून अनुच्छेद 14, 19, 21 के सार (आधारभूत ढाँचे) का उल्लंघन करे तो परखा जा सकता है ("अधिकारों के सार" की कसौटी)।

◆ ◆ एस.आर. बोम्मई (1994) — संघवाद की ढाल

1988-89 में कर्नाटक की **एस.आर. बोम्मई** सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जबकि बहुमत की जाँच सदन में नहीं हुई थी। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने **11 मार्च 1994** को कहा कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है, बहुमत की परीक्षा **सदन के पटल** पर होनी चाहिए, और **संघवाद** तथा **धर्मनिरपेक्षता** संविधान के आधारभूत ढाँचे के अंग हैं। इस फ़ैसले के बाद राष्ट्रपति शासन का मनमाना प्रयोग काफ़ी घटा।

◆ ◆ एल. चंद्र कुमार (1997) — न्यायाधिकरण बनाम उच्च न्यायालय

42वें संशोधन ने अनुच्छेद 323क और 323ख से प्रशासनिक और दूसरे न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति दी थी, और उनके मामलों में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हटाने की छूट भी। सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि **अनुच्छेद 226-227 (उच्च न्यायालय)** और **अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय)** की न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढाँचा है; इसलिए न्यायाधिकरणों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाया जा सकेगा। न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के **पूरक** हैं, विकल्प नहीं।

◆ ◆ आई.आर. कोएल्हो (2007) — नौवीं अनुसूची की "तिजोरी" खुली

तमिलनाडु के **गुडलूर जनमन संपदा (उन्मूलन) अधिनियम, 1969** को सर्वोच्च न्यायालय ने 1972 में रद्द किया था, पर 1974 में **34वें संशोधन** से उसे नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसी पर सवाल उठा कि क्या कोई भी क़ानून इस अनुसूची में डालकर हमेशा के लिए अदालत की पहुँच से बाहर किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश **वाई.के. सभरवाल** की अध्यक्षता में नौ न्यायाधीशों ने **11 जनवरी 2007** को सर्वसम्मति से कहा — 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाला गया हर क़ानून इस कसौटी पर परखा जा सकता है कि वह **अनुच्छेद 14, 19 और 21** में निहित अधिकारों के **सार** को नष्ट तो नहीं करता।

🔍 आसान परिभाषा: नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

📘 **परिभाषा:** पहले संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 31ख के साथ जोड़ी गई अनुसूची, जिसमें शामिल क़ानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से सुरक्षा दी गई थी; कोएल्हो (2007) के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए क़ानून आधारभूत ढाँचे की कसौटी पर परखे जा सकते हैं।

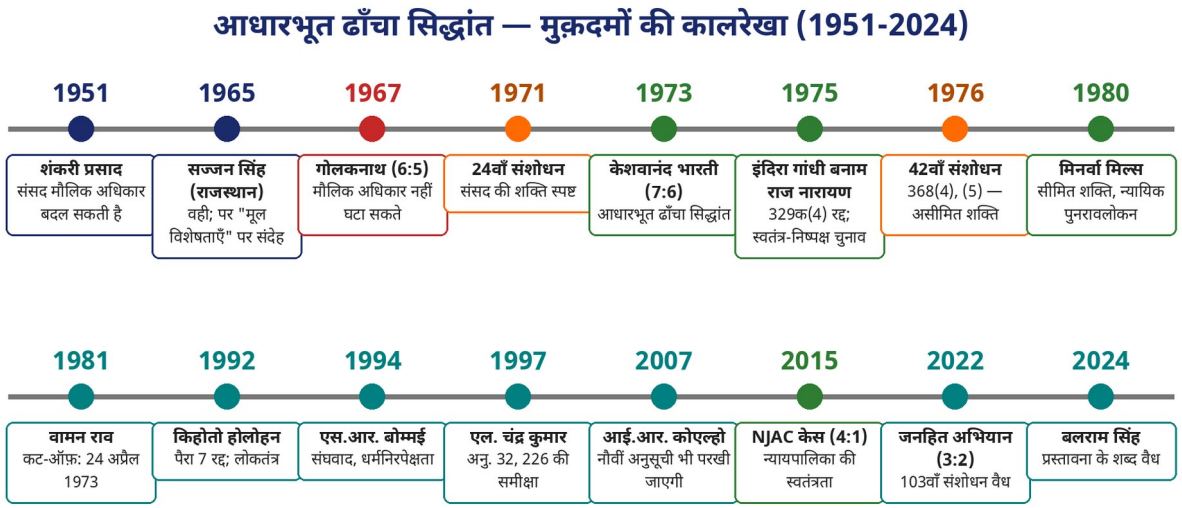
💡 **आसान भाषा में:** एक "सुरक्षित तिजोरी" जिसमें रखे क़ानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी — अब यह तिजोरी पूरी तरह बंद नहीं रही। 🏠 **उदाहरण:** जैसे बैंक लॉकर में रखा सामान सुरक्षित माना जाता है, पर अगर उसमें कोई प्रतिबंधित वस्तु रखी हो तो जाँच हो सकती है — 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों की भी अब जाँच हो सकती है।

12.5 2015 से 2024 — नए दौर के फ़ैसले

केस	तिथि	संशोधन-शक्ति और आधारभूत ढाँचे पर असर
NJAC केस (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन)	16 अक्टूबर 2015	99वाँ संशोधन और NJAC अधिनियम 4:1 से रद्द; न्यायपालिका की स्वतंत्रता आधारभूत ढाँचा; कॉलेजियम बहाल।
जनहित अभियान बनाम भारत संघ	7 नवंबर 2022	103वाँ संशोधन (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण) 3:2 से वैध; केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण आधारभूत ढाँचे का उल्लंघन नहीं।
अनुच्छेद 370 संबंधी मामला (In Re: Article 370)	11 दिसंबर 2023	पाँच न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने वाले 2019 के राष्ट्रपति आदेश को वैध माना; यह बदलाव अनुच्छेद 368 से नहीं, अनुच्छेद 370(3) की प्रक्रिया से हुआ था — इसलिए यह "संशोधन" का नहीं, विशेष प्रावधान का मामला था।
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य	5 नवंबर 2024	नौ न्यायाधीश: केशवानंद में वैध ठहराया गया अनुच्छेद 31ग का मूल रूप आज भी लागू है, भले ही मिनर्वा मिल्स ने 42वें संशोधन वाला विस्तार रद्द कर दिया था।
डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ	25 नवंबर 2024	42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्दों को चुनौती ख़ारिज; संसद की संशोधन-शक्ति प्रस्तावना तक फैली है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 370 फ़ैसले के निर्देश

11 दिसंबर 2023 के फ़ैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को **30 सितंबर 2024** तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने और केंद्र को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया था। विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुए।



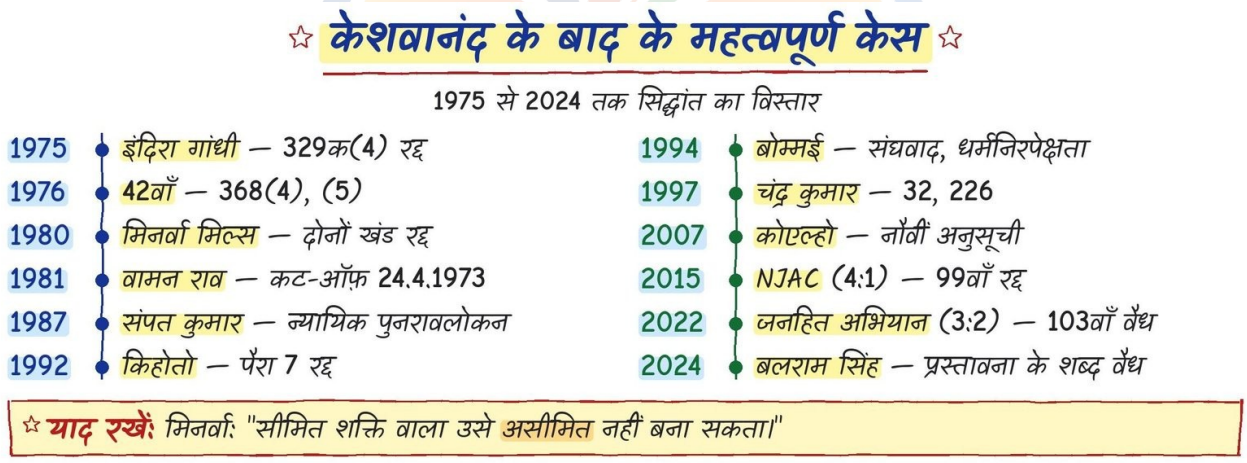
चित्र 5.14: आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — मुक़दमों की कालरेखा (1951-2024)

📊 आधारभूत ढाँचे की "कसौटियाँ" — न्यायालय कैसे परखता है

1. **पहचान की कसौटी** (केशवानंद, 1973) — क्या संशोधन के बाद भी संविधान अपनी मूल पहचान के साथ बचा है?
2. **चौड़ाई और पहचान की कसौटी** (एम. नागराज, 2006) — संशोधन ने किसी सिद्धांत (जैसे समानता) की सीमा इतनी तो नहीं बढ़ा दी कि उसकी पहचान ही बदल जाए?
3. **अधिकारों के सार और प्रभाव की कसौटी** (आई.आर. कोएल्हो, 2007) — केवल क़ानून का रूप नहीं, उसका **असर** देखा जाता है: क्या वह अनुच्छेद 14, 19, 21 के सार को नष्ट करता है?
4. न्यायालय हर बार यह भी देखता है कि बदलाव संविधान के **किसी एक प्रावधान** को छूता है या उसके पीछे के **मूल सिद्धांत** को।

🌟 क्या आप जानते हैं? — न्यायिक पुनरावलोकन के संवैधानिक आधार

न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा, पर इसकी जड़ें **अनुच्छेद 13** (मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि शून्य), **अनुच्छेद 32** (उच्चतम न्यायालय), **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) और **अनुच्छेद 136** में हैं। इसी कारण न्यायालय ने इसे स्वयं आधारभूत ढाँचे का अंग माना।



चित्र 5.15: केशवानंद के बाद के महत्वपूर्ण केस — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — आलोचना, समर्थन एवं संसद बनाम न्यायपालिका

आधारभूत ढाँचा सिद्धांत भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली, और साथ ही सबसे ज़्यादा बहस वाला विचार है। एक पक्ष इसे लोकतंत्र का **सुरक्षा कवच** मानता है, दूसरा पक्ष इसे **न्यायिक अतिक्रमण** कहता है। मुख्य परीक्षा के उत्तर में दोनों पक्षों को संतुलन से लिखना ज़रूरी है।

13.1 आलोचना — सिद्धांत के विरुद्ध तर्क

आलोचना	व्याख्या
संविधान में लिखा नहीं	अनुच्छेद 368 में संशोधन-शक्ति पर कोई सीमा लिखी नहीं है; यह सीमा न्यायालय ने अपनी व्याख्या से बनाई।

आलोचना	व्याख्या
अस्पष्टता — कोई निश्चित सूची नहीं	आधारभूत ढाँचे के तत्वों की कोई अंतिम सूची नहीं; हर बार न्यायाधीश तय करते हैं कि क्या "मूल" है — इससे अनिश्चितता बढ़ती है।
अनिर्वाचित न्यायाधीश बनाम निर्वाचित संसद	जनता द्वारा चुनी संसद और आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति से बने संशोधन को कुछ न्यायाधीश रद्द कर दें — यह लोकतांत्रिक बहुमत के विरुद्ध माना जाता है।
न्यायिक अतिक्रमण का ख़तरा	NJAC (2015) जैसे फ़ैसलों में न्यायपालिका ने अपने ही मामले (न्यायाधीशों की नियुक्ति) में फ़ैसला किया — "अपने मामले में खुद न्यायाधीश" की आलोचना।
बहुत संकीर्ण बहुमत से जन्म	केशवानंद का फ़ैसला 7:6 से था, और न्यायाधीशों की 11 अलग-अलग रायों से "बहुमत का सिद्धांत" निकालना भी विवादित रहा।
संविधान को कठोर बनाना	संसद सामाजिक-आर्थिक सुधार (जैसे भूमि-सुधार) के लिए ज़रूरी बदलाव करना चाहे, तब भी न्यायालय की कसौटी से गुज़रना पड़ता है।
शक्ति-पृथक्करण पर सवाल	संविधान बदलने का अंतिम निर्णय न्यायपालिका के हाथ में चले जाने से शक्ति-संतुलन न्यायपालिका की ओर झुकता है।

13.2 समर्थन — सिद्धांत के पक्ष में तर्क

समर्थन	व्याख्या
बहुमत की तानाशाही से रक्षा	1975-77 के आपातकाल में 39वें और 42वें संशोधन दिखाते हैं कि बड़ा बहुमत संविधान को भीतर से खोखला कर सकता है; यह सिद्धांत उस ख़तरे पर रोक है।
संविधानवाद और सीमित सरकार	संविधानवाद का अर्थ है — सरकार की शक्ति सीमित हो। असीमित संशोधन-शक्ति इस विचार के ही विरुद्ध है।
संविधान की पहचान की रक्षा	"संशोधन" का अर्थ सुधारना है, नष्ट करना नहीं; संविधान बदलकर दूसरा संविधान बना देना संशोधन नहीं, प्रतिस्थापन है।
व्यवहार में संयम	1973 से अब तक कुछ ही संशोधन (या उनके हिस्से) रद्द हुए — जैसे 39वें, 42वें, 99वें और 52वें (पैराग्राफ़ 7) के हिस्से; बाकी लगभग सभी संशोधन वैध रहे।
लचीलापन बना रहा	सिद्धांत के बावजूद 1973 के बाद भी 70 से ज़्यादा संशोधन हुए — यानी इसने बदलाव नहीं रोका, केवल विनाश रोका।
अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति	बांग्लादेश, बेलीज़, मलेशिया आदि की अदालतों ने इसकी चर्चा की; जर्मनी ने ऐसी सीमा लिखित रूप में ("शाश्वत खंड") रखी है।

> *"संशोधन" शब्द ही यह मानकर चलता है कि बदलाव के बावजूद पुराना संविधान अपनी पहचान खोए बिना बना रहता है।(the old Constitution survives without loss of its identity despite the change)* — **न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, केशवानंद भारती (1973) के भाव में**

13.3 संसद की संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता

संसदीय संप्रभुता (ब्रिटेन का मॉडल)	न्यायिक सर्वोच्चता (अमेरिका का मॉडल)
● संसद सर्वोच्च; कोई भी क़ानून बना या बदल सकती है	● संविधान सर्वोच्च; अदालत उसकी अंतिम व्याख्याकार
● अदालत संसद के क़ानून को रद्द नहीं कर सकती	● अदालत "विधि की उचित प्रक्रिया" से क़ानून परखती है
● लिखित, कठोर संविधान नहीं	● न्यायिक पुनरावलोकन बहुत व्यापक
● भारत में पूरी तरह लागू नहीं — संविधान लिखित है	● भारत में भी पूरी तरह लागू नहीं — संसद की शक्ति व्यापक है

भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। संसद को संविधान बदलने की **व्यापक** शक्ति है (संसदीय संप्रभुता का अंश), और न्यायालय को यह देखने की शक्ति है कि वह बदलाव **आधारभूत ढाँचे** को नष्ट तो नहीं करता (न्यायिक पुनरावलोकन का अंश)। इसीलिए भारत में **संविधान की सर्वोच्चता** है — न संसद अंतिम है, न न्यायपालिका; दोनों संविधान के अधीन हैं।

🔍 आसान परिभाषा: संविधानवाद (Constitutionalism)

📘 **परिभाषा:** ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार सरकार की शक्ति संविधान से सीमित होती है, सरकार क़ानून के अधीन काम करती है, और नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी भी बहुमत की मनमानी से सुरक्षित रहते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार चाहे जितनी बड़ी जीत से आए, उसकी ताक़त की एक "लक्ष्मण रेखा" है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार में मुखिया घर चलाने के फ़ैसले लेता है, पर परिवार के किसी सदस्य को घर से निकालने या उसकी पढ़ाई बंद करने का मनमाना अधिकार उसके पास नहीं — घर के बुनियादी नियम उस पर भी लागू हैं।

📖 चार बनाम एक — 16 अक्टूबर 2015

2014 में संसद ने लगभग सर्वसम्मति से **99वाँ संविधान संशोधन** और **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम** पारित किए। मक़सद था — उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की **कॉलेजियम** व्यवस्था की जगह एक छह-सदस्यीय आयोग बनाना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ **केंद्रीय विधि मंत्री** और **दो प्रख्यात व्यक्ति** भी हों। यह संशोधन ज़रूरी राज्यों के अनुसमर्थन के बाद **13 अप्रैल 2015** से लागू हुआ।

इसे **सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ** मामले में चुनौती मिली। **16 अक्टूबर 2015** को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **4:1** के बहुमत से संशोधन और अधिनियम दोनों रद्द कर दिए। बहुमत ने कहा कि नियुक्तियों में कार्यपालिका की निर्णायक भूमिका **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** को कमज़ोर करती है, जो आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है। अकेले असहमत न्यायाधीश **जे. चेलमेश्वर** ने कहा कि कॉलेजियम में भी पारदर्शिता की कमी है।

इस फ़ैसले से दो सवाल उठे जो आज भी बहस में हैं — क्या **अनिर्वाचित न्यायाधीश** संसद और लगभग सभी राज्यों की सहमति से बने संशोधन को रद्द कर सकते हैं? और अगर नहीं, तो सरकार की "असीमित" शक्ति पर रोक कौन लगाएगा? यही इस सिद्धांत की **आलोचना और समर्थन** की असली लड़ाई है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** NJAC फ़ैसला दिखाता है कि आधारभूत ढाँचा सिद्धांत 21वीं सदी में भी उतना ही ज़िंदा है — और उतना ही विवादित।

📌 **याद रखने लायक बात:** 99वाँ संशोधन 2014 → NJAC फ़ैसला **16 अक्टूबर 2015, 4:1**; कॉलेजियम व्यवस्था बहाल।

13.4 आगे का रास्ता

- न्यायालय आधारभूत ढाँचे का प्रयोग **संयम** से करे — केवल तब, जब संशोधन संविधान की पहचान को ही नष्ट करता हो।
- संसद संशोधन से पहले **व्यापक परामर्श** करे — संसदीय समितियों, राज्यों और जनता की राय से — ताकि टकराव कम हो।
- न्यायिक नियुक्तियों जैसे विवादित विषयों पर **पारदर्शिता** बढ़े, जिससे दोनों संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहे।

📊 संसद और न्यायपालिका का "संवाद" — फ़ैसला और जवाबी संशोधन

1. चंपकम दोराईराजन (1951) → **पहला संशोधन** (अनुच्छेद 15(4))।
2. गोलकनाथ (1967) → **24वाँ संशोधन**; आर.सी. कूपर (1970) → **25वाँ**; माधवराव सिंधिया (1970) → **26वाँ**।
3. इंदिरा साहनी (1992) में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक → **77वाँ संशोधन** (1995)।
4. मराठा आरक्षण फ़ैसला (2021) → **105वाँ संशोधन** (2021) — राज्यों की पिछड़ा वर्ग सूची की शक्ति बहाल।
5. NJAC फ़ैसला (2015) → संसद ने नया संशोधन नहीं किया; कॉलेजियम व्यवस्था जारी।

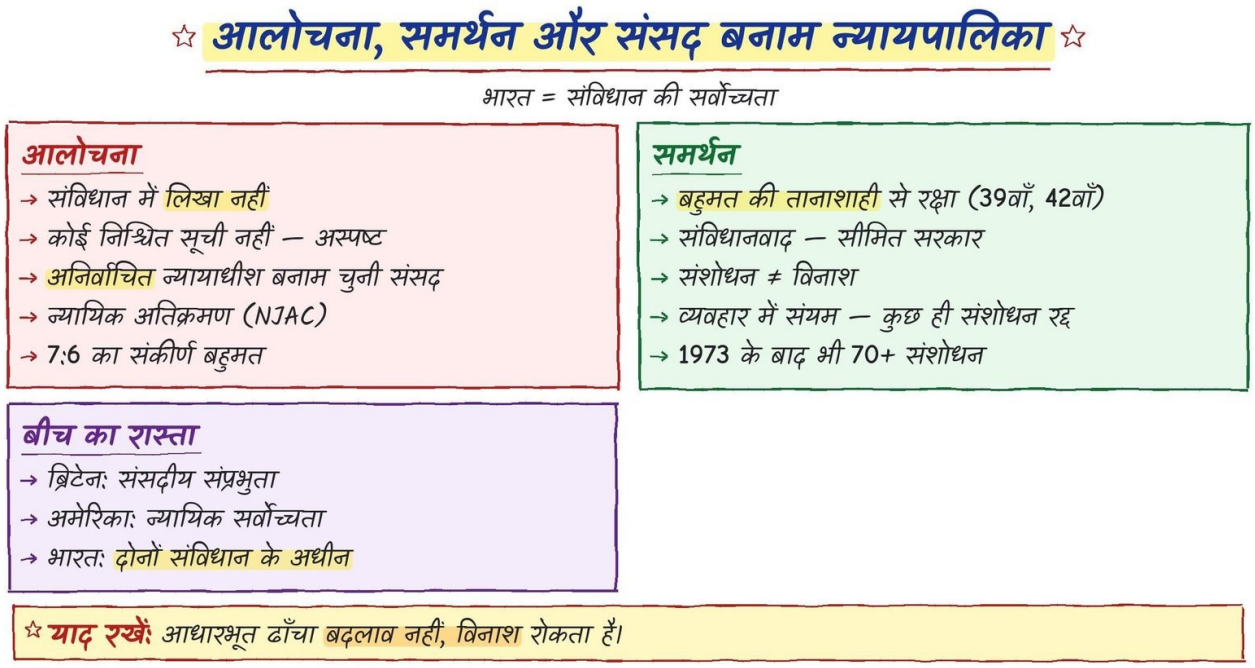
🌟 क्या आप जानते हैं? — "अंतिम शब्द" किसका?

इस संवाद से साफ़ है कि भारत में न संसद का शब्द अंतिम है, न न्यायालय का — संसद फ़ैसलों का असर संशोधन से बदल सकती है, और न्यायालय उन संशोधनों को आधारभूत ढाँचे पर परख सकता है। अंतिम शब्द **संविधान** का है।

📊 आधारभूत ढाँचे (या प्रक्रिया) के आधार पर रद्द हुए संशोधन / उनके हिस्से

1. **25वाँ संशोधन** — अनुच्छेद 31ग का "अदालत में न परखने" वाला हिस्सा (केशवानंद, 1973)।
2. **39वाँ संशोधन** — अनुच्छेद 329क(4) (इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975)।
3. **42वाँ संशोधन** — अनुच्छेद 368(4), (5) और अनुच्छेद 31ग का विस्तार (मिनर्वा मिल्स, 1980); अनुच्छेद 323क(2)(घ), 323ख(3)(घ) का अदालत-बहिष्कार वाला हिस्सा (एल. चंद्र कुमार, 1997)।
4. **52वाँ संशोधन** — दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ़ 7, राज्यों का अनुसमर्थन न होने से (किहोतो होलोहन, 1992)।
5. **99वाँ संशोधन** — पूरा संशोधन (NJAC केस, 2015)।
6. बाकी लगभग सभी संशोधन वैध रहे — यानी न्यायालय ने यह शक्ति **कम** इस्तेमाल की है।

New India Education by Omkar Sir



चित्र 5.16: आधारभूत ढाँचा — आलोचना, समर्थन, संसद बनाम न्यायपालिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. दुनिया में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत

आधारभूत ढाँचा सिद्धांत भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध **"निर्यात"** माना जाता है। कई देशों की अदालतों ने संविधान-संशोधन पर इसी तरह की सीमा की बात की है, जबकि कुछ देशों ने ऐसी सीमा पहले से अपने संविधान में **लिख** रखी है। दूसरी ओर, कुछ अदालतों ने इसे अपने देश पर लागू मानने से इनकार भी किया है।

देश	स्थिति	मुख्य बात
जर्मनी	लिखित सीमा	मूल विधि (1949) का अनुच्छेद 79(3) — "शाश्वत खंड": मानव गरिमा, लोकतांत्रिक-सामाजिक संघीय राज्य जैसे सिद्धांत संशोधन से नहीं बदल सकते। भारत के सिद्धांत की वैचारिक प्रेरणा (प्रो. कोनराड)।
बांग्लादेश	अपनाया (1989)	अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश (2 सितंबर 1989, 3:1) — आठवें संशोधन का उच्च न्यायालय की स्थायी पीठें बाहर बनाने वाला हिस्सा रद्द; केशवानंद का सहारा।
मलेशिया	चर्चा और प्रयोग	संघीय न्यायालय ने 2018 के इंदिरा गांधी अ/प मुथो मामले में न्यायिक शक्ति को संविधान के आधारभूत ढाँचे का अंग बताया।
बेलीज़	अपनाया	वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने 2009 के बैरी बोवेन मामले में संशोधन की जाँच के लिए आधारभूत ढाँचे के विचार का प्रयोग किया।
कोलंबिया	मिलता-जुलता विचार	संवैधानिक न्यायालय का "संविधान-प्रतिस्थापन" सिद्धांत — 2010 में राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल के लिए जनमत संग्रह कराने वाला क़ानून रद्द।
पाकिस्तान	विवादित	सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के एक बड़े फ़ैसले में संविधान की "प्रमुख विशेषताओं" पर चर्चा की, पर संबंधित संशोधन रद्द नहीं किए; स्थिति साफ़ नहीं।
केन्या	अस्वीकार (2022)	उच्च न्यायालय (13 मई 2021) और अपील न्यायालय ने सिद्धांत लागू किया, पर सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2022 को कहा कि केन्या में यह लागू नहीं, क्योंकि वहाँ स्तर-वार संशोधन प्रक्रिया (जनमत संग्रह सहित) पहले से यह काम करती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सीमा पार भारतीय फ़ैसला

बांग्लादेश के 1989 के फ़ैसले में भारत के **केशवानंद भारती** और **मिनर्वा मिल्स** फ़ैसलों का विस्तार से हवाला दिया गया था। आज दुनिया भर में संविधान-विशेषज्ञ "असंवैधानिक संविधान संशोधन (Unconstitutional Constitutional Amendment)" की बहस में भारत को सबसे अहम उदाहरण मानते हैं।

📖 ढाका, 2 सितंबर 1989 — सीमा पार पहुँचा भारतीय सिद्धांत

बांग्लादेश में **1988** में **आठवाँ संविधान संशोधन** पारित हुआ। इसके ज़रिए उच्च न्यायालय प्रभाग की **स्थायी पीठें** ढाका से बाहर छह शहरों में बना दी गईं, ताकि हर पीठ का अपना अलग क्षेत्र हो। वकीलों ने कहा कि इससे एक ही उच्च न्यायालय टुकड़ों में बँट जाएगा और **न्यायपालिका की एकता** टूट जाएगी।

अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश (Anwar Hossain Chowdhury v. Bangladesh) मामले में **2 सितंबर 1989** को बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग ने **3:1** के बहुमत से इस हिस्से को रद्द कर दिया। न्यायाधीशों ने भारत के **केशवानंद भारती** फ़ैसले का सहारा लेकर कहा कि संसद की संशोधन-शक्ति संविधान के **आधारभूत ढाँचे** को नहीं बदल सकती।

यह पहला बड़ा उदाहरण था जब किसी दूसरे देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत का आधारभूत ढाँचा सिद्धांत अपनाया। बाद में बेलीज़, मलेशिया जैसे देशों की अदालतों ने भी इसकी चर्चा की, जबकि केन्या के सर्वोच्च न्यायालय ने **2022** में इसे अपने देश पर लागू मानने से इनकार किया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आधारभूत ढाँचा सिद्धांत भारत का **"निर्यात"** बना — और दुनिया भर की बहस ने यह भी दिखाया कि हर देश इसे एक-सा नहीं अपनाता।

📌 **याद रखने लायक बात:** बांग्लादेश: अनवर हुसैन चौधरी, **2 सितंबर 1989, 3:1** — आठवें संशोधन का पीठ-विकेंद्रीकरण वाला हिस्सा रद्द।

☆ दुनिया में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत ☆

भारत का सबसे प्रसिद्ध न्यायिक "निर्यात"

देश	स्थिति
जर्मनी	लिखित "शाश्वत खंड" — अनुच्छेद 79(3)
बांग्लादेश	अपनाया — अनवर हुसैन चौधरी, 2 सितंबर 1989 (3:1)
मलेशिया	चर्चा — 2018: न्यायिक शक्ति आधारभूत ढाँचा
बेलीज़	अपनाया — 2009, बैरी बोवेन मामला
कोलंबिया	"संविधान-प्रतिस्थापन" सिद्धांत (2010)
पाकिस्तान	विवादित — 2015 में "प्रमुख विशेषताओं" पर चर्चा
केन्या	उच्च न्यायालय 2021 ने लागू किया; सर्वोच्च न्यायालय 2022 में अस्वीकार

☆ **याद रखें:** हर देश इसे एक-सा नहीं अपनाता — पर बहस में भारत सबसे अहम उदाहरण।

चित्र 5.17: दुनिया में आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — जर्मनी ने "शाश्वत खंड" क्यों लिखा?

जर्मनी के वाइमार गणराज्य (1919-1933) का संविधान लोकतांत्रिक था, पर 1933 के बाद नाज़ी शासन ने क़ानूनी रास्तों का इस्तेमाल करके ही उसे खोखला कर दिया। इस कड़वे अनुभव के बाद **23 मई 1949** को बनी नई **मूल विधि** में अनुच्छेद 79(3) जोड़ा गया, ताकि मानव गरिमा, लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था कोई भी बहुमत न मिटा सके। प्रो. डीट्रिच कोनराड ने भारत में यही अनुभव समझाया था।

15. अब तक के प्रमुख संविधान संशोधनों का अवलोकन (पहले से 106वें तक)

🔍 आसान परिभाषा: "मिनी संविधान" (Mini-Constitution) — 42वाँ संशोधन 1976

📘 **परिभाषा:** 1976 में आपातकाल के दौरान पारित 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने इतने व्यापक एवं मौलिक परिवर्तन किए (प्रस्तावना, नीति निदेशक तत्व-मौलिक अधिकार संतुलन, मूल कर्तव्य, संशोधन-शक्ति आदि) कि इसे "लघु संविधान" जैसा माना जाने लगा — यह अब तक का सबसे विस्तृत एवं विवादास्पद संशोधन है।

💡 **आसान भाषा में:** यह संशोधन इतना बड़ा और व्यापक था कि मानो एक नया छोटा संविधान ही लिख दिया गया हो। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर के एक कमरे को रंगने की जगह पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया जाए — तब उसे मरम्मत नहीं, लगभग "नया घर" कहेंगे; बाद में 44वें संशोधन (1978) और मिनर्वा मिल्स (1980) ने इसके कई विवादित हिस्से संतुलित किए।

संशोधन	वर्ष	मुख्य विषय
पहला संशोधन	1951	9वीं अनुसूची जोड़ी; भूमि सुधार क़ानूनों की रक्षा; अनुच्छेद 19 में नए प्रतिबंध
7वाँ संशोधन	1956	भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
24वाँ संशोधन	1971	संसद की मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति स्पष्ट; राष्ट्रपति सहमति अनिवार्य
26वाँ संशोधन	1971	प्रिवी पर्स (Privy Purse) की समाप्ति
42वाँ संशोधन	1976	"मिनी संविधान" — प्रस्तावना में समाजवादी-पंथनिरपेक्ष-अखंडता जोड़े; नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता; मूल कर्तव्य जोड़े; लोकसभा-विधानसभा कार्यकाल 5→6 वर्ष

संशोधन	वर्ष	मुख्य विषय
44वाँ संशोधन	1978	संपत्ति का अधिकार हटाया (अनुच्छेद 300क में); आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान; 42वें के कई विवादित प्रावधान वापस
52वाँ संशोधन	1985	दल-बदल विरोधी क़ानून (10वीं अनुसूची)
61वाँ संशोधन	1989	मतदान की आयु 21→18 वर्ष
73वाँ/74वाँ संशोधन	1992	पंचायती राज एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा
86वाँ संशोधन	2002	शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21क) जोड़ा
91वाँ संशोधन	2003	मंत्रिपरिषद का आकार सीमित (15% तक); दल-बदल विरोधी क़ानून मज़बूत
101वाँ संशोधन	2016	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू
103वाँ संशोधन	2019	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण
104वाँ संशोधन	2020	लोकसभा-विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण 2030 तक विस्तार; आंग्ल-भारतीय मनोनीत सीटें समाप्त

15.1 विस्तृत सूची — काल-क्रम से (1951-1970)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
पहला	1951	अनुच्छेद 15(4), 31क, 31ख, नौवीं अनुसूची; अनुच्छेद 19(2) में सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्री, अपराध-उद्दीपन जैसे आधार।
दूसरा	1953	लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अनुपात (एक सदस्य पर 7.5 लाख से अधिक जनसंख्या भी संभव)।
7वाँ	1956	भाग क, ख, ग, घ राज्यों की व्यवस्था समाप्त; 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश; अनुच्छेद 350क, 350ख; दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय।
9वाँ	1960	बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र का भाग पाकिस्तान (पूर्वी पाकिस्तान) को देने की व्यवस्था।
10वाँ	1961	दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया।
12वाँ	1962	गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया।
13वाँ	1962	नगालैंड को राज्य का दर्जा; अनुच्छेद 371क।
14वाँ	1962	पुडुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश बनाया; अनुच्छेद 239क (केंद्रशासित प्रदेशों में विधानमंडल)।
15वाँ	1963	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष।
17वाँ	1964	अनुच्छेद 31क में "संपदा" की परिभाषा बढ़ाई; 44 क़ानून नौवीं अनुसूची में (सज्जन सिंह केस)।
21वाँ	1967	आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा।

15.2 काल-क्रम से (1971-1990)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
24वाँ, 25वाँ, 26वाँ	1971	संशोधन-शक्ति स्पष्ट; "प्रतिकर" → "रकम", अनुच्छेद 31ग; प्रिवी पर्स समाप्त।
31वाँ	1973	लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545।
35वाँ / 36वाँ	1974 / 1975	सिक्किम को "सहराज्य" (दसवीं अनुसूची) / फिर पूर्ण राज्य (दसवीं अनुसूची हटाई)।
38वाँ	1975	राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा और अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास (बाद में 44वें ने हटाया)।
39वाँ	1975	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव-विवाद अदालत से बाहर; अनुच्छेद 329क (इसका खंड (4) रद्द)।
42वाँ	1976	प्रस्तावना में 3 शब्द; भाग 4क (10 मौलिक कर्तव्य); भाग 14क (अनुच्छेद 323क, 323ख न्यायाधिकरण); अनुच्छेद 39क, 43क, 48क; 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में (शिक्षा, वन, वन्य जीव-पक्षी संरक्षण, नाप-तौल, न्याय प्रशासन); अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी; 368(4), (5)।
43वाँ	1977	42वें संशोधन द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता पर लगी कई रोकें हटाईं।
44वाँ	1978	संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300क में; राष्ट्रीय आपात के लिए "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"; मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ज़रूरी; अनुच्छेद 20 और 21 आपात में भी निलंबित नहीं; राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं; लोकसभा-विधानसभा कार्यकाल फिर 5 वर्ष।

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
52वाँ	1985	दल-बदल विरोधी क़ानून — दसवीं अनुसूची।
56वाँ	1987	गोवा को राज्य का दर्जा।
61वाँ	1989	लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष (अनुच्छेद 326)।

15.3 काल-क्रम से (1991-2010)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
69वाँ	1991	दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा; अनुच्छेद 239कक, 239कख।
70वाँ	1992	राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल।
71वाँ	1992	आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली।
73वाँ	1992	पंचायती राज — भाग 9, ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय); 24 अप्रैल 1993 से लागू।
74वाँ	1992	नगरपालिकाएँ — भाग 9क, बारहवीं अनुसूची (18 विषय); 1 जून 1993 से लागू।
77वाँ / 81वाँ / 85वाँ	1995 / 2000 / 2001	पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण (16(4क)); बैकलॉग रिक्तियाँ अलग वर्ग (16(4ख)); परिणामी वरिष्ठता।
84वाँ / 87वाँ	2001 / 2003	परिसीमन पर रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक; परिसीमन का आधार 2001 की जनगणना।
86वाँ	2002	अनुच्छेद 21क (6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क-अनिवार्य शिक्षा), नया अनुच्छेद 45, मौलिक कर्तव्य 51क(ट)।
89वाँ	2003	अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338क)।
91वाँ	2003	मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या का अधिकतम 15%; दल-बदल में "विभाजन" की छूट ख़त्म।
92वाँ	2003	आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (कुल 22 भाषाएँ)।
93वाँ	2005	अनुच्छेद 15(5) — निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
95वाँ	2009	लोकसभा-विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण 2020 तक बढ़ाया।

15.4 काल-क्रम से (2011-2023)

संशोधन	वर्ष	मुख्य प्रावधान
96वाँ	2011	आठवीं अनुसूची में "उड़िया" की जगह "ओड़िया"।
97वाँ	2011	सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार 19(1)(ग) में; अनुच्छेद 43ख; भाग 9ख (2012 से लागू)।
98वाँ	2012	अनुच्छेद 371ञ — कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान।
99वाँ	2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (अनुच्छेद 124क-124ग) — 2015 में रद्द।
100वाँ	2015	भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता — पहली अनुसूची में बदलाव।
101वाँ	2016	वस्तु एवं सेवा कर — अनुच्छेद 246क, 269क, 279क (जीएसटी परिषद); 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू।
102वाँ	2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338ख, 342क)।
103वाँ	2019	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण (अनुच्छेद 15(6), 16(6))।
104वाँ	2020	अनुसूचित जाति/जनजाति राजनीतिक आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक; आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त।
105वाँ	2021	राज्यों को अपनी सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की शक्ति वापस (102वें संशोधन के बाद के मराठा आरक्षण फ़ैसले का असर ख़त्म)।
106वाँ	2023	नारी शक्ति वंदन अधिनियम — लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें (अनुसूचित जाति/जनजाति कोटे के भीतर भी); स्वीकृति 28 सितंबर 2023, प्रवृत्त 16 अप्रैल 2026; वास्तविक आरक्षण उसके बाद की जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद, और 15 वर्ष के लिए।

संशोधन विधेयक (संख्या)	बना संशोधन अधिनियम	विषय
121वाँ विधेयक, 2014	99वाँ अधिनियम	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
122वाँ विधेयक, 2014	101वाँ अधिनियम	जीएसटी
124वाँ विधेयक, 2019	103वाँ अधिनियम	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आरक्षण

संशोधन विधेयक (संख्या)	बना संशोधन अधिनियम	विषय
128वाँ विधेयक, 2023	106वाँ अधिनियम	महिला आरक्षण

15.5 42वाँ और 44वाँ संशोधन — आमने-सामने

मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि 42वें संशोधन को "मिनी संविधान" क्यों कहा जाता है और 44वें संशोधन ने उसमें क्या बदला। आपातकाल (1975-77) के बाद बनी नई सरकार ने **43वें (1977)** और **44वें (1978)** संशोधनों से 42वें संशोधन के कई विवादित प्रावधान हटाए, पर कई अच्छे प्रावधान — जैसे प्रस्तावना के नए शब्द, मौलिक कर्तव्य, नए नीति निदेशक तत्व — बनाए रखे।

विषय	42वाँ संशोधन (1976) ने क्या किया	44वाँ संशोधन (1978) ने क्या किया
प्रस्तावना	"समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष", "अखंडता" जोड़े	कोई बदलाव नहीं — तीनों शब्द बने रहे
मौलिक कर्तव्य	भाग 4क, अनुच्छेद 51क — 10 कर्तव्य	बने रहे (11वाँ कर्तव्य 2002 में 86वें से)
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद	अनुच्छेद 74 — सलाह मानना बाध्यकारी	राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं
लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल	5 से 6 वर्ष	फिर 5 वर्ष
राष्ट्रीय आपात	देश के किसी भाग में भी घोषणा संभव	"आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह"; मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ज़रूरी; अनुच्छेद 20-21 कभी निलंबित नहीं
संपत्ति का अधिकार	मौलिक अधिकार बना रहा	अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 हटाए; अनुच्छेद 300क में क़ानूनी अधिकार
न्यायपालिका	न्यायिक पुनरावलोकन पर रोकें; अनुच्छेद 32क, 226क	कई रोकें 43वें-44वें ने हटाईं
संशोधन-शक्ति	अनुच्छेद 368(4), (5)	44वें ने नहीं छुआ — मिनर्वा मिल्स (1980) ने रद्द किए

15.6 लंबित और असफल संशोधन विधेयक (अक्टूबर 2026 तक की स्थिति)

विधेयक	विषय	स्थिति
संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024	"एक राष्ट्र, एक चुनाव" — लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव; नया अनुच्छेद 82क, अनुच्छेद 83, 172, 327 में बदलाव।	17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश; संयुक्त संसदीय समिति के पास; समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया गया।
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025	गंभीर अपराध में 30 दिन लगातार हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने की व्यवस्था।	20 अगस्त 2025 को पेश; संयुक्त संसदीय समिति के पास; समिति ने जुलाई 2026 में रिपोर्ट अपनाना टाला; कार्यकाल शीतकालीन सत्र 2026 तक बढ़ा।
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026	परिसीमन और महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना; लोकसभा सीटें बढ़ाना।	17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर गया (298 पक्ष, 230 विरोध; ज़रूरी 352)।

📍 राजस्थान संदर्भ — संशोधन और राजस्थान

7वाँ संशोधन और राज्य पुनर्गठन (1956): 1 नवंबर 1956 से **अजमेर-मेरवाड़ा** क्षेत्र राजस्थान में मिला, और राजस्थान "भाग ख" के राज्य से सामान्य राज्य बना।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965): 17वें संशोधन को चुनौती — इसी मामले में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने "मूल विशेषताओं" का प्रश्न उठाया।

जीएसटी (101वाँ संशोधन): राजस्थान विधानसभा ने **2 सितंबर 2016** को सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया — ऐसा करने वाला **17वाँ राज्य**।

73वाँ संशोधन: इसके अनुरूप **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994** बना; राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से देश में सबसे पहले पंचायती राज शुरू किया था।

📖 बेरूबाड़ी से छीटमहल तक — ज़मीन का लेन-देन और संविधान

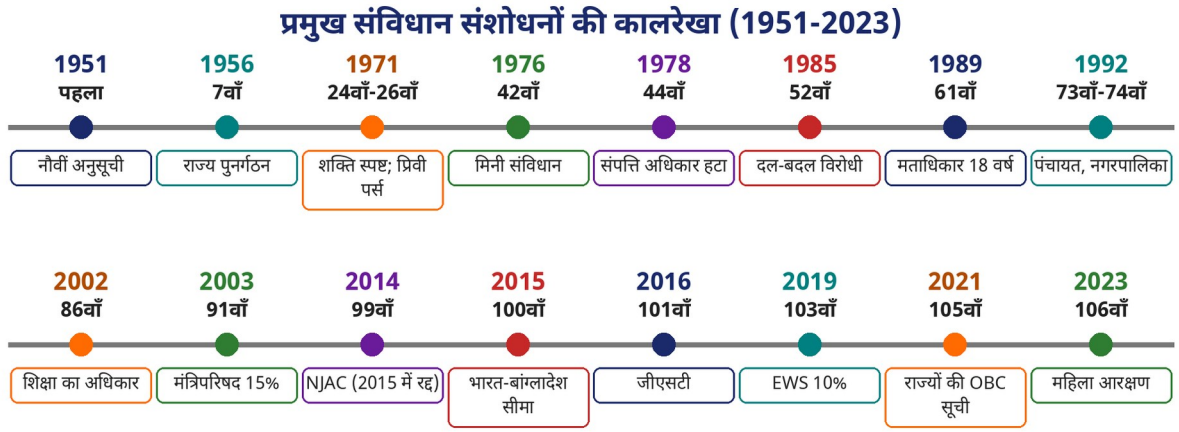
1958 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए **नेहरू-नून समझौते** में पश्चिम बंगाल के **बेरूबाड़ी** क्षेत्र का एक हिस्सा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात तय हुई। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँगी। **1960** में न्यायालय ने कहा कि भारत की ज़मीन किसी दूसरे देश को देना **अनुच्छेद 3** के साधारण क़ानून से नहीं, बल्कि **अनुच्छेद 368** के तहत **संविधान संशोधन** से ही हो सकता है। इसी कारण **9वाँ संशोधन (1960)** पारित हुआ।

दशकों बाद भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बिखरे **छीटमहलों (एन्क्लेव)** की समस्या सुलझाने के लिए **100वाँ संशोधन, 2015** आया। इसने संविधान की **पहली अनुसूची** बदली और **1974 के भूमि सीमा समझौते** तथा **2011 के प्रोटोकॉल** को लागू किया। **31 जुलाई 2015** की आधी रात को भारत के **111** छीटमहल बांग्लादेश को और बांग्लादेश के **51** छीटमहल भारत को मिले। इससे **असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा** प्रभावित हुए।

दिलचस्प बात — 100वें संशोधन को **राज्यों के अनुसमर्थन** की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहली अनुसूची का बदलाव अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की सूची में नहीं आता। यह संसद के **विशेष बहुमत** से ही हो गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संशोधनों का इतिहास केवल संख्याएँ नहीं — हर संशोधन के पीछे देश की कोई असली ज़रूरत या टकराव की कहानी है (खंड 15)।

📌 **याद रखने लायक बात:** 9वाँ संशोधन **1960** (बेरूबाड़ी); 100वाँ संशोधन **2015** — 111 छीटमहल बांग्लादेश को, 51 भारत को; पहली अनुसूची।



चित्र 5.18: प्रमुख संविधान संशोधनों की कालरेखा (1951-2023)

🌟 क्या आप जानते हैं? — आठवीं अनुसूची की भाषाएँ कैसे बढ़ीं

मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में **14** भाषाएँ थीं। **21वें संशोधन (1967)** ने सिंधी जोड़ी (15), **71वें (1992)** ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (18), और **92वें (2003)** ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (22)। **96वें (2011)** ने "उड़िया" का नाम "ओड़िया" किया। राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग लंबे समय से उठती रही है।

☆ प्रमुख संविधान संशोधन — एक नज़र ☆

पहले (1951) से 106वें (2023) तक

संशोधन	विषय
पहला 1951	नौवीं अनुसूची, 15(4)
7वाँ 1956	राज्य पुनर्गठन
24-26वाँ 1971	शक्ति; प्रिवी पर्स
42वाँ 1976	मिनी संविधान
44वाँ 1978	संपत्ति → 300क
52वाँ 1985	दल-बदल विरोधी
61वाँ 1989	मताधिकार 18 वर्ष
73-74वाँ 1992	पंचायत, नगरपालिका

संशोधन	विषय
86वाँ 2002	21क शिक्षा
91वाँ 2003	मंत्रिपरिषद 15%
99वाँ 2014	NJAC — रद्द
100वाँ 2015	भारत-बांग्लादेश सीमा
101वाँ 2016	जीएसटी
103वाँ 2019	EWS 10%
104वाँ 2020	आरक्षण 2030 तक
106वाँ 2023	महिला आरक्षण

☆ **याद रखें:** लंबित: 129वाँ (एक राष्ट्र एक चुनाव), 130वाँ विधेयक — समिति में; 131वाँ 17.4.2026 को गिरा।

चित्र 5.19: प्रमुख संविधान संशोधनों का अवलोकन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📚 भाग C — गहन अध्ययन (खंड 16 से 20)

इस भाग में पहले पढ़ी गई बातों को गहराई से देखा गया है — अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क़दम-दर-क़दम और गणना के साथ, संशोधनों का युग-वार इतिहास, आधारभूत ढाँचे का केस-दर-केस विकास (हर फ़ैसले ने सूची में क्या जोड़ा), अमेरिका-ब्रिटेन-स्विट्ज़रलैंड-दक्षिण अफ़्रीका से विस्तृत तुलना, और अंत में गहन बहसें, 2024-2026 के घटनाक्रम तथा राजस्थान संदर्भ।

16. अनुच्छेद 368 — प्रक्रिया की गहन तालिकाएँ एवं राज्य-अनुसमर्थन

📖 17 सितंबर 2014 — जब राजस्थान ने देश में सबसे पहले "हाँ" कहा

अगस्त 2014 में संसद ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** बनाने वाला संविधान संशोधन विधेयक पारित किया — लोकसभा ने **13 अगस्त** और राज्यसभा ने **14 अगस्त 2014** को। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों (भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5) से जुड़ा था, इसलिए **अनुच्छेद 368(2) के परंतुक** के तहत इसे कम से कम **आधे राज्यों के विधानमंडलों** की स्वीकृति भी चाहिए थी।

जयपुर में राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। **15 सितंबर 2014** को अनुसमर्थन का संकल्प सदन में रखा गया और **17 सितंबर 2014** को लगभग छह घंटे की बहस के बाद अध्यक्ष **कैलाश मेघवाल** ने उसे **ध्वनिमत** से पारित घोषित किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने समर्थन किया, और राजस्थान ऐसा करने वाला **देश का पहला राज्य** बना।

दिसंबर 2014 तक 29 में से 16 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह **99वाँ संशोधन** बना और **13 अप्रैल 2015** से लागू हुआ। पर **16 अक्टूबर 2015** को सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 से इसे **आधारभूत ढाँचे (न्यायपालिका की स्वतंत्रता)** के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया। यानी प्रक्रिया पूरी थी, फिर भी संशोधन टिक नहीं पाया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक संशोधन को दो कसौटियाँ पार करनी होती हैं — **प्रक्रिया की कसौटी** (अनुच्छेद 368: विशेष बहुमत + ज़रूरत हो तो आधे राज्य) और **विषय-वस्तु की कसौटी** (आधारभूत ढाँचा)। 99वाँ संशोधन पहली पार कर गया, दूसरी में अटक गया।

📌 **याद रखने लायक बात:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक का अनुसमर्थन करने वाला **पहला राज्य — राजस्थान (17 सितंबर 2014, ध्वनिमत)**; 99वाँ संशोधन लागू 13 अप्रैल 2015, रद्द 16 अक्टूबर 2015।

16.1 तीनों विधियाँ — क़दम-दर-क़दम तुलना

खंड 4 और 6 में हमने संशोधन के चरण और तीन विधियाँ अलग-अलग पढ़ीं। नीचे की तालिका एक ही नज़र में बताती है कि **हर क़दम पर** तीनों विधियों में क्या फ़र्क़ है। यह तालिका याद रखने के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न अक्सर किसी एक चरण (जैसे संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति की भूमिका, राज्यों की समय-सीमा) पर ही पूछे जाते हैं।

चरण / बिंदु	साधारण बहुमत (368 से बाहर)	विशेष बहुमत (368)	विशेष बहुमत + आधे राज्य
संवैधानिक आधार	संबंधित अनुच्छेद खुद कहता है कि यह "संशोधन" नहीं माना जाएगा — जैसे 4(2), 169(3), 239क(2)	अनुच्छेद 368(2) का मुख्य भाग	अनुच्छेद 368(2) का परंतुक, खंड (क) से (ङ)
विधेयक कहाँ पेश हो	साधारण विधेयक की तरह; अनुच्छेद 3 वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश ज़रूरी	संसद के किसी भी सदन में; राज्य विधानमंडल में नहीं	वही — केवल संसद में
कौन पेश करे	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं	वही
हर सदन में बहुमत	उपस्थित और मत देने वालों का साधारण बहुमत	कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित-मतदान का कम से कम 2/3 — दोनों सदनों में अलग-अलग	वही विशेष बहुमत, दोनों सदनों में
सदनों में गतिरोध	संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) संभव	संयुक्त बैठक **नहीं** — एक सदन ने ठुकराया तो विधेयक गिर गया	संयुक्त बैठक नहीं
राज्यों की भूमिका	कोई नहीं (अनुच्छेद 3 में केवल राय ली जाती है, जो बाध्यकारी नहीं)	कोई नहीं	कम से कम **आधे राज्यों** के विधानमंडल — साधारण बहुमत के संकल्प से
राज्यों की समय-सीमा	—	—	संविधान में कोई समय-सीमा नहीं
राष्ट्रपति	साधारण विधेयक जैसा — लौटा भी सकते हैं (अनुच्छेद 111)	स्वीकृति देनी ही होगी (24वाँ संशोधन, 1971 से) — न रोक, न लौटाना	वही — स्वीकृति अनिवार्य
न्यायिक समीक्षा	साधारण क़ानून की तरह पूरी समीक्षा	प्रक्रिया + आधारभूत ढाँचा, दोनों पर	वही; अनुसमर्थन न हुआ तो वह हिस्सा अवैध (किहोतो 1992, राजेंद्र शाह 2021)

16.2 गणना से समझें — विशेष बहुमत कैसे निकलता है

विशेष बहुमत की **दोनों शर्तें एक साथ** पूरी होनी चाहिए। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या **543** है, इसलिए "कुल सदस्य संख्या का बहुमत" हमेशा कम से कम **272** होगा, चाहे सदन में कितने भी सदस्य मौजूद हों। दूसरी शर्त — उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 — हर मतदान में अलग निकलती है। नीचे के उदाहरण देखिए।

स्थिति (लोकसभा, कुल 543)	उपस्थित एवं मतदान	पहली शर्त: कम से कम 272	दूसरी शर्त: 2/3	ज़रूरी "हाँ"
पूरा सदन मौजूद	540	272	360	**360**
कम उपस्थिति	390	272	260	**272** (पहली शर्त भारी)

स्थिति (लोकसभा, कुल 543)	उपस्थित एवं मतदान	पहली शर्त: कम से कम 272	दूसरी शर्त: 2/3	ज़रूरी "हाँ"
17 अप्रैल 2026 का मतदान (131वाँ विधेयक)	528	272	352	**352** — मिले 298, विधेयक गिरा
बहुत कम उपस्थिति	300	272	200	**272** — यानी लगभग सर्वसम्मति चाहिए

राज्यसभा में यही गणना वहाँ की कुल सदस्य संख्या से होती है (अधिकतम संख्या 250, वर्तमान स्वीकृत संख्या 245)। तीसरी विधि में राज्यों का अनुसमर्थन **साधारण बहुमत** के संकल्प से होता है — जैसे **200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा** में उपस्थित और मत देने वालों का आधे से अधिक। आज **28 राज्य** हैं, इसलिए कम से कम **14 राज्यों** की स्वीकृति चाहिए; केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर सहित) की विधानसभाएँ इस गिनती में **नहीं** आतीं।

> 💡 **याद रखने की आसान तरकीब**
>
> "**272 का फ़र्श, 2/3 की छत**" — लोकसभा में "हाँ" वोट कभी 272 से कम नहीं हो सकते (फ़र्श), और जितने ज़्यादा सदस्य मतदान करेंगे, 2/3 की सीमा उतनी ऊपर उठेगी (छत)। जो संख्या बड़ी हो, वही ज़रूरी है।

16.3 पूरी अनुच्छेद-सूची — कौन-सा प्रावधान किस रास्ते से बदलता है

परीक्षा में सबसे ज़्यादा भ्रम इसी बात पर होता है कि कोई प्रावधान किस श्रेणी में है। नीचे की तालिका में **साधारण बहुमत** वाले प्रावधानों की वह सूची है जिनके बारे में संविधान खुद लिखता है कि वह बदलाव "अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संशोधन नहीं" माना जाएगा, और उनके साथ वे प्रमुख प्रावधान जो संसद को साधारण क़ानून से व्यवस्था बदलने देते हैं।

अनुच्छेद / अनुसूची	विषय	संविधान में "संशोधन नहीं" वाला खंड
अनुच्छेद 2, 3, 4	नए राज्य का प्रवेश; राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा, नाम में बदलाव; पहली और चौथी अनुसूची में परिणामी बदलाव	अनुच्छेद 4(2)
अनुच्छेद 169	राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन (विधानसभा के विशेष बहुमत वाले संकल्प के बाद)	अनुच्छेद 169(3)
अनुच्छेद 239क	कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद	अनुच्छेद 239क(2)
अनुच्छेद 239कक	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष उपबंधों को पूरक क़ानून	अनुच्छेद 239कक(7)(ख)
अनुच्छेद 244क	असम में स्वायत्त राज्य का गठन	अनुच्छेद 244क(4)
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन	पैरा 7(2)
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	पैरा 21(2)

श्रेणी	प्रमुख प्रावधान (उदाहरण)
साधारण क़ानून से बदलने वाली व्यवस्थाएँ (संविधान "जब तक संसद क़ानून न बनाए" कहता है)	नागरिकता (अनुच्छेद 11); उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (124(1)); संसद में गणपूर्ति (100(3)); सांसदों के विशेषाधिकार (105); वेतन-भत्ते (106); प्रक्रिया के नियम (118); संसद में अंग्रेज़ी का प्रयोग (120); राजभाषा (343); चुनाव एवं परिसीमन (327); दूसरी अनुसूची
विशेष बहुमत (368, बिना राज्यों के)	मौलिक अधिकार (भाग 3); नीति निदेशक तत्व (भाग 4); प्रस्तावना; पहली अनुसूची के अलावा अधिकांश प्रावधान — जैसे 42वाँ (प्रस्तावना), 44वाँ (संपत्ति), 86वाँ (21क), 103वाँ (15(6), 16(6)), 104वाँ (334)
विशेष बहुमत + आधे राज्य (परंतुक)	(क) अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, 279क; (ख) भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1; (ग) सातवीं अनुसूची की कोई सूची; (घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; (ङ) अनुच्छेद 368 स्वयं

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 279क परंतुक में कैसे आया?**
>
> मूल परंतुक में 279क नहीं था, क्योंकि यह अनुच्छेद ही नहीं था। **101वें संशोधन (2016)** ने जीएसटी परिषद वाला अनुच्छेद 279क जोड़ा और साथ ही उसे अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के खंड (क) में भी डाल दिया — यानी अब जीएसटी परिषद की व्यवस्था बदलने के लिए भी आधे राज्यों की सहमति ज़रूरी है। यह **सहकारी संघवाद** को संविधान में पक्का करने का उदाहरण है।

16.4 जब अनुसमर्थन छूट गया — तीन सबक़

मामला	क्या हुआ	न्यायालय का निर्णय
52वाँ संशोधन (1985) — दसवीं अनुसूची का पैरा 7	दल-बदल मामलों में अदालतों का क्षेत्राधिकार हटाया गया, पर राज्यों से अनुसमर्थन नहीं कराया गया	किहोतो होलोहन (18 फ़रवरी 1992): पैरा 7 अवैध, क्योंकि यह अनुच्छेद 136, 226, 227 पर असर डालता था; बाक़ी दसवीं अनुसूची वैध (अलग की जा सकने योग्य)

मामला	क्या हुआ	न्यायालय का निर्णय
97वाँ संशोधन (2011, लागू 15 फ़रवरी 2012) — भाग 9ख, सहकारी समितियाँ	राज्य सूची के विषय (सहकारी समितियाँ) पर सीधा असर, फिर भी आधे राज्यों का अनुसमर्थन नहीं	गुजरात उच्च न्यायालय (22 अप्रैल 2013) ने पूरा भाग 9ख रद्द किया; सर्वोच्च न्यायालय (20 जुलाई 2021, 2:1) ने उसे केवल **बहु-राज्य सहकारी समितियों** तक वैध माना
99वाँ संशोधन (2014)	अनुसमर्थन विधिवत हुआ (राजस्थान पहला)	प्रक्रिया ठीक, पर विषय-वस्तु आधारभूत ढाँचे के विरुद्ध — 16 अक्टूबर 2015 को रद्द

अनुसमर्थन की शर्त — पक्ष	अनुसमर्थन की शर्त — कमियाँ
● संघवाद की रक्षा — राज्यों के अधिकार उनकी सहमति के बिना नहीं घटते	● केवल **आधे** राज्य — बाक़ी आधे राज्यों के विरोध के बावजूद संशोधन संभव
● केंद्र की "एकतरफ़ा" शक्ति पर रोक	● कोई समय-सीमा नहीं — प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है
● जीएसटी जैसे बड़े सुधारों में राज्यों की भागीदारी से स्वीकार्यता बढ़ी	● राज्य केवल "हाँ" या "ना" कह सकते हैं, बदलाव नहीं सुझा सकते
● अदालतें इस शर्त को सख़्ती से लागू करती हैं (1992, 2021)	● कौन-सा संशोधन परंतुक में आता है, इस पर कभी-कभी विवाद (97वाँ)

📊 खंड 16 — अंकों में

1. लोकसभा में विशेष बहुमत का न्यूनतम आँकड़ा — **272** (कुल 543 का बहुमत)।
2. आज 28 राज्य — अनुसमर्थन के लिए कम से कम **14** राज्य।
3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक — दिसंबर 2014 तक **29 में से 16** राज्यों का अनुसमर्थन।
4. संसद की संयुक्त बैठक अब तक — **3** बार (1961, 1978, 2002); किसी संविधान संशोधन पर **कभी नहीं**।
5. 97वाँ संशोधन — सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला **20 जुलाई 2021**, बहुमत **2:1**।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को **लौटा नहीं** सकते — अनुच्छेद 111 का पुनर्विचार वाला अधिकार यहाँ लागू नहीं।

राज्यों का अनुसमर्थन **विशेष** बहुमत से नहीं, **साधारण** बहुमत के संकल्प से होता है।

अनुसमर्थन **आधे राज्यों** का चाहिए, आधे केंद्रशासित प्रदेशों का नहीं; दिल्ली-पुडुचेरी की विधानसभाएँ गिनती में नहीं।

पहली अनुसूची (राज्यों के क्षेत्र) अनुच्छेद 3-4 से साधारण बहुमत से बदलती है, पर **दूसरे देश को भूभाग देने** के लिए संशोधन (जैसे 100वाँ, 2015) विशेष बहुमत से हुआ — यह परंतुक में नहीं, इसलिए राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुसमर्थन की कोई समय-सीमा नहीं

संविधान में राज्यों के **अनुसमर्थन के लिए कोई समय-सीमा** तय नहीं है। राज्य विधानमंडल अनुसमर्थन का प्रस्ताव **साधारण बहुमत** से पारित करता है।

☆ अनुच्छेद 368 — प्रक्रिया क़दम-दर-क़दम ☆

तीन विधियाँ, एक सिद्धांत: विधेयक केवल संसद में

चरण

- → विधेयक *किसी भी सदन* में; मंत्री या ग़ैर-सरकारी सदस्य
- → *राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति* ज़रूरी नहीं
- → दोनों सदनों में *अलग-अलग* विशेष बहुमत
- → *संयुक्त बैठक* का प्रावधान नहीं
- → राष्ट्रपति को *स्वीकृति देनी ही होगी* (24वाँ संशोधन)

विधि	उदाहरण
साधारण बहुमत	नए राज्य, अनुसूची 5-6
विशेष बहुमत	मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व
विशेष + आधे राज्य	संघीय ढाँचा, 368 स्वयं

☆ **याद रखें:** विशेष बहुमत = कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो-तिहाई।

चित्र 5.20: अनुच्छेद 368 — प्रक्रिया की गहन तालिकाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. संविधान संशोधनों का युग-वार इतिहास (1951-2026)

📖 जयपुर की चारदीवारी में दादाजी की "संविधान डायरी" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर की चारदीवारी में रहने वाले सेवानिवृत्त अध्यापक **रामेश्वर जी** को अख़बार की कतरनें सँभालने का शौक़ था। उनकी पोती **तनुजा** आरएएस की तैयारी कर रही थी, तो एक शाम उन्होंने अपनी पुरानी "संविधान डायरी" खोली। पहले पन्ने पर 1950 के दशक की ख़बरें थीं — ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार क़ानूनों को अदालतों में चुनौती, और उन्हें बचाने के लिए पहला, चौथा और सत्रहवाँ संशोधन।

अगले पन्ने 1970 के दशक के थे — "संसद बनाम न्यायालय" की सुर्ख़ियाँ, केशवानंद का फ़ैसला, आपातकाल और 42वाँ संशोधन, फिर 44वें से उसकी मरम्मत। 1980-90 के दशक में दल-बदल क़ानून, 18 वर्ष में मतदान और पंचायती राज की ख़बरें थीं। आख़िरी पन्नों पर शिक्षा का अधिकार, जीएसटी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण और महिला आरक्षण।

रामेश्वर जी बोले — "बेटा, संशोधनों को नंबर से नहीं, **दौर** से याद रखो। हर दौर का एक सवाल था — पहले ज़मीन, फिर संसद की ताक़त, फिर लोकतंत्र को नीचे तक ले जाना, फिर अधिकार और आख़िर में सहकारी संघवाद। नंबर अपने आप याद हो जाएँगे।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** संशोधनों का इतिहास भारत की बदलती प्राथमिकताओं का आईना है — **भूमि सुधार → संसद-न्यायालय टकराव → लोकतंत्र का विस्तार → अधिकार-आधारित शासन → आर्थिक-सामाजिक पुनर्गठन**।

📌 **याद रखने लायक बात:** युग-वार याद रखें: **1950-60 का दशक** भूमि सुधार (पहला, चौथा, 17वाँ); **1971-78** टकराव (24, 25, 39, 42, 44); **1985-92** लोकतंत्र (52, 61, 73, 74); **2002-14** अधिकार (86, 93, 97, 99); **2015-23** पुनर्गठन (100-106)।

17.1 पहला युग (1950-1966) — भूमि सुधार और सामाजिक न्याय

आज़ादी के बाद सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी **ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार**। पर संविधान में संपत्ति का अधिकार **मौलिक अधिकार** था (अनुच्छेद 19(1)(च) और 31), और ज़मींदारों ने इन्हीं के आधार पर भूमि सुधार क़ानूनों को अदालतों में चुनौती दी। संसद ने हर अदालती बाधा का जवाब संशोधन से दिया। यही वह दौर है जिसमें **नौवीं अनुसूची** बनी और "संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है या नहीं" का सवाल पैदा हुआ।

संशोधन	वर्ष	मुख्य बदलाव	क्यों लाया गया / अदालत में क्या हुआ
पहला	1951	अनुच्छेद 15(4), 31क, 31ख और नौवीं अनुसूची जोड़ी; अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध-उद्दीपन के आधार जोड़े	चंपकम दोराईराजन और भूमि सुधार मुक़दमों का जवाब; शंकरी प्रसाद (1951) में वैध ठहराया गया
चौथा	1955	मुआवज़े की "पर्याप्तता" को न्यायालय में चुनौती से बाहर किया (अनुच्छेद 31(2)); 31क का दायरा बढ़ा; और क़ानून नौवीं अनुसूची में	मुआवज़े पर अदालती फ़ैसलों का जवाब
सातवाँ	1956	राज्य पुनर्गठन — राज्यों की श्रेणियाँ (भाग क, ख, ग, घ) समाप्त; राज्य और केंद्रशासित प्रदेश	भाषाई आधार पर पुनर्गठन; अजमेर राजस्थान में मिला
सत्रहवाँ	1964	"संपदा (एस्टेट)" की परिभाषा बढ़ाई; अनेक भूमि सुधार क़ानून नौवीं अनुसूची में	सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (30 अक्टूबर 1964) में वैध, पर दो न्यायाधीशों ने संदेह जताया; फिर गोलकनाथ (1967)

17.2 दूसरा युग (1967-1980) — संसद बनाम न्यायालय

गोलकनाथ (1967) ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार नहीं घटा सकती। इसके बाद 1971 के चुनाव में भारी बहुमत लेकर लौटी सरकार ने एक के बाद एक संशोधन किए — संशोधन-शक्ति को साफ़ लिखा, संपत्ति के अधिकार को कमज़ोर किया और नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने की कोशिश की। आपातकाल (1975-77) में यह टकराव चरम पर पहुँचा। 1977 के बाद की सरकार ने 43वें और 44वें संशोधन से कई बदलाव पलटे।

संशोधन	वर्ष	मुख्य बदलाव	न्यायिक परिणाम
24वाँ	1971	अनुच्छेद 13(4) और 368(3) जोड़े; 368 में "संविधायी शक्ति" लिखा; राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति अनिवार्य	केशवानंद (1973) में वैध
25वाँ	1971	"प्रतिकर" की जगह "रक़म"; अनुच्छेद 31ग — 39(ख), (ग) लागू करने वाले क़ानून अनुच्छेद 14, 19, 31 से सुरक्षित	31ग का पहला भाग वैध; "अदालत जाँच नहीं करेगी" वाला भाग केशवानंद में अवैध
26वाँ	1971	पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त (अनुच्छेद 291, 362 हटाए; 363क जोड़ा)	राजस्थान की अनेक पूर्व रियासतों पर सीधा असर
29वाँ	1972	केरल के भूमि सुधार क़ानून नौवीं अनुसूची में	इसी को केशवानंद भारती ने चुनौती दी
39वाँ	1975	अनुच्छेद 329क — प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद अदालतों से बाहर	इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (7 नवंबर 1975) में 329क(4) अवैध
42वाँ	1976	"मिनी संविधान" — प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, 368(4) व (5), 31ग का विस्तार	मिनर्वा मिल्स (31 जुलाई 1980) में 368(4), (5) और 31ग का विस्तार अवैध

संशोधन	वर्ष	मुख्य बदलाव	न्यायिक परिणाम
44वाँ	1978	संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300क; आपात प्रावधानों पर रोक	आपातकाल के दुरुपयोग से सबक़

17.3 तीसरा युग (1985-1992) — लोकतंत्र को गहरा और नीचे तक ले जाना

संशोधन	वर्ष	मुख्य बदलाव	महत्व
52वाँ	1985	दसवीं अनुसूची — दल-बदल विरोधी क़ानून	आया राम-गया राम की राजनीति पर रोक; किहोतो (1992) में वैध, पैरा 7 को छोड़कर
61वाँ	1988 (लागू 1989)	अनुच्छेद 326 — मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष	करोड़ों युवा मतदाता जुड़े
73वाँ	1992 (लागू 24 अप्रैल 1993)	भाग 9, ग्यारहवीं अनुसूची — पंचायतों को संवैधानिक दर्जा	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 इसी के अनुरूप
74वाँ	1992 (लागू 1 जून 1993)	भाग 9क, बारहवीं अनुसूची — नगरपालिकाएँ	शहरी स्थानीय स्वशासन

17.4 चौथा युग (2002-2014) — अधिकार-आधारित शासन

संशोधन	वर्ष	मुख्य बदलाव	आगे क्या हुआ
86वाँ	2002	अनुच्छेद 21क (6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क-अनिवार्य शिक्षा), 45 बदला, 51क(ट) — 11वाँ मौलिक कर्तव्य	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
91वाँ	2003	मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा/विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15%; दल-बदल में "विभाजन" की छूट समाप्त	दल-बदल क़ानून मज़बूत
93वाँ	2005	अनुच्छेद 15(5) — निजी शिक्षण संस्थानों में भी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए विशेष उपबंध	उच्च शिक्षा में आरक्षण का आधार
97वाँ	2011	अनुच्छेद 19(1)(ग) में सहकारी समितियाँ, 43ख, भाग 9ख	2021 में भाग 9ख केवल बहु-राज्य समितियों तक सीमित
99वाँ	2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (124क, 124ख, 124ग)	16 अक्टूबर 2015 को रद्द — कॉलेजियम प्रणाली लौटी

17.5 पाँचवाँ युग (2015-2023) — सीमा, कर और सामाजिक पुनर्गठन

संशोधन	वर्ष / तिथि	मुख्य बदलाव	संबंधित तथ्य
100वाँ	2015	भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता — पहली अनुसूची में बदलाव	31 जुलाई 2015 की आधी रात 111 भारतीय और 51 बांग्लादेशी बस्तियों (एन्क्लेव) का आदान-प्रदान
101वाँ	2016 (स्वीकृति 8 सितंबर 2016)	वस्तु एवं सेवा कर — अनुच्छेद 246क, 269क, 279क	राजस्थान ने 2 सितंबर 2016 को अनुसमर्थन किया (17वाँ राज्य)
102वाँ	2018 (11 अगस्त)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (338ख, 342क)	मई 2021 के मराठा आरक्षण फ़ैसले में माना गया कि इससे राज्यों की पिछड़े वर्ग पहचानने की शक्ति चली गई
103वाँ	2019 (लागू 14 जनवरी)	अनुच्छेद 15(6), 16(6) — आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण	जनहित अभियान (7 नवंबर 2022) में 3:2 से वैध
104वाँ	2019 (लागू 25 जनवरी 2020)	अनुच्छेद 334 — लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक; आंग्ल-भारतीय मनोनयन आगे नहीं बढ़ाया	मनोनयन की व्यवस्था समाप्त
105वाँ	2021 (स्वीकृति 18 अगस्त)	राज्यों को सामाजिक-शैक्षिक पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने की शक्ति लौटाई (338ख, 342क, 366)	102वें के बाद आए भ्रम का समाधान
106वाँ	2023 (स्वीकृति 28 सितंबर; लागू 16 अप्रैल 2026)	लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें (330क, 332क, 334क, 239कक)	आरक्षण परिसीमन के बाद प्रभावी होगा

बार-बार संशोधन — सकारात्मक पक्ष | **बार-बार संशोधन — चिंताएँ**

- संविधान समय के साथ चलता रहा — "जीवंत दस्तावेज़"
- सामाजिक न्याय (भूमि सुधार, आरक्षण) को रास्ता मिला
- लोकतंत्र नीचे तक पहुँचा — पंचायतें, नगरपालिकाएँ
- आर्थिक सुधार — जीएसटी से एक राष्ट्रीय बाज़ार
- ग़लतियों का सुधार — 44वें ने 42वें के दुरुपयोग पलटे

- अदालती फ़ैसलों को पलटने के लिए संशोधन — टकराव बढ़ा
- आपातकाल जैसे दौर में बहुमत के दुरुपयोग का ख़तरा (39वाँ, 42वाँ)
- कुछ संशोधन जल्दबाज़ी में, कम बहस के साथ
- अनुसमर्थन छूटने से बाद में अदालती अड़चन (97वाँ)
- नौवीं अनुसूची का "तिजोरी" की तरह इस्तेमाल

📊 युग-वार गिनती का एक दृष्टिकोण

1. अक्टूबर 2026 तक कुल **106** संशोधन अधिनियम — यानी 1950 से औसतन लगभग **डेढ़** संशोधन प्रति वर्ष।
2. सबसे बड़ा संशोधन — **42वाँ (1976)**, जिसे "मिनी संविधान" कहा जाता है।
3. सबसे तेज़ पारित होने वाले उदाहरणों में **105वाँ (2021)** — संसद में पेश होने से पारित होने तक कुछ ही दिन; लोकसभा में **385-0** और राज्यसभा में **187-0** से पारित।
4. अमेरिका में 1789 से अब तक केवल **27** संशोधन — तुलना से भारत की प्रक्रिया की लचीलापन दिखती है।

⚠️ भ्रम से बचें

61वाँ संशोधन अधिनियम **1988** का है (लागू 1989) — "1989 का 61वाँ संशोधन" लिखा मिले तो वह लागू होने का वर्ष है।

102वें संशोधन ने राष्ट्रीय **पिछड़ा वर्ग** आयोग को संवैधानिक बनाया; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग पहले से संवैधानिक थे (338, 338क)।

104वें संशोधन ने अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण **2030** तक बढ़ाया; आंग्ल-भारतीयों का मनोनयन **बढ़ाया नहीं** गया।

103वाँ संशोधन **विशेष बहुमत** से (बिना राज्यों के) हुआ, जबकि 101वाँ (जीएसटी) में **राज्यों का अनुसमर्थन** भी लगा।

☆ संशोधनों का युग-वार इतिहास ☆

1951 से 2026 तक

युग	प्रमुख संशोधन	मुख्य विषय
1950-1967	पहला, चौथा, 7वाँ, 17वाँ	भूमि सुधार, राज्य पुनर्गठन
1967-1980	24वाँ, 25वाँ, 39वाँ, 42वाँ, 44वाँ	संसद बनाम न्यायालय, आपातकाल
1980-1991	52वाँ, 61वाँ	दल-बदल, मताधिकार 18 वर्ष
1991-2014	73वाँ, 74वाँ, 86वाँ, 97वाँ	स्थानीय स्वशासन, शिक्षा
2014-2026	99वाँ, 101वाँ, 103वाँ, 106वाँ	न्यायिक नियुक्ति, जीएसटी, आरक्षण

☆ **याद रखें:** हर युग का संशोधन अपने समय की राजनीति और समाज का दर्पण है।

चित्र 5.21: संविधान संशोधनों का युग-वार इतिहास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — सबसे बड़ी पीठ

केशवानंद भारती (1973) की सुनवाई **13 न्यायाधीशों** की पीठ ने की — यह सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ है।

18. आधारभूत ढाँचा — केस-दर-केस विकास

📖 7 नवंबर 2022 — मोबाइल पर लाइव फ़ैसला (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में किराए के कमरे में रहने वाली **अदिति** उस सुबह कोचिंग नहीं गई। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फ़ैसला **सीधा प्रसारित** हो रहा था — आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 10% आरक्षण (103वाँ संशोधन) पर। पाँच न्यायाधीश, चार अलग-अलग निर्णय।

न्यायमूर्ति **दिनेश माहेश्वरी**, **बेला एम. त्रिवेदी** और **जे.बी. पारदीवाला** ने संशोधन को वैध माना — केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण आधारभूत ढाँचे को नुक़सान नहीं पहुँचाता, और 50% की सीमा कोई अटल नियम नहीं। वहीं न्यायमूर्ति **एस. रवींद्र भट** ने अपने और मुख्य न्यायाधीश **यू.यू. ललित** की ओर से असहमति लिखी — अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को इस आरक्षण से **पूरी तरह बाहर** रखना "समानता संहिता" और **ग़ैर-भेदभाव** के सिद्धांत को तोड़ता है, जो आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।

अदिति ने अपनी नोटबुक में लिखा — "दोनों पक्षों ने **एक ही कसौटी** — आधारभूत ढाँचा — इस्तेमाल की, पर नतीजा अलग निकाला। 1973 में जो सिद्धांत बना, वह 2022 में भी हर बड़े संशोधन की अंतिम परीक्षा है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** आधारभूत ढाँचा कोई बंद सूची नहीं — हर बड़े मामले में न्यायालय तय करता है कि कौन-सा तत्व "आधारभूत" है। यही कारण है कि सूची **केस-दर-केस** बढ़ी है।

📌 **याद रखने लायक बात:** जनहित अभियान बनाम भारत संघ — **7 नवंबर 2022**, पाँच न्यायाधीश, **3:2**; बहुमत: माहेश्वरी, त्रिवेदी, पारदीवाला; असहमति: भट और मुख्य न्यायाधीश ललित।

18.1 विकास की सीढ़ी — हर फ़ैसले ने सूची में क्या जोड़ा

आधारभूत ढाँचे की कोई लिखित सूची संविधान में नहीं है। यह सूची **एक-एक फ़ैसले** से बनी है। नीचे की तालिका में हर बड़े मामले के साथ लिखा है कि उसने सिद्धांत में **क्या नया जोड़ा** — यही इस विषय को समझने की कुंजी है।

मामला (तिथि, पीठ)	मुख्य प्रश्न	निर्णय	सूची/सिद्धांत में नया योगदान
शंकरी प्रसाद (1951; 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	क्या पहला संशोधन मौलिक अधिकार घटा सकता है?	हाँ — अनुच्छेद 13 का "क़ानून" संविधान संशोधन को शामिल नहीं करता	शुरुआती बिंदु: संशोधन-शक्ति असीमित मानी गई
सज्जन सिंह (30 अक्टूबर 1964; 5 न्यायाधीश)	17वाँ संशोधन वैध है?	बहुमत ने वैध माना; न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और मुधोलकर ने संदेह जताया	मुधोलकर का प्रश्न — क्या संविधान की कुछ "मूल विशेषताएँ" बदली जा सकती हैं? (बीज)
गोलकनाथ (27 फ़रवरी 1967; 11 न्यायाधीश, 6:5)	क्या संसद मौलिक अधिकार घटा सकती है?	नहीं — संशोधन भी "क़ानून" है; भावी प्रभाव से लागू	भावी प्रत्यादेश (प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग) का सिद्धांत; मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता
केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973; 13 न्यायाधीश, 7:6)	संशोधन-शक्ति की सीमा क्या है?	संसद सब कुछ बदल सकती है, पर आधारभूत ढाँचा नहीं	सिद्धांत का जन्म; मुख्य न्यायाधीश सीकरी की सूची — संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक-लोकतांत्रिक शासन, पंथनिरपेक्षता, शक्ति-पृथक्करण, संघीय स्वरूप
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (7 नवंबर 1975; 5 न्यायाधीश)	39वें संशोधन का अनुच्छेद 329क(4) वैध?	अवैध — पहली बार किसी संशोधन का हिस्सा आधारभूत ढाँचे पर रद्द	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र, विधि का शासन
मिनर्वा मिल्स (31 जुलाई 1980; 5 न्यायाधीश)	42वें संशोधन के 368(4), (5) और 31ग का विस्तार?	368(4), (5) सर्वसम्मति से अवैध; 31ग का विस्तार 4:1 से अवैध	सीमित संशोधन-शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में संतुलन
वामन राव (13 नवंबर 1980; 5 न्यायाधीश)	पुराने संशोधनों पर सिद्धांत कैसे लागू हो?	24 अप्रैल 1973 से पहले के संशोधन/नौवीं अनुसूची सुरक्षित	"कट-ऑफ़" तिथि — 24 अप्रैल 1973
किहोतो होलोहन (18 फ़रवरी 1992; 5 न्यायाधीश)	दसवीं अनुसूची वैध?	वैध, पर पैरा 7 अनुसमर्थन न होने से अवैध	स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव और संसदीय लोकतंत्र; अध्यक्ष का निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के अधीन
एस.आर. बोम्मई (11 मार्च 1994; 9 न्यायाधीश)	अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग?	उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन; बहुमत की परीक्षा सदन में	संघवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र
आई.आर. कोएल्हो (11 जनवरी 2007; 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)	नौवीं अनुसूची के क़ानून जाँच से परे?	24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए क़ानून जाँचे जा सकते हैं	"अधिकारों का सार" परीक्षण — अनुच्छेद 14, 19, 21 का सार आधारभूत ढाँचा
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामला (16 अक्टूबर 2015; 5 न्यायाधीश, 4:1)	99वाँ संशोधन वैध?	अवैध; न्यायमूर्ति चेलमेश्वर असहमत	न्यायपालिका की स्वतंत्रता — नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता सहित
जनहित अभियान (7 नवंबर 2022; 5 न्यायाधीश, 3:2)	103वाँ संशोधन वैध?	वैध	केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण और 50% से ऊपर जाना अपने-आप उल्लंघन नहीं; असहमति ने ग़ैर-भेदभाव को आधारभूत ढाँचा बताया

🌟 क्या आप जानते हैं? — "सूची" कभी पूरी नहीं होगी

केशवानंद में भी हर न्यायाधीश ने अपनी अलग सूची दी थी — मुख्य न्यायाधीश सीकरी की पाँच विशेषताओं के अलावा दूसरे न्यायाधीशों ने **व्यक्ति की गरिमा**, **राष्ट्र की एकता और अखंडता**, **संप्रभुता**, **संसदीय लोकतंत्र** जैसे तत्व गिनाए। इसलिए परीक्षा में "आधारभूत ढाँचे के सभी तत्व" जैसी कोई अंतिम सूची नहीं होती — केवल न्यायालयों द्वारा अब तक मान्य तत्व होते हैं।

18.2 तीन चरणों में विकास

चरण	अवधि	स्वभाव	मुख्य मामले
1. खोज का चरण	1951-1973	संसद की शक्ति असीमित से सीमित की ओर; मौलिक अधिकारों को लेकर सवाल	शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद
2. रक्षा का चरण	1975-1981	आपातकाल के दौर में सिद्धांत की असली परीक्षा; संसद की "पूर्ण शक्ति" के दावे को अस्वीकार	इंदिरा गांधी, मिनर्वा मिल्स, वामन राव
3. विस्तार का चरण	1987 से आज तक	संघवाद, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक स्वतंत्रता, समानता — नए क्षेत्रों में प्रयोग; पर ज़्यादातर संशोधन वैध भी ठहराए गए	संपत कुमार, किहोतो, बोम्मई, चंद्र कुमार, नागराज, कोएल्हो, आयोग मामला, जनहित अभियान, बलराम सिंह

◆ ◆ एक ध्यान देने योग्य बात — सिद्धांत का "संयमित" प्रयोग

आम धारणा के उलट, सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे के आधार पर **बहुत कम** संशोधन पूरी तरह रद्द किए हैं। 1973 से अब तक के बड़े उदाहरण गिने-चुने हैं — 39वें का 329क(4), 42वें के 368(4)-(5) और 31ग का विस्तार, 52वें का पैरा 7 (यह अनुसमर्थन के आधार पर), और पूरा 99वाँ संशोधन। इसके विपरीत 24वाँ, पहला भाग 25वें का, 52वाँ (बाक़ी), 73वाँ-74वाँ, 77वें से 85वें तक के पदोन्नति-आरक्षण संशोधन, 101वाँ, 103वाँ — सब वैध ठहरे। यानी यह सिद्धांत **रोज़ का हथियार नहीं, अंतिम सुरक्षा-कवच** है।

जिन संशोधनों/हिस्सों को अवैध ठहराया गया	जिन बड़े संशोधनों को वैध ठहराया गया
● 39वाँ (1975) — अनुच्छेद 329क(4)	● पहला, चौथा, 17वाँ (भूमि सुधार)
● 42वाँ (1976) — अनुच्छेद 368(4), (5); 31ग का विस्तार	● 24वाँ; 25वें का पहला भाग
● 52वाँ (1985) — दसवीं अनुसूची का पैरा 7 (अनुसमर्थन न होने से)	● 73वाँ, 74वाँ (पंचायती राज, नगरपालिकाएँ)
● 97वाँ (2011) — भाग 9ख, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के लिए (अनुसमर्थन न होने से)	● 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ (नागराज 2006)
● 99वाँ (2014) — पूरा संशोधन	● 103वाँ (2022); 42वें के प्रस्तावना वाले शब्द (बलराम सिंह, 2024)

📊 खंड 18 — संख्याएँ जो बार-बार पूछी जाती हैं

1. सबसे बड़ी पीठ — **13** (केशवानंद); उससे पहले **11** (गोलकनाथ)।
2. सबसे क़रीबी बहुमत — **7:6** (केशवानंद), **6:5** (गोलकनाथ)।
3. नौ न्यायाधीशों की पीठें — बोम्मई (1994), कोएल्हो (2007), प्रॉपर्टी ओनर्स (2024)।
4. कट-ऑफ़ तिथि — **24 अप्रैल 1973** (वामन राव, 13 नवंबर 1980)।
5. मिनर्वा मिल्स — आदेश **9 मई 1980**, विस्तृत कारण **31 जुलाई 1980**।

⚠️ भ्रम से बचें

आधारभूत ढाँचा सिद्धांत **केशवानंद (1973)** में बना; इंदिरा गांधी मामला (1975) वह पहला मामला है जिसमें इसे **लागू करके** किसी संशोधन का हिस्सा रद्द किया गया।

वामन राव में तिथि **24 अप्रैल 1973** है, 1975 या 1976 नहीं।

किहोतो (1992) और राजेंद्र शाह (2021) में मुख्य आधार **अनुसमर्थन का अभाव** (प्रक्रिया) था, आधारभूत ढाँचा नहीं।

जनहित अभियान में **सभी पाँच** न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण अपने-आप में संभव है; मतभेद कुछ वर्गों को बाहर रखने पर था।

☆ आधारभूत ढाँचा — केस-दर-केस ☆

हर फ़ैसले ने सूची में कुछ जोड़ा

केस	वर्ष	योगदान
शंकरी प्रसाद	1951	संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है
गोलकनाथ	1967	मौलिक अधिकार नहीं बदल सकती
केशवानंद भारती	1973 (7:6)	आधारभूत ढाँचा सिद्धांत
इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण	1975	स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव
मिनर्वा मिल्स	1980	सीमित संशोधन शक्ति, संतुलन
आई.आर. कोएल्हो	2007	नौवीं अनुसूची भी समीक्षा योग्य
जनहित अभियान	2022	ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध

☆ **याद रखें:** सिद्धांत की कोई अंतिम सूची नहीं — न्यायालय मामले-दर-मामले तय करता है।

चित्र 5.22: आधारभूत ढाँचा — केस-दर-केस विकास — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — अमेरिका — 27 संशोधन

अमेरिकी संविधान (1789) में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं; पहले 10 संशोधन **अधिकार-पत्र (Bill of Rights, 1791)** कहलाते हैं।

19. संशोधन प्रक्रिया — चार देशों से विस्तृत तुलना

📖 दिल्ली विश्वविद्यालय की वाद-विवाद प्रतियोगिता — "किसका तरीक़ा सबसे अच्छा?" (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में "संविधान कैसे बदले?" विषय पर अंतर-महाविद्यालय वाद-विवाद हुआ। चार टीमें, चार देश। **अमेरिका** वाली टीम बोली — "हमारे यहाँ 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए, इसलिए 1789 से कांग्रेस ने 33 संशोधन भेजे, पर केवल 27 पारित हुए — यह स्थिरता की गारंटी है।"

ब्रिटेन वाली टीम ने पलटकर कहा — "हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च है, कोई अलग प्रक्रिया नहीं; फिर भी 2016 में यूरोपीय संघ छोड़ने जैसे बड़े सवाल पर जनमत संग्रह कराया गया।" **स्विट्ज़रलैंड** वाली टीम ने बताया कि वहाँ **1 लाख** नागरिक **18 महीनों** में हस्ताक्षर जुटाकर खुद संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं, और हर संशोधन पर जनता व कैंटनों का **दोहरा बहुमत** ज़रूरी है। **दक्षिण अफ्रीका** वाली टीम ने कहा — "हमारे यहाँ संविधान के मूल मूल्य बदलने के लिए 75% और अधिकार-पत्र के लिए 2/3 बहुमत, साथ में नौ में से छह प्रांतों की सहमति चाहिए।"

निर्णायक बने राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक ने अंत में कहा — "भारत ने इन सबके बीच का रास्ता चुना — **जनमत संग्रह नहीं**, पर **विशेष बहुमत**; **सब राज्यों की नहीं**, पर **संघीय विषयों पर आधे राज्यों** की सहमति; और **लिखित शाश्वत खंड नहीं**, पर **न्यायालय का आधारभूत ढाँचा सिद्धांत**। यही भारत की ख़ासियत है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** तुलना से पता चलता है कि भारत की प्रक्रिया **संसद-केंद्रित, स्तर-वार और न्यायालय द्वारा संरक्षित** है — न अमेरिका जितनी कठोर, न ब्रिटेन जितनी लचीली।

📌 **याद रखने लायक बात:** अमेरिका: 33 प्रस्तावित, 27 पारित; स्विट्ज़रलैंड: 1 लाख हस्ताक्षर, 18 महीने, दोहरा बहुमत; दक्षिण अफ्रीका: धारा 74 — 75% / 2/3 + छह प्रांत।

19.1 चार देश, विस्तार से

आधार	संयुक्त राज्य अमेरिका	यूनाइटेड किंगडम	स्विट्ज़रलैंड	दक्षिण अफ्रीका
संवैधानिक आधार	संविधान का अनुच्छेद 5 (1787)	कोई एक लिखित संविधान नहीं; संसद के क़ानून, परंपराएँ, न्यायिक निर्णय	संघीय संविधान 1999, अनुच्छेद 138-142	संविधान 1996, धारा 74
प्रस्ताव कौन करे	कांग्रेस के दोनों सदनों का 2/3, या 2/3 राज्यों (आज 34) की माँग पर विशेष सम्मेलन	संसद — साधारण विधेयक की तरह	संसद, या 1 लाख मतदाता 18 महीनों में (जन-पहल)	संसद (राष्ट्रीय सभा); विधेयक पेश होने के कम से कम 30 दिन बाद ही मतदान
पारित/अनुसमर्थन	3/4 राज्य (आज 38) — विधानमंडल या राज्य-सम्मेलन	संसद का साधारण बहुमत	अनिवार्य जनमत संग्रह — जनता का बहुमत + कैंटनों का बहुमत (दोहरा बहुमत)	मूल मूल्य (धारा 1): राष्ट्रीय सभा का 75% + 9 में से 6 प्रांत; अधिकार-पत्र: 2/3 + 6 प्रांत; बाक़ी: 2/3 (प्रांतों से जुड़े विषयों पर 6 प्रांत भी)
न्यायालय की भूमिका	प्रक्रिया के प्रश्न; विषय-वस्तु पर रोक नहीं	संसद के क़ानून को रद्द नहीं कर सकते; मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत केवल "असंगति की घोषणा"	संघीय क़ानूनों पर संवैधानिक समीक्षा सीमित; अंतिम शब्द जनता का	संवैधानिक न्यायालय — प्रक्रिया की जाँच
अनुभव	1789 से 33 संशोधन भेजे, 27 पारित; 27वाँ — 1789 में प्रस्तावित, 1992 में पारित	1911 और 1949 के संसद अधिनियम; 2011 और 2016 में राष्ट्रीय जनमत संग्रह	साल में कई बार मतदान; संविधान में बार-बार छोटे बदलाव	1996 के बाद कई संशोधन; मूल मूल्यों पर सबसे कड़ी शर्त

New India Education by Omkar Sir

19.2 भारत से तुलना — क्या समान, क्या अलग

आधार	भारत	सबसे क़रीबी देश	सबसे दूर
जनता की सीधी भूमिका	नहीं (जनमत संग्रह या जन-पहल नहीं)	ब्रिटेन (प्रावधान नहीं, पर कभी-कभी जनमत संग्रह)	स्विट्ज़रलैंड
राज्यों/प्रांतों की भूमिका	केवल संघीय विषयों पर, आधे राज्य	दक्षिण अफ्रीका (कुछ विषयों पर 6/9 प्रांत)	ब्रिटेन (कोई नहीं)
विशेष बहुमत	कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित-मतदान का 2/3	दक्षिण अफ्रीका (2/3, कुछ पर 75%)	ब्रिटेन (साधारण बहुमत)
न बदलने योग्य मूल	न्यायालय का आधारभूत ढाँचा सिद्धांत (अलिखित)	जर्मनी का अनुच्छेद 79(3) (लिखित)	ब्रिटेन (संसद सर्वोच्च)
संशोधनों की संख्या	106 (1950-2026)	—	अमेरिका (27, 1789 से)

भारत में जनमत संग्रह — पक्ष के तर्क	भारत में जनमत संग्रह — विपक्ष के तर्क

- संविधान बदलने में जनता की सीधी भागीदारी
- बड़े, विवादित संशोधनों पर व्यापक वैधता
- संसद में अस्थायी बहुमत के दुरुपयोग पर रोक
- स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का अनुभव

- लगभग 100 करोड़ मतदाता — भारी ख़र्च और समय
- जटिल क़ानूनी प्रश्नों को "हाँ/ना" में बदलना कठिन
- भावनात्मक मुद्दों पर ध्रुवीकरण का ख़तरा
- ऑस्ट्रेलिया में 45 में से केवल 8 प्रस्ताव पारित — सुधार अटक सकते हैं

🔍 आसान परिभाषा: दोहरा बहुमत (Double Majority)

📘 **परिभाषा:** वह व्यवस्था जिसमें किसी संवैधानिक प्रस्ताव को देश भर के मतदाताओं के बहुमत के साथ-साथ संघ की इकाइयों (कैंटनों या राज्यों) के बहुमत का समर्थन भी चाहिए — जैसे स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में।

💡 **आसान भाषा में:** देश की कुल जनता भी "हाँ" कहे और ज़्यादातर राज्य भी "हाँ" कहें — दोनों ज़रूरी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी विद्यालय में नियम बदलने के लिए कुल विद्यार्थियों का बहुमत भी चाहिए और ज़्यादातर कक्षाओं का बहुमत भी।

📊 खंड 19 — तुलना के मुख्य अंक

1. अमेरिका — अनुसमर्थन **3/4 राज्य (38)**; विशेष सम्मेलन की माँग **2/3 राज्य (34)**; 21वाँ संशोधन अकेला ऐसा, जो राज्य-सम्मेलनों से पारित हुआ।
2. स्विट्ज़रलैंड — जन-पहल **1,00,000** हस्ताक्षर, **18 महीने**; क़ानूनों पर वैकल्पिक जनमत संग्रह के लिए 50,000 हस्ताक्षर, 100 दिन।
3. दक्षिण अफ़्रीका — मूल मूल्यों के लिए **75%** + **6/9 प्रांत**; अधिकार-पत्र के लिए **2/3** + **6/9 प्रांत**।
4. ऑस्ट्रेलिया — 1901 से **45** जनमत संग्रह, केवल **8** सफल; 14 अक्टूबर 2023 का प्रस्ताव लगभग **60%** "ना" से गिरा।

⚠️ भ्रम से बचें

भारत ने अमेरिका की तरह राज्यों को संशोधन **प्रस्तावित** करने का अधिकार नहीं दिया — केवल संसद पहल कर सकती है।

ब्रिटेन में "संवैधानिक" और "साधारण" क़ानून की प्रक्रिया एक ही है — यही उसे सबसे लचीला बनाता है।

स्विट्ज़रलैंड में जनमत संग्रह **हर** संविधान संशोधन पर अनिवार्य है, केवल जन-पहल वाले संशोधनों पर नहीं।

दक्षिण अफ़्रीका का 1996 का संविधान भारत के बाद बना; भारत में विशेष बहुमत की प्रेरणा दक्षिण अफ़्रीका की पुरानी व्यवस्था से मानी जाती है।

☆ संशोधन प्रक्रिया — चार देशों से तुलना ☆

कठोरता का पैमाना

देश	प्रक्रिया	स्वरूप
अमेरिका	कांग्रेस का 2/3 + तीन-चौथाई राज्य	अत्यंत कठोर
ब्रिटेन	संसद का साधारण क़ानून	पूर्ण लचीला
स्विट्ज़रलैंड	जनमत-संग्रह: जनता + कैंटन बहुमत	प्रत्यक्ष लोकतंत्र
दक्षिण अफ़्रीका	धारा 74 — विषय अनुसार अलग बहुमत	स्तरीकृत
भारत	अनुच्छेद 368 — तीन विधियाँ	आंशिक कठोर, आंशिक लचीला

☆ **याद रखें:** भारत में जनमत-संग्रह की व्यवस्था नहीं है।

चित्र 5.23: चार देशों से विस्तृत तुलना — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

20. गहन बहसें, 2024-2026 घटनाक्रम एवं राजस्थान संदर्भ

📖 11 जनवरी 2023, जयपुर — पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन

जयपुर में **83वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन** हो रहा था — देश भर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष-सभापति एक मंच पर। उद्घाटन भाषण में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति **जगदीप धनखड़** ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में किसी भी "आधारभूत ढाँचे" का आधार **जनादेश की सर्वोच्चता** है, और संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं हो सकता।

उन्होंने **केशवानंद भारती (1973)** के फ़ैसले पर असहमति जताई — कि संसद संविधान बदल सकती है, पर उसका आधारभूत ढाँचा नहीं — और **2015** में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के रद्द होने का उल्लेख किया। अगले ही दिन से देश भर में बहस छिड़ गई। पूर्व वित्त मंत्री **पी. चिदंबरम** ने जवाब दिया कि सर्वोच्च **संविधान** है, संसद नहीं, और आधारभूत ढाँचा सिद्धांत बहुमत के बल पर संविधान की बुनियाद पर चोट रोकने के लिए बना है।

राजस्थान की राजधानी से शुरू हुई यह बहस आज भी जारी है — **कौन सर्वोच्च है: संसद, न्यायालय या संविधान?** यही इस खंड का केंद्रीय प्रश्न है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आधारभूत ढाँचा सिद्धांत पर बहस केवल अदालत की किताबों में नहीं, संसद और सार्वजनिक मंचों पर भी ज़िंदा है — और इसका संतुलित उत्तर "संविधान की सर्वोच्चता" में है।

📌 **याद रखने लायक बात:** 83वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन — **जयपुर, 11 जनवरी 2023**; उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केशवानंद फ़ैसले पर प्रश्न उठाया।

20.1 संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता — भारत कहाँ खड़ा है?

आधार	संसदीय संप्रभुता	न्यायिक सर्वोच्चता	भारत — संविधान की सर्वोच्चता
मूल विचार	जनता की चुनी संसद का शब्द अंतिम	संविधान का अर्थ न्यायालय तय करता है, और वही अंतिम	संविधान सर्वोच्च; संसद और न्यायालय दोनों उसकी सीमा में
प्रमुख उदाहरण	ब्रिटेन	अमेरिका	भारत
संशोधन पर नियंत्रण	संसद कुछ भी बदल सकती है	प्रक्रिया कठोर; न्यायालय व्याख्या से अर्थ बदलता है	संसद बदल सकती है, पर आधारभूत ढाँचा नहीं; न्यायालय जाँचता है
ताक़त	लोकतांत्रिक वैधता, तेज़ सुधार	अधिकारों की मज़बूत रक्षा	दोनों के बीच संतुलन
ख़तरा	बहुमत की तानाशाही	अनिर्वाचित न्यायाधीशों का शासन	संस्थाओं के बीच टकराव, अगर संयम न हो
भारत में संवैधानिक आधार	—	—	अनुच्छेद 13, 32, 226, 368; केशवानंद, मिनर्वा मिल्स

> *"संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संसद भी संविधान की रचना है, उसकी स्वामी नहीं।"* — **मिनर्वा मिल्स (1980) के विचार का सार**

20.2 क्या आधारभूत ढाँचे को संविधान में लिखकर संहिताबद्ध किया जाए?

जर्मनी के अनुच्छेद 79(3) की तरह कुछ विद्वान सुझाव देते हैं कि आधारभूत ढाँचे के तत्व संविधान में लिख दिए जाएँ, ताकि अनिश्चितता ख़त्म हो। दूसरी ओर, कई लोग मानते हैं कि लिखित सूची इस सिद्धांत का लचीलापन छीन लेगी। दोनों पक्ष देखिए।

संहिताबद्ध करने के पक्ष में	संहिताबद्ध करने के विरुद्ध
● **निश्चितता** — संसद पहले से जानेगी कि क्या नहीं बदल सकता	● लिखी सूची **अधूरी** रहेगी — नई चुनौतियाँ छूट जाएँगी
● "न्यायाधीशों की पसंद" वाली आलोचना कम होगी	● जिस बहुमत से सूची बने, वही उसे बदल भी सकता है — सुरक्षा कमज़ोर
● लोकतांत्रिक वैधता — सूची संसद/जनता की सहमति से बनेगी	● सूची पर भी अंततः न्यायालय ही व्याख्या करेगा
● जर्मनी जैसे देशों में लिखित "शाश्वत खंड" सफल	● सिद्धांत की ताक़त उसकी **लचीली, केस-आधारित** प्रकृति में है
● न्यायपालिका और विधायिका का टकराव घटेगा	● आम सहमति बनाना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव

20.3 प्रमुख आलोचनाएँ और उनके उत्तर

आलोचना	तर्क	उत्तर / संतुलित दृष्टि
प्रति-बहुसंख्यकवादी (लोकतंत्र-विरोधी)	अनिर्वाचित न्यायाधीश चुनी हुई संसद के संशोधन रद्द करते हैं	संविधान खुद जनता की इच्छा है; सिद्धांत अस्थायी बहुमत से स्थायी मूल्यों की रक्षा करता है
अस्पष्टता	कोई निश्चित सूची नहीं; न्यायालय अपनी इच्छा से तत्व जोड़ता है	तत्व सामान्य सिद्धांत हैं (लोकतंत्र, संघवाद), मनमाने नहीं; प्रयोग भी संयमित रहा
संकीर्ण बहुमत	केशवानंद 7:6 से तय हुआ — इतना बड़ा सिद्धांत इतने क़रीबी बहुमत पर	बाद के कई फ़ैसलों (मिनर्वा, बोम्मई, कोएल्हो, आयोग मामला) में बड़ी पीठों ने इसे बार-बार पुष्ट किया
संविधान में आधार नहीं	अनुच्छेद 368 में ऐसी कोई सीमा नहीं लिखी	"संशोधन" शब्द में ही निहित सीमा है — संशोधन का अर्थ बदलना है, नष्ट करना नहीं
न्यायिक अतिसक्रियता	न्यायपालिका नीति-निर्माण में दख़ल देती है	सिद्धांत केवल संविधान संशोधनों पर, और बहुत कम मामलों में लागू हुआ
न्यायपालिका का स्वयं के लिए प्रयोग	आयोग मामले में न्यायालय ने अपनी ही नियुक्ति-व्यवस्था बचाई	न्यायिक स्वतंत्रता विधि के शासन की शर्त है; पर नियुक्तियों में पारदर्शिता सुधार की ज़रूरत भी मानी जाती है

20.4 2024-2026 के घटनाक्रम — एक नज़र में

तिथि	घटना	संशोधन-शक्ति के लिए महत्व
5 नवंबर 2024	प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन — नौ न्यायाधीश	केशवानंद में वैध ठहराया गया अनुच्छेद 31ग का मूल रूप आज भी लागू
25 नवंबर 2024	डॉ. बलराम सिंह — प्रस्तावना में "समाजवादी", "पंथनिरपेक्ष" शब्दों की चुनौती ख़ारिज	संसद की संशोधन-शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली है
17 दिसंबर 2024	129वाँ संशोधन विधेयक (एक राष्ट्र, एक चुनाव) लोकसभा में — मत-विभाजन 269 पक्ष, 198 विरोध	संयुक्त संसदीय समिति (41 सदस्य, अध्यक्ष पी.पी. चौधरी) को भेजा गया

तिथि	घटना	संशोधन-शक्ति के लिए महत्व
20 अगस्त 2025	130वाँ संशोधन विधेयक — गंभीर अपराध (पाँच वर्ष या अधिक की सज़ा वाले) में लगातार 30 दिन हिरासत पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को हटाने का प्रावधान	संयुक्त समिति के पास
16 अप्रैल 2026	106वाँ संशोधन (महिला आरक्षण) प्रभावी	वास्तविक आरक्षण परिसीमन से जुड़ा
17 अप्रैल 2026	131वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा — 298 पक्ष, 230 विरोध (ज़रूरी 352)	विशेष बहुमत की शर्त का जीवंत उदाहरण
17 जुलाई 2026	130वें विधेयक की संयुक्त समिति ने पाँच सिफ़ारिशों वाली मसौदा रिपोर्ट को अपनाना टाला	और विचार-विमर्श का निर्णय
29 जुलाई 2026	लोकसभा ने 129वें विधेयक की समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया	रिपोर्ट अभी बाक़ी
1 अक्टूबर 2026	सर्वोच्च न्यायालय ने समिति के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द की — कहा कि संशोधन आगे न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है	शक्ति-पृथक्करण का उदाहरण

> 📌 **अक्टूबर 2026 की स्थिति**
> अक्टूबर 2026 तक संविधान में कुल **106** संशोधन अधिनियम हैं; 129वें और 130वें संशोधन विधेयक संयुक्त समितियों के पास हैं और 131वाँ विधेयक लोकसभा में गिर चुका है। ध्यान रहे — विधेयक की संख्या (जैसे 129वाँ) और अधिनियम बनने पर मिलने वाली संख्या (जैसे 107वाँ) अलग होती है।

20.5 राजस्थान संदर्भ — संशोधन और आधारभूत ढाँचे की बहस में राजस्थान

वर्ष / तिथि	घटना	महत्व
1 नवंबर 1956	7वाँ संशोधन और राज्य पुनर्गठन — अजमेर राजस्थान में मिला	राजस्थान का वर्तमान स्वरूप
30 अक्टूबर 1964	सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य	"मूल विशेषताओं" के विचार का बीज
1971	26वाँ संशोधन — प्रिवी पर्स समाप्त	राजस्थान की अनेक पूर्व रियासतों के शासकों पर सीधा असर
1994	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम	73वें संशोधन के अनुरूप
18 अप्रैल 2012	विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन का संकल्प पारित किया (उपस्थित-मतदान 156 में से 152 पक्ष में)	अनुच्छेद 169 — इसके बाद का संसदीय क़ानून "संशोधन" नहीं माना जाता; राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013 राज्यसभा में पेश हुआ
17 सितंबर 2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक का अनुसमर्थन — देश में पहला	परंतुक के तहत राज्यों की भूमिका
2 सितंबर 2016	जीएसटी (101वाँ) का अनुसमर्थन — 17वाँ राज्य	सहकारी संघवाद
11 जनवरी 2023	जयपुर में 83वाँ पीठासीन अधिकारी सम्मेलन — आधारभूत ढाँचे पर राष्ट्रीय बहस	संसद बनाम न्यायपालिका

20.6 बुनियादी समझ — स्कूली स्तर से

कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान में संविधान को **"जीवंत दस्तावेज़"** कहा गया है — ऐसा दस्तावेज़ जो समय के साथ बढ़ता और बदलता है, पर अपनी पहचान नहीं खोता। इस स्तर पर तीन बातें सबसे ज़रूरी हैं:

- **संविधान क्यों बदलता है?** — समाज की ज़रूरतें बदलती हैं; अदालतों की व्याख्या से नए प्रश्न उठते हैं; राजनीतिक सहमति से नई संस्थाएँ बनती हैं (जैसे पंचायती राज)।
- **संशोधन कितने तरह के?** — कई संशोधन **तकनीकी या प्रशासनिक** होते हैं (जैसे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, आरक्षण की अवधि बढ़ाना); कुछ **अलग-अलग व्याख्याओं** के कारण आते हैं (संसद बनाम न्यायालय); और कुछ व्यापक **राजनीतिक सहमति** से (जैसे 52वाँ, 61वाँ, 73वाँ)।
- **संविधान की आत्मा कौन बचाता है?** — संसद बदलाव करती है, न्यायालय देखता है कि बदलाव "आधारभूत ढाँचे" को न तोड़े, और अंततः जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर दिशा तय करती है।

> 💡 **एक पंक्ति में पूरा अध्याय**
> संविधान एक **बढ़ता हुआ पेड़** है — टहनियाँ (प्रावधान) काटी-छाँटी और नई लगाई जा सकती हैं (अनुच्छेद 368), पर **जड़ और तना** (आधारभूत ढाँचा) नहीं काटा जा सकता; माली (संसद) काम करता है और बाग़ का रखवाला (न्यायालय) देखता है कि पेड़ बचा रहे।

20.7 आगे का रास्ता — गहन विश्लेषण के बिंदु

चुनौती	संभावित सुधार
संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव	संस्थागत संवाद और संयम; संशोधनों पर व्यापक संसदीय बहस और समिति-जाँच
जल्दबाज़ी में संशोधन	बड़े संशोधनों से पहले सार्वजनिक परामर्श; समिति को भेजना सामान्य प्रथा बने

चुनौती	संभावित सुधार
अनुसमर्थन से जुड़े विवाद	संघीय प्रभाव वाले हर संशोधन पर राज्यों से पहले परामर्श; परंतुक की सूची की स्पष्ट व्याख्या
न्यायिक नियुक्तियों पर गतिरोध	कॉलेजियम में पारदर्शिता बढ़ाना; न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए नई व्यवस्था पर सहमति
आधारभूत ढाँचे की अनिश्चितता	न्यायालय द्वारा स्पष्ट, सुसंगत मानक; बड़ी पीठों द्वारा सिद्धांत का व्यवस्थित विकास

📊 खंड 20 — याद रखने योग्य

1. भारत में **संविधान सर्वोच्च** है — न ब्रिटेन जैसी संसदीय संप्रभुता, न अमेरिका जैसी पूर्ण न्यायिक सर्वोच्चता।
2. जयपुर, **11 जनवरी 2023** — 83वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आधारभूत ढाँचे पर बहस।
3. 129वाँ विधेयक — लोकसभा में **269-198** से पेश हुआ; समिति में **41** सदस्य।
4. 131वाँ विधेयक — **17 अप्रैल 2026** को गिरा (298 बनाम ज़रूरी 352)।
5. राजस्थान — आयोग विधेयक का **पहला** अनुसमर्थक (2014), जीएसटी का **17वाँ** (2016)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान दिवस

भारत सरकार ने **19 नवम्बर 2015** की अधिसूचना से **26 नवम्बर** को हर वर्ष **संविधान दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय किया; इससे पहले यह दिन **विधि दिवस** के रूप में मनाया जाता था।

⚠️ भ्रम से बचें

"संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक" का अर्थ यह नहीं कि संविधान में 129 संशोधन हो चुके हैं — विधेयक और अधिनियम की संख्याएँ अलग चलती हैं।

विधान परिषद बनाने/हटाने वाला संसदीय क़ानून (अनुच्छेद 169) संविधान "संशोधन" नहीं माना जाता, भले ही वह अनुच्छेद 168 की सूची बदलता हो।

धनखड़ ने केशवानंद पर प्रश्न **जयपुर** में उठाया था, दिल्ली में नहीं; अवसर — 83वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन।

बलराम सिंह (2024) में न्यायालय ने प्रस्तावना के शब्दों को **बनाए रखा**; उसने 42वें संशोधन को रद्द नहीं किया।



चित्र 5.24: गहन बहसें, 2024-2026 घटनाक्रम एवं राजस्थान संदर्भ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. निष्कर्ष — महत्वपूर्ण तथ्य, शब्दावली एवं अंतिम बात

विषय	तथ्य
संशोधन प्रावधान	भाग 20; केवल अनुच्छेद 368
संशोधन की 3 विधियाँ	साधारण बहुमत, विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368), विशेष बहुमत + राज्य अनुसमर्थन
राज्य अनुसमर्थन आवश्यकता	कम से कम आधे राज्य विधानमंडल — साधारण बहुमत से
राष्ट्रपति की सहमति	अनिवार्य [24वें संशोधन 1971 से] — अस्वीकार नहीं कर सकते
आधारभूत ढाँचा सिद्धांत — जन्म	केशवानंद भारती केस 1973 — 13 न्यायाधीश, 7:6 बहुमत
आधारभूत ढाँचा — प्रभावी तिथि	24 अप्रैल 1973 (वामन राव केस 1981 द्वारा स्पष्ट)
आधारभूत ढाँचा के प्रमुख तत्व	संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, शक्ति-पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
सबसे विवादास्पद संशोधन	42वाँ संशोधन 1976 ("मिनी संविधान") — आपातकाल के दौरान पारित

21.1 और महत्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में

विषय	तथ्य
संशोधन प्रक्रिया की प्रेरणा	दक्षिण अफ्रीका का संविधान
मसौदे में अनुच्छेद	अनुच्छेद 304 (मसौदा संविधान, 1948)
विधेयक कहाँ पेश	संसद के किसी भी सदन में; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं
संयुक्त बैठक	संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं
अनुसमर्थन की समय-सीमा	कोई नहीं
विशेष बहुमत	कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मत देने वालों का 2/3
पहला संशोधन	1951 — अस्थायी संसद; नौवीं अनुसूची
संशोधन-शक्ति पर पहले केस	शंकरी प्रसाद 1951 → सज्जन सिंह 1965 → गोलकनाथ 1967 (11 न्यायाधीश, 6:5)
"मूल विशेषताएँ" शब्द पहली बार	न्यायमूर्ति मुधोलकर, सज्जन सिंह (1965)
अनुच्छेद 368(4), (5)	42वाँ संशोधन 1976 से जुड़े; मिनर्वा मिल्स 1980 में रद्द
नौवीं अनुसूची की समीक्षा	आई.आर. कोएल्हो 2007 — 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े क़ानून
न्यायपालिका की स्वतंत्रता	NJAC केस, 16 अक्टूबर 2015 (4:1) — 99वाँ संशोधन रद्द
अब तक संशोधन	अक्टूबर 2026 तक 106 (नवीनतम — 106वाँ, 2023, प्रवृत्त 16 अप्रैल 2026)
राजस्थान और जीएसटी	अनुसमर्थन 2 सितंबर 2016 — 17वाँ राज्य

21.2 महत्वपूर्ण शब्दावली

शब्द	अर्थ
अनुच्छेद 368	संसद की संशोधन-शक्ति और प्रक्रिया वाला एकमात्र अनुच्छेद (भाग 20)।
संशोधन की 3 विधियाँ	साधारण बहुमत; विशेष बहुमत; विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
विशेष बहुमत	प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मत देने वालों का दो-तिहाई।
राज्य अनुसमर्थन	संघीय विषयों के संशोधन पर कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की साधारण बहुमत से स्वीकृति।
कठोर बनाम लचीला संविधान	विशेष प्रक्रिया से बदलने वाला बनाम साधारण क़ानून की तरह बदलने वाला संविधान।
आधारभूत ढाँचा सिद्धांत	संसद संविधान बदल सकती है, पर उसकी मूल पहचान नष्ट नहीं कर सकती।
शंकरी प्रसाद केस	1951 — संशोधन "विधि" नहीं; संसद मौलिक अधिकार बदल सकती है।
गोलकनाथ केस	1967 — संशोधन भी "विधि"; मौलिक अधिकार नहीं घटाए जा सकते (6:5)।
24वाँ संशोधन	1971 — संविधायी शक्ति स्पष्ट; अनुच्छेद 13 संशोधन पर लागू नहीं; राष्ट्रपति की सहमति बाध्यकारी।
केशवानंद भारती केस	1973 — आधारभूत ढाँचा सिद्धांत; 13 न्यायाधीश, 7:6।
मिनर्वा मिल्स केस	1980 — 368(4), (5) रद्द; सीमित संशोधन-शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढाँचा।
वामन राव केस	1981 — कट-ऑफ़ तिथि 24 अप्रैल 1973।
आई.आर. कोएल्हो केस	2007 — 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानून भी परखे जा सकते हैं।
NJAC केस	2015 — 99वाँ संशोधन रद्द; न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
न्यायिक पुनरावलोकन	क़ानूनों और संशोधनों को संविधान की कसौटी पर परखने की न्यायालय की शक्ति — स्वयं आधारभूत ढाँचे का अंग।

🌟 क्या आप जानते हैं? — संविधान दिवस

संविधान सभा ने **26 नवंबर 1949** को संविधान अपनाया था। इसी याद में भारत सरकार ने **2015** से हर वर्ष **26 नवंबर** को **संविधान दिवस** मनाना शुरू किया। संविधान **26 जनवरी 1950** को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

📌 अंतिम बात

1. संविधान संशोधन प्रक्रिया केवल **भाग 20 के अनुच्छेद 368** में वर्णित है — दक्षिण अफ्रीकी संविधान से प्रेरित; संशोधन का प्रस्ताव केवल **संसद** में — किसी सदस्य द्वारा।

2. संशोधन की **3 विधियाँ** हैं — साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर के प्रावधान, जैसे नए राज्य, नागरिकता, विधान परिषद), विशेष बहुमत (मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों सहित अधिकांश प्रावधान), और विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन (संघीय ढाँचे से जुड़े प्रावधान)।

3. भारतीय संविधान **कठोरता और लचीलेपन का संतुलन** है — ग्रानविल ऑस्टिन ने इसकी संशोधन-प्रक्रिया को सबसे कुशलता से रचे गए पहलुओं में गिना; यही कारण है कि 75+ वर्षों में 100 से अधिक (अक्टूबर 2026 तक 106) संशोधन होने के बावजूद संविधान की मूल भावना बरकरार है।

4. **आधारभूत ढाँचा सिद्धांत** पूर्णतः न्यायिक व्याख्या से विकसित — शंकरी प्रसाद (1951) → सज्जन सिंह (1965) → गोलकनाथ (1967) → 24वाँ संशोधन (1971) → केशवानंद भारती (1973, 13 न्यायाधीश, 7:6 बहुमत) की कालरेखा से जन्मा।

5. केशवानंद भारती केस 1973 ने तय किया — संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी भाग संशोधित कर सकती है, लेकिन **"आधारभूत ढाँचे"** को नष्ट नहीं कर सकती — यह सिद्धांत **24 अप्रैल 1973** के बाद के सभी संशोधनों पर लागू होता है (वामन राव 1981)।

6. आधारभूत ढाँचे के तत्व — संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, शक्ति-पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता — एक **खुली सूची** है जो केसों के साथ बढ़ती रहती है।

7. इंदिरा नेहरू गांधी (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), वामन राव (1981), आई.आर. कोएल्हो (2007) एवं NJAC केस (2015) — सभी ने इस सिद्धांत को समय-समय पर मज़बूत और स्पष्ट किया — 21वीं सदी में भी यह उतना ही प्रासंगिक है।

8. **42वाँ संशोधन 1976** ("मिनी संविधान") सबसे विवादास्पद रहा — जिसे **44वें संशोधन 1978** और **मिनर्वा मिल्स केस 1980** ने काफ़ी हद तक संतुलित किया।

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है — अनुच्छेद 368 उसे बदलते समय के साथ चलने देता है, और आधारभूत ढाँचा सिद्धांत यह पक्का करता है कि बदलते हुए भी वह **वही संविधान** रहे जिसे "हम, भारत के लोग" ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था।

वर्ष	घटना — संशोधन और आधारभूत ढाँचे की कालरेखा
1948	मसौदा संविधान पेश (4 नवंबर); संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 304
1950	संविधान लागू; अनुच्छेद 368, भाग 20
1951	पहला संशोधन; शंकरी प्रसाद केस
1960	बेरूबाड़ी राय; 9वाँ संशोधन
1965	सज्जन सिंह केस; प्रो. कोनराड का व्याख्यान (BHU)
1967	गोलकनाथ केस (6:5)
1971	24वाँ, 25वाँ, 26वाँ संशोधन
1973	केशवानंद भारती (24 अप्रैल, 7:6)
1975	39वाँ संशोधन; इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (7 नवंबर)
1976-78	42वाँ संशोधन ("मिनी संविधान"); 43वाँ और 44वाँ संशोधन
1980-81	मिनर्वा मिल्स; वामन राव
1992-97	किहोतो होलोहन; एस.आर. बोम्मई; एल. चंद्र कुमार
2007	आई.आर. कोएल्हो
2015	NJAC फ़ैसला; 100वाँ संशोधन
2016-23	101वाँ (जीएसटी) से 106वाँ (महिला आरक्षण) संशोधन; जनहित अभियान (2022)
2024-26	प्रस्तावना पर बलराम सिंह फ़ैसला (2024); 106वाँ प्रवृत्त (16 अप्रैल 2026); 131वाँ विधेयक गिरा (17 अप्रैल 2026)

New India Education by Omkar Sir

☆ पूरे अध्याय का सार ☆

अनुच्छेद 368 बदलने देता है, आधारभूत ढाँचा पहचान बचाता है

भाग A — प्रक्रिया

- → भाग 20, अनुच्छेद 368; प्रेरणा दक्षिण अफ़्रीका
- → तीन विधियाँ: साधारण / विशेष / विशेष + आधे राज्य
- → संयुक्त बैठक नहीं; समय-सीमा नहीं
- → राष्ट्रपति की अनुमति बाध्य (24वाँ)
- → अक्टूबर 2026 तक 106 संशोधन

भाग B — आधारभूत ढाँचा

- → शंकरी 1951 → गोलकनाथ 1967 → केशवानंद 1973 (7:6)
- → इंदिरा 1975, मिनर्वा 1980, वामन राव 1981
- → कोएल्हो 2007, NJAC 2015
- → तत्व: सर्वोच्चता, लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, पुनरावलोकन
- → 42वाँ = मिनी संविधान; 44वाँ ने संतुलित किया

☆ **याद रखें:** बदलाव की अनुमति, विनाश की नहीं — यही भारतीय संविधान की ताक़त।

चित्र 5.25: संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढाँचा — पूरे अध्याय का सार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir